EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES, PRESIDENTE DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Coordenadoria de
Processamento Inicial
26/09/2008 17:40 136719

ADI 4151 - 7/600

A **ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA – UNASLAF**, associação civil com a finalidade de representação da categoria que especifica seu estatuto (Doc. 02), com sede no SCN Quadra 06, Bloco "A", conjunto "A", Venâncio 3000 (Id), sala 608, Brasília, DF - CEP: 70.718-900 - Telefax: (61) 3328-2426, neste ato representada por sua Vice-Presidente, Sra. WALDETE ROLIM, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seus advogados (Doc. 01), com fulcro nos artigos 102, I, "a" e 103, IX, ambos da Constituição da República, e artigo 2º, IX e seguintes da Lei 9.868/99, propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

COM PEDIDO CAUTELAR NA FORMA DO ART. 12, DA LEI 9.868/1999

em face dos arts. 10, inciso II e art. 12, parágrafo 5º, ambos da Lei 11.457/2007, que dispôs sobre a Administração Tributária Federal e do art. 257, da Medida Provisória 441/2008, nos termos das razões jurídico-constitucionais a seguir aduzidas:

I – DO OBJETO DA AÇÃO

A presente ação tem por escopo a declaração da inconstitucionalidade do § 5º, do art. 12, da Lei 11.457, de 16 de março de 2007, que dispõe, *verbis*:

> "Art. 12. Sem prejuízo do disposto no art. 49 desta Lei, são redistribuídos, na forma do disposto no art. 37 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, os cargos dos servidores que, na data da publicação desta Lei, se encontravam em efetivo exercício na Secretaria de Receita Previdenciária ou nas unidades técnicas e administrativas a ela vinculadas e sejam titulares de cargos integrantes:
>
> I - do Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006;
>
> II - das Carreiras:
>
> a) Previdenciária, instituída pela Lei nº 10.355, de 26 de dezembro de 2001;
>
> b) da Seguridade Social e do Trabalho, instituída pela Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002;
>
> c) do Seguro Social, instituída pela Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004;

SRTVS Quadra 701, Edifício Multiempresarial, Bloco "O", Sala 675, Asa Sul, Brasília/DF,
CEP : 70.340-000, Tel. (61) 3034-2767, email: vmradvogados@uol.com.br

d) da Previdência, da Saúde e do Trabalho, instituída pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006.

(...)

§ 5º Os servidores a que se refere este artigo perceberão seus respectivos vencimentos e vantagens como se em exercício estivessem no órgão de origem, **até a vigência da Lei que disporá sobre suas carreiras, cargos, remuneração, lotação e exercício**." (destaque nosso)

Trata-se de dispositivo que pretende regular os cargos e seus ocupantes que foram redistribuídos da Secretaria da Receita Previdenciária para a Receita Federal do Brasil com o fim de atuar na atividade fim do recém criado órgão.

Porém, o parágrafo 5º do dispositivo acaba por impedir a efetiva redistribuição dos cargos referidos no *caput*, cria discriminação entre esses cargos e os cargos análogos, de funções idênticas, oriundos da antiga Secretaria da Receita Federal, vulnera o art. 37, XXII, da Constituição da República, e atenta contra a própria finalidade da lei, conforme se demonstrará.

A conseqüência deste dispositivo estampou-se no art. 257, da Medida Provisória nº. 441/2008, que transferiu os cargos para o quadro do Ministério da Fazenda, incluiu referidos cargos em plano de cargos inespecífico, mas com a manutenção de suas atribuições, para serem exercidas na RFB, implicando em vulneração ao princípio da eficiência e ao inciso XXII, do art. 37, da Constituição da República.

Também se busca a declaração de inconstitucionalidade do art. 10, inciso II, da mesma Lei 11.457/2007, por violação ao princípio da isonomia, vez que o mencionado dispositivo transformou os cargos de técnicos da Receita Federal, em cargos de analistas-tributários da Receita Federal do Brasil, mas se omitiu em relação aos cargos técnicos de idênticas funções, atribuições e atividades, redistribuídos da Secretaria da Receita Previdenciária do INSS. à Receita Federal do Brasil e oriundos

II – DA LEGITIMIDADE *AD CAUSAM* E PERTINÊNCIA TEMÁTICA

A autora é entidade de classe de âmbito nacional, representa especificamente os servidores públicos da extinta Secretaria da Receita Previdenciária e foi constituída há mais de 16 (dezesseis) anos.

Preenchidos os pressupostos constitucionais e legais, nos exatos termos do art. 103, IX, da Constituição da República e do art. 2º, IX, da Lei 9.868/99, a autora detém a legitimidade necessária para propor a presente ação direta de inconstitucionalidade.

De acordo com seu Estatuto Social, a UNASLAF representa todos os servidores da extinta Secretaria da Receita Previdenciária do INSS espalhados por todo o território nacional, trata-se justamente daqueles servidores atingidos pelos dispositivos legais ora impugnados.

SRTVS Quadra 701, Edifício Multiempresarial, Bloco "O", Sala 675, Asa Sul, Brasília/DF,
CEP : 70.340-000, Tel. (61) 3034-2767, email: vmradvogados@uol.com.br

Presente essa realidade, extreme de dúvidas a pertinência temática que envolve a legitimação extraordinária da Associação-autora para a propositura da presente ação direta de inconstitucionalidade. Todos os servidores por ela representados foram atingidos pelos dispositivos tidos como inconstitucionais, razão pela qual é adequada a atuação da autora na tutela e interesses de seus associados e no debate constitucional proposto.

III – DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL

III.1. *CONSIDERAÇÕES PROPEDÊUTICAS*

A fim de demonstrar a inconstitucionalidade do dispositivo legal, mister algumas considerações propedêuticas, principalmente no que toca aos conceitos jurídicos de cargo, carreira, lotação e redistribuição.

Em suas lições de Direito Administrativo, o mestre Hely Lopes Meirelles[1] esclarece que os cargos públicos distribuem-se em *classes* e *carreiras*, e excepcionalmente, são criados como *isolados*. Mais adiante, o insigne administrativista pontua:

> "**Classe** – É o agrupamento de cargos da mesma profissão, e com idênticas atribuições, responsabilidades e vencimentos. As *classes* constituem os degraus de acesso na *carreira*.
>
> **Carreira** – É o agrupamento de classes da mesma profissão ou atividades, escalonadas segundo a hierarquia do serviço, para acesso privativo dos titulares dos cargos que a integram, mediante provimento originário. O conjunto de carreiras e de cargos isolados constitui o *quadro permanente do serviço* dos diversos Poderes e órgãos da Administração Pública. As carreiras iniciam-se e terminam nos respectivos *quadros*.
>
> **Quadro** – É o conjunto de carreiras, cargos isolados e funções gratificadas de um mesmo serviço, órgão ou Poder. O *Quadro* pode ser permanente ou provisório, mas sempre estanque, não admitindo promoção ou acesso de um para o outro.
>
> **Cargo de carreira** – É o que se escalona em classes, para acesso privativo de seus titulares, até o da mais alta hierarquia profissional.
>
> **Cargo isolado** – É o que não se escalona em classes, por ser o único na sua categoria. Os *cargos isolados* constituem exceção no funcionalismo, porque a hierarquia administrativa exige escalonamento das funções para aprimoramento do serviço e estimulo aos servidores, através da promoção vertical. Não é o arbítrio do legislador que deve predominar na criação de cargos isolados, mas sim a natureza da função e as exigências do serviço."

No mesmo sentido, o também renomado professor Celso Antônio Bandeira de Mello ensina[2] que os cargos públicos, quanto à sua posição no "quadro", classificam-se em *cargos de carreira* ou *cargos isolados*.

---

[1] *Direito administrativo brasileiro*. 24ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 1999, p. 372.

[2] Mello, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de direito administrativo*. 13ª ed. rev. ampl e atual., São Paulo: Malheiros, 2001, p. 276

SRTVS Quadra 701, Edifício Multiempresarial, Bloco "O", Sala 675, Asa Sul, Brasília/DF,
CEP : 70.340-000, Tel. (61) 3034-2767, email: vmradvogados@uol.com.br

5

Assim, os cargos serão de carreira quando encartados em uma série de 'classes' escalonadas em função do grau de responsabilidade e nível de complexidade das atribuições, e serão *isolados* quando criados sem a inserção em carreira. O citado mestre registra ainda que *classe* é o conjunto de cargos da mesma natureza de trabalho.

Quanto à lotação, o professor Celso Antônio obtempera:

> "Todos os cargos existentes encontram-se 'lotados' em algum quadro. Quadro, como se disse, é o conjunto de cargos isolados e de carreira. Na órbita federal há tantos quadros quantas sejam as unidades básicas de organização (Presidência da República e Ministérios).
>
> O número total de cargos de cada quadro é o que se denomina sua 'lotação'. A modificação da lotação de um quadro, pela passagem de cargo nele incluso para outro quadro – que tradicionalmente se denominava relotação –, atualmente, na esfera federal, se designa, conforme a Lei 8.112, 'redistribuição' (art. 37)."[3]

A redistribuição não foi objeto de menção expressa de nenhuma das Constituições Brasileiras. Todavia, o espírito que a movimenta é, sem dúvida, dirigido pelo princípio da eficiência, atualmente trazido à baila pelo art. 37, *caput*, da CF.[4]

Segundo Antônio Flávio de Oliveira[5], "[c]***onstitui a redistribuição fenômeno jurídico-administrativo decorrente da necessidade de reposicionar, na estrutura da administração, em virtude de modificação trazida por lei, cargos cujas atribuições foram deslocadas para a esfera de outro órgão***."

Para facilitar a compreensão do instituto da redistribuição de cargos, o mesmo doutrinador exemplifica:

> "A redistribuição é a movimentação do cargo do quadro de um órgão para o outro, decorrente da atribuição a outro órgão, diferente daquele original, da atividade a que o cargo corresponde. Isso significa que a entidade que originalmente tivesse, por exemplo, função fiscalizadora, ao deixar de possuí-la deverá ter os cargos correspondentes ao exercício dessa atividade redistribuídos para o quadro do órgão que assumiu essa atividade."[6]

III.2. *DA VIOLAÇÃO AO ART. 37, XXII, DA CONSTITUIÇÃO*

A Lei 11.457, de 16 de março de 2007, criou a Receita Federal do Brasil a partir da aglutinação das atribuições da Secretaria da *Receita Federal* e da Secretaria da *Receita Previdenciária*, anteriormente subordinada ao Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS, bem como dispôs sobre a Administração Tributária Federal, alterando uma série de leis, conforme enuncia sua ementa.

Em verdade, a referida lei criou o que se convencionou denominar de "Super Receita".

---

[3] Idem., p. 278/279

[4] Oliveria, Antônio Flávio de. *Servidor público: remoção, cessão, enquadramento e redistribuição.* 2ª ed. rev.. e ampl., Belo Horizonte: Fórum, 2005. p.25.

[5] Ob. cit., p. 191.

[6] Idem, p.24.

SRTVS Quadra 701, Edifício Multiempresarial, Bloco "O", Sala 675, Asa Sul, Brasília/DF,
CEP : 70.340-000, Tel. (61) 3034-2767, email: vmradvogados@uol.com.br

000 6

Para operacionalizar a transformação da administração tributária do Estado, realizar o princípio da eficiência e permitir que o serviço público de arrecadação e fiscalização das contribuições previdenciárias não sofresse solução de continuidade, os cargos dos servidores da extinta Secretaria da Receita Previdenciária foram redistribuídos para a Receita Federal do Brasil - RFB.

A redistribuição se deu por força do art. 12, da Lei 11.457/2007, com os parágrafos 4º e 5º acrescidos pela Lei 11.501/2007 (decorrente da conversão da Medida Provisória nº. 359, publicada no mesmo dia da Lei 11.457), confira:

> "Art. 12. Sem prejuízo do disposto no art. 49 desta Lei, <u>são redistribuídos</u>, na forma do disposto no art. 37 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, <u>para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, os cargos dos servidores que, na data da publicação desta Lei, se encontravam **em efetivo exercício** na Secretaria de Receita Previdenciária ou nas unidades técnicas e administrativas a ela vinculadas e sejam titulares de cargos integrantes</u>:
>
> I - do Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006;
>
> II - das Carreiras:
>
> a) Previdenciária, instituída pela Lei nº 10.355, de 26 de dezembro de 2001;
>
> b) da Seguridade Social e do Trabalho, instituída pela Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002;
>
> c) do Seguro Social, instituída pela Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004;
>
> d) da Previdência, da Saúde e do Trabalho, instituída pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006.
>
> (...)
>
> § 4º Os servidores referidos neste artigo poderão, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da data referida no inciso II do caput do art. 51 desta Lei, optar por sua permanência no órgão de origem.
>
> § 5º Os servidores a que se refere este artigo perceberão seus respectivos vencimentos e vantagens como se em exercício estivessem no órgão de origem, <u>**até a vigência da Lei que disporá sobre suas carreiras, cargos, remuneração, lotação e exercício**</u>." (destaque nosso)

Consoante se infere do disposto no § 5º acima transcrito, os cargos redistribuídos da Secretaria da *Receita Previdenciária* não foram integrados à carreira do órgão de destino, apesar de os servidores ocupantes desses cargos terem sido lotados e estarem exercendo suas funções na Receita Federal do Brasil – RFB.

Noutros mais singelos termos, o § 5º do art. 12 'suspendeu' a redistribuição real dos cargos até que lei futura tratasse sobre a 'nova carreira' desses servidores dentro da recém criada Receita Federal do Brasil.

Assim, os servidores da extinta Secretaria da *Receita Previdenciária* do INSS foram retirados da Carreira do Seguro Social, redistribuídos para a Receita Federal do Brasil e incluídos em lugar nenhum, conquanto permanecessem trabalhando na atividade fim da Receita Federal do Brasil, tal como exatamente era feito na Secretaria da Receita Previdenciária.

SRTVS Quadra 701, Edifício Multiempresarial, Bloco "O", Sala 675, Asa Sul, Brasília/DF,
CEP : 70.340-000, Tel. (61) 3034-2767, email: vmradvogados@uol.com.br

O *caput* do artigo se refere à redistribuição (relotação) dos cargos dos servidores que estavam em **efetivo exercício**, mas o §5º estabelece que a 'lotação' e 'exercício' seriam matéria de lei futura.

Assim, a norma criou a inusitada situação em que servidores já lotados na Receita Federal do Brasil, em virtude da redistribuição (relotação) de seus cargos, que somente se deu por estarem "em efetivo exercício" e, portanto, com funções e exercício bem definidos, deveriam aguardar uma legislação futura que disporia sobre, pasme, seus cargos, lotação e exercício!

Ora, essa futura lei não poderia dispor de forma diversa acerca da lotação e do exercício desses servidores, principalmente quando considerada a subordinação do parágrafo 5º ao *caput* do artigo, sob pena de malferimento à própria finalidade da lei e, nesse sentido, ao princípio da razoabilidade.

Não obstante, a situação jurídica instalada pelo referido dispositivo legal se torna deveras mais incongruente se considerada a ordem que o art. 37, inciso XXII, da Constituição da República – incluído pela Emenda nº. 42, de 19 de dezembro de 2003 – procurou impor ao poderes constituídos. Segundo o referido dispositivo constitucional:

> "Art. 37. *omissis*
> (...)
> XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por **servidores de carreiras específicas**, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e **atuarão de forma integrada**, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio." (destacamos)

A norma constitucional impõe que a administração tributária da União seja exercida por "**servidores de carreiras específicas**".

Portanto, fixado que os cargos isolados são aqueles **não inseridos em carreiras**, tem-se que a lei instituidora da Receita Federal do Brasil não poderia contrariar o mandamento constitucional e criar a figura de *cargos isolados* exercendo a atividade fim da administração tributária federal. O § 5º, do art. 12, da Lei 11.457/2007, por isso, é flagrantemente inconstitucional.

Os servidores da extinta Secretaria da *Receita Previdenciária*, apesar de redistribuídos à RFB, não foram inseridos na única carreira específica existente naquele órgão, qual seja a Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil, composta pelos cargos de AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL e ANALISTA-TRIBUTÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, conforme estabeleceu o art. 5º, da Lei 10.593/2002, alterado pelo art. 9º, da Lei 11.457/2007:

> "Art. 5º. Fica criada a Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil, composta pelos cargos de nível superior de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil."

SRTVS Quadra 701, Edifício Multiempresarial, Bloco "O", Sala 675, Asa Sul, Brasília/DF,
CEP : 70.340-000, Tel. (61) 3034-2767, email: vmradvogados@uol.com.br

0001 8

) se não bastasse, a "**forma integrada**" de atuação das
admini ibutárias também foi violada pelo § 5º, do art. 12, da Lei
11.45' claro intuito constitucional sempre foi a racionalização da atividade
arrec Estado, que resta prejudicada conforme se exporá adiante.

) extirpar os servidores responsáveis pela arrecadação das receitas
pre do Estado da única carreira específica da recém criada Receita
Federal asil, o § 5º, do art. 12, da Lei 11.457/2007 contrariou a ineludível norma do art. 37, XXII, da Constituição Federal.

Registre-se que os cargos de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil, que compõem a mencionada carreira, conquanto sejam de nível superior, decorreram da transformação dos cargos de nível médio de Técnico da Receita Federal, nos termos do art. 10, inciso II, da Lei 11.457/2007:

> "Art. 10. Ficam transformados:
> (...)
>
> II - em cargos de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil, de que trata o art. 5º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002, com a redação conferida pelo art. 9º desta Lei, os cargos efetivos, ocupados e vagos, **de Técnico da Receita Federal** da Carreira Auditoria da Receita Federal prevista na redação original do art. 5º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002." (destaque nosso)

Assim, nunca houve óbices à inserção dos técnicos previdenciários (nível médio) e dos analistas previdenciários (nível superior) da extinta Secretaria da Receita Previdenciária, na Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil, como cargos de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil.

Do exposto, resta evidenciada a inconstitucionalidade do §5º, do art. 12, da Lei 11.457/2007, por afronta direta ao art. 37, XXII, da Constituição da República.

O apontado vício de inconstitucionalidade se franqueou com a edição da Medida Provisória nº. 441, de 29 de agosto de 2008, que em seu art. 257 operou a transposição automática dos cargos referidos no art. 12, da Lei 11.457/2007, para o quadro do Ministério da Fazenda e os inseriu no Plano Especial de Cargos **do Ministério da Fazenda** - PECFAZ.

Resulta que, apesar de redistribuídos para um órgão específico (Receita Federal do Brasil), com quadro próprio, para o desempenho da atividade precípua desse órgão e fazendo parte de sua lotação desde maio de 2007, foram incluídos em quadro e em plano de cargos de outro órgão (Ministério da Fazenda).

Assim, o Capítulo I, Seção XXXVI, da MP 441/2008, que compreende os arts. 228 a 269 e trata do plano de cargos do pessoal do Ministério da Fazenda, a pretexto de dispor acerca do §5º, do art. 12, da Lei 11.457/2007, incluiu os cargos ali previstos no quadro de um órgão estranho às suas atribuições, num plano de cargos inespecífico, mas com o fito de mantê-los exercendo suas atividades na RFB, confira:

SRTVS Quadra 701, Edifício Multiempresarial, Bloco "O", Sala 675, Asa Sul, Brasília/DF,
CEP : 70.340-000, Tel. (61) 3034-2767, email: vmradvogados@uol.com.br

"Art. 257. Ficam automaticamente transpostos para o PECFAZ, a contar de 1º de julho de 2008, os cargos de provimento efetivo referidos no art. 12 da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007.

§ 1º O disposto no caput não alcança os cargos dos servidores que realizaram a opção de que trata o § 4º do art. 12 da Lei nº 11.457, de 2007.

§ 2º Os servidores ocupantes dos cargos referidos no caput poderão, no prazo de noventa dias contados da data de publicação desta Medida Provisória, optar por permanecer na situação em que se encontravam na data anterior à da entrada em vigor desta Medida Provisória e pelo conseqüente retorno a seu órgão de origem, na forma do Termo de Opção constante do Anexo CXLIII.

§ 3º Os servidores titulares dos cargos de que trata o caput, **do Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda**, serão enquadrados nos cargos do PECFAZ, de acordo com as respectivas denominações, atribuições, os requisitos de formação profissional e a posição relativa na tabela de remuneração, nos termos do Anexo CXLI.

§ 4º O retorno dos servidores ao órgão ou entidade de origem de que trata o § 2º será gradativo e ocorrerá até 31 de julho de 2009, contados a partir da publicação desta Medida Provisória, conforme disposto em regulamento.
(...)

Art. 261. O enquadramento dos cargos no PECFAZ não representa, para qualquer efeito legal, inclusive para efeito de aposentadoria, descontinuidade em relação aos cargos **e às atribuições atuais desenvolvidas pelos servidores titulares dos cargos de provimento efetivo enquadrados no PECFAZ nos termos dos arts. 256, 257 e 258**." (destaque nosso)

Em síntese, pretende-se que esses servidores permaneçam exercendo suas atividades e atribuições típicas de arrecadação tributária na Receita Federal do Brasil, mas integrando carreira inespecífica e pertencendo ao quadro do Ministério da Fazenda, em patente contradição com o disposto no art. 37, XXII, da Constituição. Daí a inconstitucionalidade do §5º, do art. 12, da Lei 11.457/2007 e do art. 257, da MP 441/2008.

III.2. *DA VIOLAÇÃO À ISONOMIA – ART.5º, DA CONSTITUIÇÃO*

Por força da Lei 11.457/2007, os auditores-fiscais da Previdência Social também foram redistribuídos à RFB (art. 8º), mas seus cargos foram transformados em cargos de auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil (art. 10).

Já os técnicos da receita federal, cujos cargos guardam estrita consonância com os cargos técnicos oriundos da extinta Secretaria da Receita Previdenciária, foram transformados em analistas-tributários da receita federal do Brasil (art. 10, II). Contudo não se conferiu o mesmo tratamento ao pessoal egresso do INSS, que apesar de redistribuídos não tiveram seus cargos transformados.

A partir da leitura do art. 6º, §2º da Lei 10.593/2002, com a redação dada pela Lei 11.457/2007, constata-se que as atribuições do cargo de analista-tributário da RFB são exatamente as atribuições dos servidores egressos da extinta Secretaria da Receita Previdenciária e redistribuídos à RFB por força do art. 12, da Lei 11.457/2007.

Em suma, diante de uma mesma situação jurídica, conferiu-se tratamento distinto e discriminatório a servidores em posições idênticas, vulnerando-se o princípio da isonomia.

SRTVS Quadra 701, Edifício Multiempresarial, Bloco "O", Sala 675, Asa Sul, Brasília/DF,
CEP : 70.340-000, Tel. (61) 3034-2767, email: vmradvogados@uol.com.br

A identidade das atribuições, da natureza e do grau de responsabilidade entre o cargo de técnico da receita federal, transformado em analista-tributário da RFB e os cargos de técnico e analista previdenciários da extinta Secretaria da Receita Previdenciária, patenteia-se com a análise histórica da legislação sobre os referidos cargos, conforme se passa a demonstrar.

De forma inaugural, convém a transcrição de trecho da Lei 5.645/1970, que estabelecia diretrizes para a classificação de cargos do serviço civil da União e das autarquias federais. Referida lei dispunha:

> "Art. 1º A classificação de cargos do Serviço Civil da União e das autarquias federais obedecerá às diretrizes estabelecidas da presente lei.
>
> Art. 2º Os cargos serão classificados como de provimento em comissão e de provimento efetivo, enquadrando-se, básicamente, nos seguintes Grupos:
>
> De Provimento em Comissão
>
> I - Direção e Assessoramento Superiores.
>
> De Provimento Efetivo
>
> II - Pesquisa Científica e Tecnológica
>
> III - Diplomacia
>
> IV - Magistério
>
> V - Polícia Federal
>
> **VI - Tributação, Arrecadação e Fiscalização**
>
> (...)
>
> Art. 3º Segundo a correlação e afinidade, a natureza dos trabalhos, ou o nível de conhecimentos aplicados, cada Grupo, abrangendo várias atividades, compreenderá:
>
> (...)
>
> **VI - Tributação, Arrecadação e Fiscalização: os cargos com atividades de tributação, arrecadação e fiscalização de tributos federais.**" (destaque nosso)

Por sua vez, o Decreto nº. 72.933 de 16/10/1973, publicado no D.O.U. de 17/10/1973, que regulamentou o grupo - **Tributação, Arrecadação e Fiscalização**, dispunha no art. 1º, as atividades que enquadrariam os cargos no referido grupo e ainda:

> "ART. 3 - O Grupo - Tributação Arrecadação e Fiscalização é constituído pelas Categorias Funcionais abaixo indicadas:
>
> Código TAF-601 - Técnico de Tributos Federais
>
> Código TAF-602 - Controlador da Arrecadação Federal
>
> Código TAF-603 - Fiscal de Tributos Federais
>
> Código TAF-604 - Fiscal de Tributos de Açúcar e Álcool
>
> Código TAF-605 - Fiscal de Contribuições Previdenciárias.
>
> Parágrafo único. As classes das Categorias Funcionais previstas neste artigo são distribuídas pela escala de níveis do Grupo, na forma do Anexo.
> (...)

SRTVS Quadra 701, Edifício Multiempresarial, Bloco "O", Sala 675, Asa Sul, Brasília/DF,
CEP : 70.340-000, Tel. (61) 3034-2767, email: vmradvogados@uol.com.br

11

ART. 5 - Poderão integrar as Categorias Funcionais de que trata o ART.3 deste Decreto, mediante transposição ou transformação, os atuais cargos vagos e ocupados, cujas atividades guardem correlação com as indicadas no ART.1, observado o seguinte critério:
(...)

V - na Categoria Funcional de **Fiscal de Contribuições Previdenciárias**, por transposição, os cargos de Inspetor de Previdência e Fiscal de Previdência e, por transformação, os de Inspetor de Seguros, Inspetor de Risco, Inspetor de Indústria Salineira, Inspetor de Trabalho, Tesoureiro e Tesoureiro Auxiliar, cujos ocupantes estejam em exercício no Instituto Nacional de Previdência Social."

Importa ressaltar que o INSS foi criado após o advento da Constituição de 1988, a partir da fusão do Instituto Nacional de Previdência Social - INPS e do Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social – IAPAS.

Antes, porém, o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, o SINPAS, era composto por diferentes entidades, cada qual com funções e atribuições específicas e entre elas situava-se o IAPAS, que exercia a função arrecadatória e fiscalizadora no que pertine a certas contribuições, conforme dispunha o art. 13, da Lei 6.349/77:

"Art. 13 - Ao IAPAS compete:

I - promover a arrecadação, fiscalização e cobrança das contribuições e demais recursos destinados à previdência e assistência social;
(...)

§ 1º - São atribuídos ao IAPAS os atuais poderes, competências e atribuições do INPS, do FUNRURAL, do IPASE e das demais entidades do SINPAS para arrecadar, fiscalizar e cobrar as contribuições e demais recursos destinados à previdência e assistência social, e aplicar as sanções previstas para os casos de inobservância das normas legais respectivas."

Vê-se, pois, que os cargos dos servidores do IAPAS enquadravam-se no grupo de tributação, arrecadação e fiscalização, o mesmo grupo dos servidores responsáveis pelos demais tributos de competência da União.

Enfim, o IAPAS fundiu-se ao INPS para formar o INSS, que possuía entre seus órgãos, de forma bem definida, com competência delimitada e funções próprias e estanques, a Secretaria de Arrecadação do INSS (formada pelos servidores do IAPAS), depois transformada em Secretaria da Receita Previdenciária, que foi extinta pela Lei 11.457/2007 em vista da aglutinação de suas atribuições e aproveitamento de seus cargos para a formação da Receita Federal do Brasil.

Assim, à época da criação do IAPAS, sob a vigência da Lei 5.645/70 tanto os cargos da Secretaria da Receita Federal, quanto os da Secretaria da Receita Previdenciária possuíam a mesma classificação e se enquadravam no mesmo grupo de cargos. E, desde então, possuem atribuições idênticas para desempenhar igual tipo atividade.

Sucede, entretanto, que o Ministério da Fazenda e a Secretaria da Receita Federal fizeram o "dever de casa" e instituíram carreira própria com a edição do Decreto-Lei nº. 2.225/85, identificando precisamente os seus cargos, de forma bastante nítida e com rara solidez no serviço público do Brasil.

SRTVS Quadra 701, Edifício Multiempresarial, Bloco "O", Sala 675, Asa Sul, Brasília/DF,
CEP : 70.340-000, Tel. (61) 3034-2767, email: vmradvogados@uol.com.br

Posteriormente, aquela carreira foi reestruturada pela Medida Provisória nº. 1.915/99, convertida na Lei 10.593/2002, que, alterada pela Lei 11.457/2007, passou a reger a carreira específica da Administração Tributária Federal (RFB).

O Ministério da Previdência e os institutos de previdência, entretanto, não o fizeram com a mesma presteza e agilidade, principalmente porque havia grandes dificuldades político-administrativas de se conceder tratamento especial apenas para uma pequena parcela dos servidores do INSS, em detrimento aos demais servidores componentes da mesma autarquia, mas com funções diversas.

Contudo, mesmo após o advento da Constituição de 1988 e a criação do INSS, a Lei 8.212/91, que instituiu e rege o Plano de Custeio da Seguridade Social precisou fixar diretrizes e parâmetros para **distinguir** quais tributos competiam a qual órgão (Secretaria da Receita Federal ou Secretaria da Receita Previdenciária), tamanha a identidade de funções entre ambos. Tais normas também evidenciam a identidade de atribuições dos cargos daqueles órgãos:

> "Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
>
> § 1º É prerrogativa do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e do Departamento da Receita Federal-DRF o exame da contabilidade da empresa, não prevalecendo para esse efeito o disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial, ficando obrigados a empresa e o segurado a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados.
>
> § 2º A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
>
> § 3º Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
>
> § 4º Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-responsável o ônus da prova em contrário.
>
> § 5º O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.

SRTVS Quadra 701, Edifício Multiempresarial, Bloco "O", Sala 675, Asa Sul, Brasília/DF,
CEP : 70.340-000, Tel (61) 3034-2767, email: vmradvogados@uol.com.br

13

> § 6º Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
>
> § 7º O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação de débito, auto-de-infração, confissão ou documento declaratório de valores devidos e não recolhidos apresentado pelo contribuinte."

Quanto à especificidade dos cargos da Secretaria da Receita Previdenciária, bem como sua qualificação no que toca à arrecadação e fiscalização, registre-se o disposto no art. 83, da Lei 8.212/91:

> "Art. 83. O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS deverá implantar um programa de qualificação e treinamento sistemático de pessoal, bem como promover a reciclagem e redistribuição de funcionários conforme as demandas dos órgãos regionais e locais, visando a melhoria da qualidade do atendimento e o controle e a eficiência dos sistemas de arrecadação e fiscalização de contribuições, bem como de pagamento de benefícios."

Daí porque não há qualquer dificuldade jurídica, administrativa ou operacional para inserir os cargos redistribuídos (art. 12, da Lei 11.457/2007) na única carreira existente na recém-criada Receita Federal do Brasil.

Ao revés, há impedimento jurídico-constitucional de mantê-los exercendo as atividades precípuas da Receita Federal do Brasil, mas fora da carreira específica ou, pior, fora do quadro do órgão, seja em razão do ordenamento administrativo imposto pela Constituição, seja em razão da afronta ao princípio da isonomia.

Em suma, violou-se a isonomia na medida em que a Lei 11.457/2007 aglutinou as atribuições da Secretaria da Receita Federal e da Secretaria da Receita Previdenciária e seu art. 10, transformou os auditores do INSS, em auditores da RFB e os técnicos da receita federal em analistas-tributários da RFB, mas se omitiu em relação aos cargos técnicos de mesma função e atribuições oriundos do INSS.

III.3 *DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA*

De outro lado, a situação instalada pelo §5º, do art. 12, da Lei 11.457/2007 e a subseqüente Medida Provisória nº. 441/2008, art. 257, que transfere os cargos redistribuídos à RFB para o Ministério da Fazenda, os inclui em plano de cargos inespecíficos, mas os mantém em exercício na Receita Federal do Brasil, transgride o princípio da eficiência, expresso no art. 37 *caput* da Constituição.

Inicialmente, convém repisar que o próprio instituto da redistribuição se ampara no princípio da eficiência. Tratando do referido instituto e se valendo de exemplo perfeitamente adequado à presente questão, o professor Antônio Flávio de Oliveira[7], pontua:

[7] Oliveria, Antônio Flávio de. *Servidor público: remoção, cessão, enquadramento e redistribuição*. 2ª ed. rev.. e ampl., Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 190, 192 e 193.

SRTVS Quadra 701, Edifício Multiempresarial, Bloco "O", Sala 675, Asa Sul, Brasília/DF,
CEP : 70.340-000, Tel. (61) 3034-2767, email: vmradvogados@uol.com.br

14

"Coaduna o instituto com o princípio da eficiência, pois se a cada modificação na estrutura administrativa, em que se redefinisse as atribuições dos órgãos que compõem a atividade estatal, fosse necessário colocar os servidores de qualquer atribuição transferida para outro órgão em disponibilidade e realizar novos concursos, certamente haveriam altos custos para a atividade estatal, tanto pela perda da experiência desses servidores, quanto pelas despesas diretamente decorrentes da necessidade de adoção dessas medidas.

(...)

Seria insustentável, sob o ponto de vista da Economicidade, que ao se criar uma nova Secretaria de Estado todos os servidores daquela anteriormente extinta, com atribuições perfeitamente compatíveis com a nova estrutura, tivessem que ser colocados em disponibilidade remunerada e realizado novo concurso para o provimento de vagas da nova secretaria criada.

Também não há razão que ampare ser necessária e adequada a providência de pôr servidores existentes em disponibilidade e realizar concurso para a admissão de outros com funções idênticas simplesmente porque ocorreu mudança na estrutura organizacional da Administração."

Afastar a inclusão dos servidores redistribuídos na carreira específica da RFB, importará na impreterível necessidade de criação de novos cargos, para preencher o vazio, bem como de realização de concurso público para a contratação de pessoal, que antes de iniciar o exercício de suas funções precisará ser treinado.

Dessarte, além do gasto com o pagamento dos servidores redistribuídos, haverá o exponencial aumento de gasto público com o novo pessoal contratado e o respectivo treinamento, sem descurar da solução de continuidade do serviço público de arrecadação tributária da União, pois os servidores se transferidos para o Ministério da Fazenda, como fez o art. 257, da MP 441/2008, **NÃO PODERÃO** desempenhar as atribuições precípuas da RFB.

Aliás, nesse sentido, é bom salientar a recente decisão do Tribunal de Contas da União proferida pela 1ª Câmara, no **Acórdão nº. 503/2008**, **TC 006.576/2007-0** (em anexo), com a seguinte determinação:

"1. à Receita Federal do Brasil, ao Serpro, à Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, à Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que:

-em conjunto e no prazo máximo de 120 dias, contados a partir da ciência desta determinação, encaminhem ao Tribunal de Contas da União, por intermédio da 2ª SECEX, plano de execução de medidas que visem a solucionar a questão do desvio de função de empregados celetistas do Serpro, estagiários **e servidores do PCC/PGPE, em atividade na RFB** e em outros órgãos do Ministério da Fazenda, tendo em vista os potenciais riscos ao erário, advindos de demandas judiciais por desvio de função, **e à integridade dos sistemas da Receita Federal do Brasil, decorrentes do acesso irrestrito a informações e dados sigilosos**;

2. aos órgãos antes referidos que levem em conta, entre outros, os seguintes aspectos na implementação das medidas reclamadas no item anterior: a) as atribuições que os servidores de outros órgãos cedidos à RFB podem desempenhar; b) responsabilização das chefias imediatas por desvio de função; e) elaboração de normas e procedimentos que visem à sustentabilidade das providências a serem adotadas; e f) cronograma de implantação das propostas (...)"

SRTVS Quadra 701, Edifício Multiempresarial, Bloco "O", Sala 675, Asa Sul, Brasília/DF,
CEP : 70.340-000, Tel. (61) 3034-2767, email: vmradvogados@uol.com.br

Eminentes julgadores, recentemente esta Corte entendeu que é necessária a edição de lei complementar para fixar o prazo de prescrição para cobrança dos tributos previdenciários, fixado este entendimento, restou definido que o prazo prescricional para a cobrança desses tributos é também de 05 (cinco) ano, nos termos Código Tributário Nacional. 15

A conseqüência imediata da ausência desses servidores na RFB, dada a volumosa quantidade de procedimentos administrativos em espera, desde o lançamento à inscrição em dívida ativa, será um grandioso prejuízo ao erário.

E mais, será necessário alocar no INSS a grande massa de servidores redistribuídos, que seguramente para lá retornarão se mantida a atual situação, pois já o estão fazendo e, pior, sem existir no INSS, qualquer órgão com atividades adequadas ou compatíveis com as atribuições que desempenham há anos.

Em contrapartida, a inclusão dos servidores redistribuídos na carreira específica, como analistas-tributários da RFB, além de obedecer à Constituição da República, também alivia o gasto do Estado com novas contratações, com treinamento de pessoal e importa em reduzido aumento de custo, pois os servidores redistribuídos já fazem parte da folha de pagamento da União.

Desta feita, a manutenção da situação instalada pelo §5º, art. 12 da Lei 11.457/2007 e pelo art. 257, da Medida Provisória nº. 441/2008, redundará em opção de retorno dos servidores ao INSS e com isso se estará vulnerando o princípio da eficiência contido no *caput* do art. 37, da Constituição.

IV – DA MEDIDA CAUTELAR

Nesta passo, em reverência à precaução e como meio à impedir a concretização de efeitos danosos aos servidores, com a "automática" inclusão de seus cargos em plano de cargos alheio às regras constitucionais e a correspondente diminuição salarial operada por via oblíqua, já para o mês de outubro do corrente ano, é medida salutar a concessão de provimento cautelar.

Pretende-se, com o provimento, suspender os efeitos do art. 257, da Medida Provisória nº. 441, de 29 de agosto de 2008, que segundo exposto, transfere os servidores redistribuídos pelo art. 12, da Lei 11.457/2007 à Receita Federal do Brasil, para o quadro do Ministério da Fazenda e os inclui em plano de cargos inespecífico, mas os mantém desempenhando as atribuições e funções específicas do órgão administrativo-tributário.

A transferência dos cargos técnicos da extinta Secretaria da Receita Previdenciária para o Ministério da Fazenda, perpetrada pelo art. 257, da MP 441/2008, afronta de maneira nítida o princípio da eficiência.

Destaque-se que não há qualquer prejuízo à União, nem perigo de irreversibilidade no provimento pleiteado. Entretanto, à vista do prazo decadencial de 90 (noventa) dias para a opção dos servidores, estampado no parágrafo 2º, do art. 257, da Medida Provisória nº. 441/2008, a ausência desta suspensão requerida redundará em prejuízo para o servidor, que perderá um direito.

SRTVS Quadra 701, Edifício Multiempresarial, Bloco "O", Sala 675, Asa Sul, Brasília/DF,
CEP : 70.340-000, Tel. (61) 3034-2767, email: vmradvogados@uol.com.br

Desta feita, em virtude da possibilidade, ainda que potencial, da declaração de inconstitucionalidade do art. 257, da MP 441/2008 e presente o exíguo prazo para os servidores optarem em se afastar dos efeitos da mencionada norma e não serem incluídos no plano especial de cargos do Ministério da Fazenda, nem perderem o aumento de vencimentos concedido pela mesma MP aos funcionários do INSS, urge a concessão do provimento pretendido. 15

V - DO PEDIDO

Ante o exposto, a autora requer:

a) a **concessão da medida liminar,** nos termos do art. 12, da Lei nº 9.868/99, **para determinar a sustação imediata dos efeitos do art. 257 e seus parágrafos, da Medida Provisória nº. 441/2008 ou do dispositivo correspondente em eventual lei de conversão, até o julgamento final da presente ação,** notadamente quanto à transposição prevista no art. 257 e parágrafo 2º, da indigitada Medida Provisória;

b) a citação do Advogado Geral da União para promover a defesa do ato normativo atacado, nos termos do artigo 103, da Constituição da República;

c) a intimação do Procurador-Geral da República para opinar no feito, nos termos do art. 103, § 1º, da Constituição Federal;

d) **a procedência do pedido para**, confirmando a liminar outrora concedida, **declarar a inconstitucionalidade material do § 5º, do art. 12, da Lei nº 11.457/2007, a inconstitucionalidade por omissão do art. 10, II, da mesma Lei, e ainda, a inconstitucionalidade do art. 257 da Medida Provisória 441/2008**, com eficácia *ex tunc*, de modo a que os servidores egressos da Secretaria da Receita Previdenciária do INSS sejam inseridos na única e existente carreira específica da Receita Federal do Brasil;

e) A juntada dos seguintes documentos: encartes de jornais de circulação nacional; Portaria da lavra da Delegada da Receita em Campinas; tabela comparativa entre a carreira do Seguro Social e o Plano de Cargos do Ministério da Fazenda, para o qual foram 'transpostos' os servidores; e o Acórdão do TCU nº. 503/2008.

Nesses termos, espera deferimento.
Brasília, 23 de setembro de 2008.

Raphael Sampaio Malinverni
OAB/DF 18.589

Igor Ramos Silva
OAB/DF 20.139

Diego Vega Possebon da Silva
OAB/DF 18.639

SRTVS Quadra 701, Edifício Multiempresarial, Bloco "O", Sala 675, Asa Sul, Brasília/DF,
CEP : 70.340-000, Tel. (61) 3034-2767, email: vmradvogados@uol.com.br

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração, a **ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - UNASLAF**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 73.369.795/0001-83, estabelecida no SCN - Quadra 06, bloco "A", conjunto "A", Venâncio 3000 (Id), sala 608, neste ato representada por sua presidente, Sra. WALDETE ROLIM, brasileira, separada judicialmente, servidora pública, portadora da carteira de identidade nº. MG-1339665 SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº. 051493806-44, residente e domiciliada na Rua Ariramba, nº. 90, Alípio de Melo, Belo Horizonte/MG, Cep 30830-670, nomeia e constitui como seus procuradores **Diego Vega Possebon da Silva**, advogado inscrito na **OAB-DF** sob o nº **18.589, Igor Ramos Silva**, advogado inscrito na **OAB-DF** sob o nº **20.139, Raphael Sampaio Malinverni**, advogado inscrito na **OAB-DF** sob o nº **18.639** e **Rômulo Dias de Paula,** advogado inscrito na **OAB-DF** sob o nº **20.877,** todos com endereço profissional no SRTVS Quadra 701, Edifício Multiempresarial, Bloco "O", Sala 675, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.340-000, Tel. (61) 3034-2767, email: vmradvogados@uol.com.br, aos quais confere os poderes para, conjunta ou individualmente, defender os seus direitos e interesses em Juízo ou fora dele, podendo para tanto dispor dos poderes para o foro em geral, com as cláusulas *ad judicia* e *et extra*, em qualquer Justiça, Instância ou Tribunal ou repartição pública e, ainda, contra qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, sendo permitido receber, confessar, reconhecer a procedência do pedido, desistir, transigir, firmar compromisso, dar e receber quitação, requerer certidões e traslados, tirar cópias, redigir defesas, requerimentos, acompanhar processos e procedimentos administrativos, podendo, ainda, substabelecer, com ou sem reserva, os poderes que lhes foram outorgados, em especial para promover Ação Direta de Inconstitucionalidade em face dos arts. 10, II e 12, §5º, ambos da Lei 11.457/2007 e art. 257, da Medida Provisória nº. 441/2008.

Brasília – DF, 24 de setembro de 2008.

Outorgante

Receita Federal

018

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
73.369.795/0001-83 MATRIZ		**21/09/1993**

NOME EMPRESARIAL **UNASLAF UNIAO NAC SERV LIN ARREC FISC PROC DA PREV SOC**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **UNASLAF**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **94.20-1-00 - Atividades de organizações sindicais**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **313-1 - ENTIDADE SINDICAL**			
LOGRADOURO **ACN QD 06 BL A ED VEN 3000**	NÚMERO **SN**	COMPLEMENTO **SALA 608**	
CEP **70.310-500**	BAIRRO/DISTRITO **ASA NORTE**	MUNICÍPIO **BRASILIA**	UF **DF**
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **24/09/2005**	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.

Emitido no dia **26/09/2008** às **15:18:28** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 26/09/2008

1. OFICIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS
Ficou arquivada cópia em [illegible]
sob o n.00084102

UNASLAF
Associação Nacional dos Servidores da Secretaria da Receita Previdenciária
Sede: SCN Q/6 Venâncio 3000 B/A Cj/608 – Tel/Fax: (061) 33282426 CEP: 70.718-900
Brasília/DF
Home page: www.unaslaf.org.br E-mail: unaslaf@terra.com.br

ATA da Reunião Extraordinária do Conselho Executivo da UNASLAF realizada em 16 de setembro de 2008.

Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e oito na sede da UNASLAF, localizada no Setor Comercial Norte, quadra seis, Venâncio três mil, bloco "A", sexto andar, conjunto seiscentos e oito, reuniu-se o Conselho Executivo da UNASLAF, atendendo as determinações estatutárias conforme dispõe o artigo trinta e seis, parágrafo terceiro, através de edital de convocação encaminhado aos membros do Conselho, através de mensagem eletrônica em data de nove de setembro de dois mil e oito. Presentes os seguintes membros: Waldete Rolim, vice presidente de administração, Nilda Maria Cachigian, vice presidente de finanças, Gleymilda Terra e Silva, vice presidente de política de classe, assuntos jurídicos e parlamentares e Claudete Henrique, vice presidente de comunicação social,e, justificada a ausência da Senhora Simone Maria de Oliveira Antunes de Melo – Presidente do Conselho Executivo - por motivo de força maior face a mesma estar de licença médica não podendo portanto locomover-se em viagem para esta capital,para deliberação da seguinte pauta: 1-Deliberação sobre autorização para que sejam impetradas ações judiciais, incluindo ações diretas de inconstitucionalidade contra a Medida Provisória 441 de 2008 e a Lei 11457 de 2007, 2-Assuntos gerais. A senhora Waldete Rolim, presidente em exercício convidou a senhora Claudete Henrique para secretariar os trabalhos. A senhora Waldete Rolim colocou em discussão o primeiro item da pauta que diz respeito sobre a necessidade urgente da UNASLAF impetrar ações judiciais visando assegurar os direitos dos servidores, principalmente em decorrência da edição da Medida Provisória 441 de 29 de agosto de 2008. Após debaterem o assunto as integrantes do Conselho Executivo concluíram e decidiram por unanimidade: - Autorizar e determinar aos advogados da UNASLAF Drs. Igor Ramos Silva, Raphael Sampaio Malinverni e Diego Vega Possebon da Silva a impetrarem, com urgência, duas ações diretas de inconstitucionalidade. A primeira com vistas a declarar a inconstitucionalidade da inclusão no PECFAZ - Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, criado através da Medida Provisória 441 de 2008, dos servidores originários do INSS que foram

1. OFICIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00084102

redistribuídos para a Secretaria da Receita Federal do Brasil. A finalidade da segunda ação direta é declarar a inconstitucionalidade do § 5º do artigo 12 da Lei 11457 de 2007. Ainda relacionado ao item primeiro da pauta, também por unanimidade foi definido que os advogados da UNASLAF deverão impetrar imediatamente ações judiciais visando assegurar o retorno imediato ao INSS dos servidores dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro que estavam aptos a retornarem no dia 31 de julho. Essas ações deverão ser impetradas respectivamente nas Seções Judiciárias de São Paulo e do Rio de Janeiro. Nada mais havendo a tratar e colocada a palavra em aberto e como ninguém quis fazer uso da mesma, a senhora presidente em exercício deu por encerrada a presente reunião. E, para constar, fiz lavrar a presente ATA que, após lida e achada conforme por todos vai por mim, Claudete Henrique, secretária dos trabalhos e, bem como pelos demais membros do Conselho Executivo , devidamente assinada. Brasília, dezesseis de setembro de dois mil e oito.

WALDETE ROLIM

CLAUDETE HENRIQUE

NILDA MARIA CACHIGIAN

GLEYMILDA TERRA E SILVA

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF.DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000
SCS. B.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASILIA/DF - TELEFONE: 224-4026

Registrado e Arquivado sob o numero 00002717 do livro n.A-06 em 23/08/1993 . Dou fé.
Protocolado e microfilmado sob n§00084102
Brasilia, 23/09/2008.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.:Marcelo Figueiredo Ribas
Geralda [illegible] A. Rodrigues
Ediene [illegible] Pereira
Eunice de Oliveira Pacheco
[illegible] Isabel Pereira Franco
Francineide Gomes de Jesus
Marcus Antonio da C. Oliveira
Michelle Barros Lima
Maria Lúcia C. Burle Gripp

PO 107291

1. OFICIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme sob o n.00061863

21

Estatuto da UNASLAF
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÍNDICE

TÍTULO I - A ENTIDADE E SEUS FINS
CAPÍTULO I - Denominação, Natureza e Duração, Sede e Foro
CAPÍTULO II- Fins

TÍTULO II - O DIREITOS E DEVERES DOS FILIADOS
CAPÍTULO I - Direitos dos Filiados
CAPÍTULO II - Deveres dos Filiados

TÍTULO III - O PATRIMÔNIO E A GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
CAPÍTULO I - Formação do Patrimônio
CAPÍTULO II - Da Receita
CAPÍTULO III - Da Despesa
CAPÍTULO IV - Do Orçamento
CAPÍTULO V - Demonstração Financeiras e Contábeis

TÍTULO IV - ORGANIZAÇÃO
CAPÍTULO I - São Órgãos da UNASLAF
SEÇÃO I - Convenção Nacional
SEÇÃO II - Conselho Executivo
SEÇÃO III - Conselho Fiscal
CAPÍTULO II - Das Responsabilidades

TÍTULO V - DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

1. OFICIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme sob o n.00061863

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

00. 22

TÍTULO I

A ENTIDADE E SEUS FINS

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, NATUREZA E DURAÇÃO, SEDE E FORO

Art.1º - A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA, doravante simplesmente designada neste Estatuto de UNASLAF, com sede e foro em Brasília, à SCN-Qd.6-Bloco A-Conjunto A – Ed.Venâncio 3000 – 6º andar – s/608 – Brasília-DF – CEP-70718-900, é uma pessoa jurídica de direito privado, fundada em 15 de agosto de 1.993, continuando por tempo indeterminado, sem fins econômicos, de caráter assistencial, com a finalidade de atender a todos a que a ela se associem, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº73.369.795/0001-83, sendo que sua extinção somente poderá processar-se através de decisão soberana da Convenção Nacional.

CAPÍTULO II
FINS

Art.2º - São prerrogativas da UNASLAF:

a) Representar perante os poderes públicos e a sociedade em geral os interesses dos seus filiados;

b) Colaborar como técnico e consultivo no estudo e solução dos problemas que se relacionem com a categoria;

c) Organizar e ou apoiar atividades de caráter assistencial, social, científico, técnico, cultural, objetivando complementar e aprimorar a formação de seus associados;

d) Representar judicialmente os filiados da categoria profissional representada, nas questões que envolvam seus interesses jurídico-funcionais.

Art.3º - A UNASLAF tem como finalidade:

a) Fortalecer suas entidades regionais a ela filiadas, respeitando sua autonomia e modelos de organização;

b) Congregar todos os servidores administrativos da Secretaria da Receita Previdenciária , ativos e inativos, no sentido de debater e resolver questões de interesse e de defesa dos servidores, bem como da sua valorização junto à Administração Federal;

c) Estimular a participação dos seus filiados na defesa dos interesses gerais do funcionalismo federal;

d) Promover a unidade, congregação e desenvolvimento social, cultural e comunitária dos filiados;

e) Manter contatos, intercâmbios, acordos, convênios e projetos com outras entidades associativas ou não, em todos os níveis, preservando os princípios de autonomia e independência da UNASLAF;

1. OFICIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme sob o n.00061863

f) Realizar convenções nacionais, congressos, seminários, encontros, reuniões e outros eventos, de interesse dos filiados;

g) Defender os direitos e interesses profissionais, coletivos e individuais, dos filiados, em juízo ou fora dele;

h) Dar publicidade aos atos de interesse geral do funcionalismo, principalmente aos que dizem respeito aos filiados;

i) Encaminhar todas e quaisquer manifestações ou solicitações às Autoridades Administrativas do País, desde que seja do legítimo interesse dos filiados.

Art.4º - São condições para o funcionalismo da UNASLAF:

a) Observância da legislação vigente;

b) Abstenção de qualquer promoção político-partidária ou religiosa.

TÍTULO II

DIREITOS E DEVERES DOS FILIADOS

CAPÍTULO I
DIREITOS DOS FILIADOS

Art.5º - São direitos dos filiados:

a) Participar das Convenções Nacionais, nelas exercendo com ampla liberdade seus direitos de opinião;

b) Freqüentar a Sede da Entidade;

c) Gozar dos serviços e benefícios oferecidos indistintamente pela Entidade;

d) Apresentar propostas e sugestões ao exame dos Órgãos Representativos da Entidade, inclusive da própria Convenção Nacional;

e) Recorrer de atos e decisões que tenham ferido seus direitos;

f) Votar e ser votado nas eleições da UNASLAF desde que preencham as condições exigidas;

g) representar contra qualquer ato injusto, contrário ao Regulamento da UNASLAF ou deles recorrer nos termos regulamentares.

CAPÍTULO II
DEVERES DOS FILIADOS

Art.6 º - São deveres dos filiados:

a) Cumprir as normas contidas neste Estatuto;

b) Acatar as decisões dos Órgãos Representativos da Entidade;

c) Colocar os interesses gerais acima de seus interesses pessoais ou particulares;

d) Apoiar as iniciativas da Entidade e participar de suas atividades;

e) Participar das Convenções Nacionais e das reuniões para as quais tenham sido regularmente convocados;

f) Prestigiar a UNASLAF por todos os meios ao seu alcance;

g) Responder, em termo hábil aos questionamentos efetuados pela UNASLAF, especialmente aqueles que visem tomada de posição pela Entidade.

1. OFICIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme sob o n.00061863

TÍTULO III

PATRIMÔNIO E A GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

CAPÍTULO I
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO

Art.7º - O patrimônio social da UNASLAF será constituído:

a) Pela totalidade dos bens moveis e imóveis que possui ou venha a possuir;

b) Pelo numerário existente em todo seu conjunto.

Art.8º - Os bens móveis e imóveis pertencentes ao patrimônio da UNASLAF, somente poderão ser alienados ou gravados de ônus reais mediante aprovação da Convenção Nacional especificamente convocada para este fim.

CAPÍTULO II
DA RECEITA

Art.9º - A receita da UNASLAF será constituída de:

a) contribuições mensais de seus filiados;

b) doações, legados, auxílio e quaisquer outras contribuições de pessoas físicas e ou jurídicas, desde que comprovadas a origem legal;

c) juros e correção monetária de seu dinheiro, títulos e haveres;

d) taxas e serviços;

e) pelas receitas provenientes dos repasses das associações estaduais, bem como rendimentos das aplicações financeiras;

f) pela totalidade dos rendimentos dos seus bens móveis e imóveis.

Art.10º - O patrimônio social da UNASLAF poderá ser empregado de forma a produzir rendimentos para a realização de suas finalidades.

Art.11 - A contribuição dos servidores diretamente filiados à UNASLAF será cobrada, através de consignação em folha de pagamento e, diretamente na conta da UNASLAF.

CAPÍTULO III
DA DESPESA

Art.12 - A despesa da UNASLAF divide-se em ordinária e extraordinária.

I - Constitui despesa ordinária a realizada com:

a) Material de expediente e manutenção;

b) Conservação da sede e outras dependências da Entidade;

c) Promoção de reuniões sociais e culturais;

d) Aquisição de móveis, equipamentos e utensílios, com limite de 30% do orçamento mensal da UNASLAF;

e) Salários dos empregados;

f) Pagamentos de serviços de terceiros;

g) A representação oficial da Entidade, daqueles constantes no art.37º, serão custeadas pela UNASLAF a conta de rubrica própria, as despesas comprovadamente realizadas com os deslocamentos à reuniões de serviços da Entidade e dos Órgãos Oficiais, bem como as necessárias ao desempenho e realização de atividades na forma do plano de ação. São consideradas como tais as decorrentes de hospedagem, refeição e transporte, desde a saída até o retorno a sua residência, dentro dos períodos autorizados;

h) Imposto e taxas;

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme sob o n.00061863

i) Aluguéis em geral e taxas de condomínio.

II - São consideradas extraordinárias as despesas não especificadas nas alíneas anteriores e somente poderão ser realizadas quando autorizadas pelo Conselho Executivo. 25

CAPÍTULO IV
DO ORÇAMENTO

Art.13 - Compete ao Conselho executivo elaborar, no prazo de 90 (noventa) dias antes do início do próximo exercício e submeter ao Conselho Fiscal, a proposta de orçamento das receitas e despesas para o exercício seguinte, observadas as instruções em vigor.

CAPÍTULO V
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

Art.14 - Compete ao Conselho Executivo apresentar, anualmente, ao Conselho Fiscal, prestação de contas de sua gestão no exercício financeiro correspondente, até 45 (quarenta e cinco) dias após seu término.

TÍTULO VI

ORGANIZAÇÃO

CAPÍTULO I
ÓRGÃO DA UNASLAF

Art.15 - São órgãos da UNASLAF:
I - Convenção Nacional;
II - Conselho Executivo;
III - Conselho Fiscal.

SEÇÃO I
CONVENÇÃO NACIONAL

Art.16 - Convenção Nacional é órgão máximo e soberano, detentor do poder maior de deliberação da Entidade, cujas decisões são irrecorríveis.

Art.17 - A Convenção Nacional realizar-se-á, necessariamente, a cada ano, conforme Art. 22

Art.18 - Compete à Convenção Nacional dentre outras atribuições:
a) Aprovar ou reformar o Estatuto;
b) Destituir membros do Conselho Executivo da UNASLAF;
c) Decidir sobre a fusão ou extinção da UNASLAF;
d) Tratar de assuntos relativos ao patrimônio da UNASLAF;
e) Tratar de assuntos previamente submetidos ao conhecimento do Conselho Executivo;
f) Dar posse ou destituir os membros do Conselho Fiscal;
g) Estabelecer diretrizes para atingir os objetivos dispostos no CAPITULO II do TÍTULO I deste Estatuto.

Art.19 - A aprovação ou reforma do Estatuto será feita com o voto de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos convencionais presentes à Convenção Nacional.

1. OFICIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme sob o n.00061863

Parágrafo único - Deverá ser rigorosamente observado pelos convencionais o período de convocação, bem como a efetiva participação às reuniões, devendo as ausências, atrasos ou antecipações de saída, serem devidamente justificadas à mesa diretora dos trabalhos.

Art.20 - Do edital da Convenção Nacional constará obrigatoriamente:
a) Data, hora e local da reunião;
b) Pauta dos assuntos a serem tratados.

Art.21 - São convencionais naturais os filiados estaduais, que constituem o Conselho de Representantes e os filiados diretamente à UNASLAF.

Parágrafo primeiro - Os convencionais representantes dos filiados serão eleitos nos Estados e no Distrito Federal, na proporção de 01 (um) delegado por 100 (cem) associados, ou fração, até o máximo de 5 (cinco), garantindo o mínimo de 2 (dois) delegados por Entidade Estadual e do Distrito Federal, com direito a voto.

Parágrafo segundo - Somente terão direito a voto os delegados, cujas Associações Estaduais estiverem de acordo com os seguintes artigos: 52 e 53 e seu parágrafo único, deste Estatuto.

Art.22 - O Edital e respectiva publicação para a realização da Convenção Nacional, deverá ser afixado na Sede da Entidade enviadas cópias às Associações filiadas, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data da Convenção, para que as mesmas possam afixá-las nas respectivas Sedes.

Art.23 - Só se instalará a Convenção Nacional com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos convencionais previstos, em primeira chamada e, após 30 (trinta) minutos, com qualquer número de convencionais presentes, em segunda chamada.

Art.24 - As decisões de toda a Convenção Nacional serão divulgadas, de forma sucinta, em até 30 (trinta) dias, no máximo, da data de sua realização e cópias da Ata enviadas às Associações Estaduais e do Distrito Federal.

Art.25 - A direção dos trabalhos cabe ao Presidente do Conselho Executivo da UNASLAF, que poderá delegar essa sua natural atribuição a qualquer outro membro do Conselho.

Art.26 - As decisões da Convenção Nacional serão obtidas por votação, e a forma de votação será em aberto, ou por aclamação.

Art.27 - A destituição parcial ou total dos ocupantes dos Cargos Diretivos do Conselho Executivo, só terá validade se aprovada em Convenção Nacional pelo voto favorável de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos convencionais presentes, com direito a voto.

Parágrafo 1º - Se parcial, a Convenção Nacional autorizará a transferência das atribuições dos membros destituídos para outros membros do Conselho Executivo, ou determinará a eleição de novos membros, de imediato.

Parágrafo 2º - Se total, a Convenção Nacional, entregará a direção da UNASLAF a uma Junta Governativa composta de 05 (cinco) membros, sendo 01 (um) de cada região nacional, eleita pelos convencionais, que marcará a data para uma eleição extemporânea para dentro de 90 (noventa) dias, no máximo.

1. OFICIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme sob o n.00061863

Parágrafo 3º - Se faltarem 90 (noventa) dias ou menos para o término do mandato dos ocupantes dos Cargos Diretivos do Conselho Executivo destituído, a Convenção Nacional poderá decidir pela não realização da eleição extemporânea, permanecendo a Junta Governativa em exercício até o final da gestão.

Art.28 - Nos casos de renúncia, parcial ou total dos ocupantes dos Cargos Diretivos do Conselho Executivo, observar-se-á o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo anterior.

Art.29 - A vacância de cargo será considerada pelo conjunto de órgãos da UNASLAF, quando ocorrer:

I - Abandono da função;
II - Perda de Mandato;
III - Renúncia do integrante.

Parágrafo 1º - A vacância será declarada:

a) 24 (vinte e quatro) horas após a deliberação da Convenção Nacional sobre o abandono da função;
b) 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento do pedido de renúncia;
c) 48 (quarenta e oito) horas após deliberação da Convenção Nacional sobre a perda do Mandato;
d) 24 (vinte e quatro) horas após o falecimento de algum integrante.

Parágrafo 2º - As renúncias poderão ser comunicadas por escrito, e endereçadas à sede da UNASLAF.

Art.30 - A fusão ou extinção da UNASLAF somente poderá ser decidida em Convenção Nacional pelo voto favorável de 2/3 (dois terços) dos convencionais presentes, com direito a voto.

SEÇÃO II
CONSELHO EXECUTIVO

Art.31 - O Conselho Executivo da UNASLAF é o órgão executor da Entidade e efetivador das normas estatutárias e das deliberações da Convenção Nacional e será eleito na forma do Regulamento de Convenção Nacional, para o exercício de um mandato de 12 (doze) meses, com início em 16 de agosto de cada ano.

Art.32 - O Conselho Executivo será constituído, preferencialmente, pelos Presidentes das Associações filiadas.

Art.33 - O Conselho Executivo será composto:

a) Presidente;
b) Vice-Presidente de Administração;
c) Vice-Presidente de Finanças;
d) Vice-Presidente de Política de Classe e Assuntos Jurídicos;
e) Vice-Presidente de Comunicação Social.

Parágrafo 1º - Todos os membros do Conselho Executivo serão suplentes naturais às vice-presidências citadas no "caput";

Parágrafo 2º - Caberá ao Conselho Executivo, através de reunião, definir a hierarquia de suplência, quando necessário.

1. OFICIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme sob o n.0006186-3

Art.34 - São competências do Conselho Executivo:

a) Representar, a nível nacional, o corpo social da Entidade, em todos os órgãos administrativos ou judiciários e em qualquer oportunidade em que se fizer necessária essa representação;

b) Celebrar e divulgar convênios, contratos ou ajustes com entidades públicas ou privadas;

c) Advertir em público qualquer membro filiado quando este dirigir-se desrespeitosamente a qualquer integrante da UNASLAF. Em caso de reincidência o Conselho Executivo encaminhará a todas as Associações Estaduais, ofício informando o ocorrido;

d) Aplicar as normas contidas nos artigos segundo e terceiro deste Estatuto.

Art.35 - São atribuições do Conselho Executivo:

a) Executar as atribuições determinadas pela Convenção Nacional;

b) Dirigir e administrar a Entidade dentro das disposições estatutárias;

c) Elaborar um programa administrativo para a sua gestão e divulgá-lo, para todas as Associações Estaduais e do Distrito Federal, no mês subseqüente ao da sua posse;

d) Publicar no informativo o balancete financeiro do semestre;

e) Fazer previsão orçamentária semestral;

f) Prestar contas ao Conselho Fiscal apresentando Balanço Financeiro do exercício;

g) Manter a documentação e os livros legais da Entidade devidamente atualizados e arquivados.

Art.36 - O Conselho Executivo reunir-se-á, ordinariamente, um vez por semestre e extraordinariamente, sempre que necessário ou quando convocado pelo Conselho Fiscal da UNASLAF.

Parágrafo 1º - As reuniões do Conselho Executivo, ordinárias ou extraordinárias, serão públicas, tendo todos os presentes direito de voz;

Parágrafo 2º - De toda reunião do Conselho Executivo deverá ser extraída uma ata que será enviada às Sedes das Associações filiadas em até 15 (quinze) dias contados da data da reunião.

Parágrafo 3º - As reuniões extraordinárias do Conselho Executivo serão convocadas por escrito com pelo menos 03 (três) dias de antecedência e que conterá a pauta dos assuntos que originaram sua convocação.

Art.37 - Os membros do Conselho Executivo que não comparecerem a 02 (duas) reuniões consecutivas ou não, ordinárias ou extraordinárias, sem prévia justificativa por escrito, terão suas faltas apontadas em Ata.

Parágrafo 1º - As justificativas serão analisadas, no início de cada reunião, pelo Conselho Executivo podendo ser aceitas ou não.

Parágrafo 2º - No caso da mesma não ser aceita, o Presidente das Associações perderá o direito a voto na próxima Convenção Nacional.

Art.38 - São atribuições do Presidente:

a) Representar a Entidade em juízo ou fora dele e em todos os atos de sua vida social, pública e jurídica;

b) Presidir as reuniões do Conselho Executivo;

1. OFICIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme sob o n.00061863

c) Assinar em conjunto com o Vice-Presidente respectivo todos os documentos em que seja parte a Entidade;

d) Assinar com o Vice-Presidente de Finanças quaisquer documentos relativos a movimentações financeiras;

e) Rubricar as folhas dos livros legais;

f) Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, bem como as deliberações tomadas pelo Conselho Executivo e pelo Conselho Fiscal;

g) Convocar as reuniões do Conselho Executivo;

i) Indicar e substituir os licenciados para o exercício de mandato classista.

Art.39 - São atribuições do Vice-Presidente de Administração:

a) Substituir o Presidente em suas faltas, impedimentos ou vacância, ou com ele exercer, em regime de alternância, suas atribuições, quando lhe for solicitado;

b) Assessorar o Presidente no desempenho de suas atribuições, incumbindo-se das que lhe forem por ele atribuídas;

c) Gerenciamento da área administrativa da Entidade;

d) Assinar com o Presidente ou outro Vice-Presidente os documentos que dizem respeito a Administração;

e) Assinar com o Vice-Presidente de Finanças, nas ausências ou vacância do Presidente, quaisquer documentos relativos às movimentações financeiras.

Art.40 - São atribuições do Vice-Presidente de Finanças:

a) Dirigir e administrar os serviços financeiros da Entidade;

b) Guardar sob sua responsabilidade os valores e títulos pertencentes à UNASLAF, bem como todos os livros e documentos contábeis;

c) Promover a arrecadação das contribuições feitas a qualquer título;

d) Assinar, juntamente com o Presidente, os cheques para movimentação das contas bancárias e na ausência ou vacância deste, com o Vice-Presidente de Administração;

e) Providenciar 30 (trinta) dias antes da Convenção Nacional, um relatório das disponibilidades financeiras existentes e realizáveis dentro da gestão e das respectivas alocações, previstas pelo Conselho Executivo em exercício;

f) Assinar, com o Presidente, duplicatas, promissórias e outros documentos que obriguem financeiramente a UNASLAF, e na ausência ou vacância deste, com o Vice-Presidente de Administração;

g) Controlar o patrimônio da Entidade;

h) Prestar contas e ou esclarecimentos ao Conselho Fiscal.

Art.41 - São Atribuições do Vice-Presidente de Política de Classe e Assuntos Jurídicos:

a) Realizar estudos e ciclos de debates sobre assuntos de ordem política, social e econômica da categoria e responder às consultas dos filiados;

b) Manter contato e intercâmbio com organizações ou entidades que visem o mesmo objetivo;

c) Manter contato com todos os órgãos públicos federais;

d) Elaborar trabalhos de valorização da importância dos servidores da Linha de Arrecadação, Fiscalização e Procuradoria;

e) Realizar estudos e ciclos de debates sobre a situação dos aposentados e responder às consultas dos mesmos;

f) Promover intercâmbio com Poder Legislativo para encaminhar assuntos de interesse dos servidores.

g) Organizar e manter os serviços de assistência jurídica e consultoria aos filiados;

h) Promover estudos sobre a variada legislação que envolve a categoria dos filiados e responder às consultas dos mesmos;

1. OFICIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme sob o n.00061863

Art.42 - São atribuições do Vice-Presidente de Comunicação Social:

a) Editar, mensalmente, ou quando se fizer necessário, o Boletim Informativo da UNASLAF;

b) divulgar ou colaborar para a divulgação de trabalhos de relevante valor cultural ou profissional, elaborados por membros filiados;

c) Coordenar os eventos promovidos pela Entidade.

SEÇÃO III
CONSELHO FISCAL

Art.43 - O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador das atividades financeiras da Entidade e constituído por 03 (três) Conselheiros efetivos e 03 (três) membros suplentes, eleitos e empossados na Convenção Nacional.

Parágrafo único - O Conselho Fiscal reger-se-á pelo seu Regimento Interno, o qual será aprovado em Convenção Nacional.

Art.44 - São atribuições do Conselho Fiscal:

a) Examinar e dar parecer, antes da divulgação oficial, sobre os Balancetes Financeiros mensais e sobre os Balanços Anuais;

b) Examinar os registros contábeis;

c) Fiscalizar a aplicação das verbas que a Entidade receber como dotação, doação ou resultados de investimentos financeiros;

d) Fiscalizar a movimentação das contas bancárias da Entidade;

e) Instaurar procedimentos administrativos a fim de apurar irregularidades na Entidade;

f) Determinar o afastamento de Membros do Conselho Executivo da UNASLAF objeto de sua investigação formal, até apuração final dos fatos, decisão esta que será apreciada na primeira Convenção Nacional realizada após o afastamento;

g) Fiscalizar a regularidade jurídica e fiscal dos contratos firmados pelo Conselho Executivo;

h) O Conselho Fiscal fará levantamento anual dos bens móveis, como também um levantamento financeiro da UNASLAF.

Art.45 - O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semestre e extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente, pela maioria de seus membros ou pelo conselho Executivo da UNASLAF.

Parágrafo 1º - As reuniões do Conselho Fiscal, ordinárias e extraordinárias, serão públicas, tendo todos os presentes direito de voz mas ficando o direito de voto aberto, restrito aos seus membros;

Parágrafo 2º - De toda a reunião do Conselho Fiscal, deverá ser extraída uma Ata que será enviada em até 15 (quinze) dias, contados da data da reunião, às Associações Estaduais e do Distrito Federal;

Parágrafo 3º - As reuniões extraordinárias do Conselho Fiscal serão convocadas por escrito com pelo menos 5 (cinco) dias úteis de antecedência e conterá pauta dos assuntos que originaram sua convocação.

Art.46 - O Conselho Fiscal poderá solicitar o comparecimento as suas reuniões de quaisquer membros dos órgãos representativos para prestar esclarecimentos bem como requisitar para exame, quaisquer documentos.

1. OFICIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme sob o n.00061863

Parágrafo único - A negativa do atendimento implicará na decretação da interdição do Órgão Representativo ou suspensão do membro faltoso, convocando-se Convenção Nacional para decidir a respeito, na forma de reunião extraordinária.

CAPÍTULO II
DAS RESPONSABILIDADES

Art.47 - As responsabilidades dos membros do Conselho Executivo não cessam com o término de seus mandatos ou passagem de cargo e, em qualquer tempo, sejam quais forem as circunstâncias poderão ser chamados à responsabilidade por atos praticados durante sua gestão, que tenham acarretado ou venham a acarretar a UNASLAF prejuízos ou danos de qualquer natureza.

Art.48 - O membro do Conselho Executivo responsável pelo extravio ou dano de bens, haveres ou documentos da UNASLAF de qualquer espécie, será obrigado a repô-lo ou ressarcir o dano, sem prejuízo das penalidades previstas neste Estatuto e na legislação em vigor.

Art.49 - O cheque assinado pelo Presidente responsabiliza-o apenas quanto a legalidade da despesa a ser paga cabendo ao Vice-Presidente de Finanças a responsabilidade pelo saldo bancário.

Art.50 - Os membros do Conselho Executivo, licenciados para o exercício de mandato classista, exercerão suas atividades, rotativamente, na UNASLAF, em regime integral.

Parágrafo único - Quando do descumprimento do disposto neste artigo, caberá ao Presidente do Conselho Executivo notificar o licenciado para apresentar justificativas quanto às suas ausências, em caso de reincidência caberá ao Presidente destituí-lo.

TÍTULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art.51 - O corpo social da UNASLAF é constituído por todos os servidores regularmente filiados.

Parágrafo 1º - A filiação a UNASLAF processar-se-á por intermédio das Associações Estaduais e do Distrito Federal.

Parágrafo 2º - A filiação dos servidores dos Estados ainda não legalmente constituídos em associações processar-se-á diretamente a UNASLAF.

Art.52 - Os filiados diretamente à UNASLAF contribuirão na percentagem de 3% (três por cento) da classe e padrão a que estiverem investidos.

Art.53 - O repasse mensal à UNASLAF, pelas Associações Estaduais deverá ser efetuado até o dia 10 (dez) do mês subseqüente do fato gerador, na porcentagem de 30% (trinta por cento) de sua receita.

Parágrafo único - A não efetivação do depósito, na data estipulada, acarretará em multa de 10% (dez por cento).

1. OFICIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme sob o n.00061863

Art.54 - Os filiados não respondem, mesmo subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela administração da UNASLAF.

Art.55 - O exercício de cargo ou função do Conselho Executivo e no Conselho Fiscal ou, em Comissões não será remunerado.

Art.56 - O exercício fiscal compreende o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.

Art.57 - No caso de extinção e ou transformação da Entidade, a destinação de seu patrimônio dar-se-á a critério da mesma Convenção Nacional que deliberou pela dissolução.

Art.58 - Este Estatuto entra em vigor nesta data, 08 de dezembro de 2.004, face sua aprovação em Convenção Nacional realizada no período de 04/12/2004 a 08/12/2004 e, devidamente adequado nos termos da LEI nº 10.406, de 10 de janeiro de 2.002.

Paulo Roberto Beal de Leão
Presidente
Conselho Executivo da UNASLAF

VISTO

Edson Jorge Badra
OAB nº 771/RO

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF.DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
SUPER CENTER - ED. MENANCIO 2000
SCS. QD. BL. B-47 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASILIA/DF - TELEFONE: 224-4028

Registrado e Arquivado sob o numero 00002717 do livro n. A-04 em 23/08/1993 . Dou fé.
Protocolado e microfilmado sob nº00061863
Brasilia, 10/12/2004.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Substituta: Geralda do Carmo A. Rodrigues
Marcelo Figueiredo Ribas
Edlene Miguel Pereira
Edilene Miguel Pereira Pacheco
Edilene Miguel Pereira Franco
Francineide Gomes de Jesus
Marcus Antonio da C. Oliveira
Michelle Barros Lima
Maria Lúcia C. Surle Gripp

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

96 33

LEI Nº 11.457, DE 16 DE MARÇO DE 2007.

Mensagem de Veto

Dispõe sobre a Administração Tributária Federal; altera as Leis nºs 10.593, de 6 de dezembro de 2002, 10.683, de 28 de maio de 2003, 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.910, de 15 de julho de 2004, o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; revoga dispositivos das Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.593, de 6 de dezembro de 2002, 10.910, de 15 de julho de 2004, 11.098, de 13 de janeiro de 2005, e 9.317, de 5 de dezembro de 1996; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Art. 1º A Secretaria da Receita Federal passa a denominar-se Secretaria da Receita Federal do Brasil, órgão da administração direta subordinado ao Ministro de Estado da Fazenda.

Art. 2º Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas *a*, *b* e *c* do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição. (Vide Decreto nº 6.103, de 2007).

§ 1º O produto da arrecadação das contribuições especificadas no **caput** deste artigo e acréscimos legais incidentes serão destinados, em caráter exclusivo, ao pagamento de benefícios do Regime Geral de Previdência Social e creditados diretamente ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social, de que trata o art. 68 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 2º Nos termos do art. 58 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a Secretaria da Receita Federal do Brasil prestará contas anualmente ao Conselho Nacional de Previdência Social dos resultados da arrecadação das contribuições sociais destinadas ao financiamento do Regime Geral de Previdência Social e das compensações a elas referentes.

§ 3º As obrigações previstas na Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, relativas às contribuições sociais de que trata o **caput** deste artigo serão cumpridas perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil.

§ 4º Fica extinta a Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social.

Art. 3º As atribuições de que trata o art. 2º desta Lei se estendem às contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber, as disposições desta Lei. (Vide Decreto nº 6.103, de 2007).

§ 1º A retribuição pelos serviços referidos no **caput** deste artigo será de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) do montante arrecadado, salvo percentual diverso estabelecido em lei específica.

§ 2º O disposto no **caput** deste artigo abrangerá exclusivamente contribuições cuja base de cálculo

seja a mesma das que incidem sobre a remuneração paga, devida ou creditada a segurados do Regime Geral de Previdência Social ou instituídas sobre outras bases a título de substituição.

06. 34

§ 3º As contribuições de que trata o **caput** deste artigo sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios daquelas referidas no art. 2º desta Lei, inclusive no que diz respeito à cobrança judicial.

§ 4º A remuneração de que trata o § 1º deste artigo será creditada ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF, instituído pelo Decreto-Lei nº 1.437, de 17 de dezembro de 1975.

§ 5º Durante a vigência da isenção pelo atendimento cumulativo aos requisitos constantes dos incisos I a V do **caput** do art. 55 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, deferida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pela Secretaria da Receita Previdenciária ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não são devidas pela entidade beneficente de assistência social as contribuições sociais previstas em lei a outras entidades ou fundos.

§ 6º Equiparam-se a contribuições de terceiros, para fins desta Lei, as destinadas ao Fundo Aeroviário - FA, à Diretoria de Portos e Costas do Comando da Marinha - DPC e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a do salário-educação.

Art. 4º São transferidos para a Secretaria da Receita Federal do Brasil os processos administrativo-fiscais, inclusive os relativos aos créditos já constituídos ou em fase de constituição, e as guias e declarações apresentadas ao Ministério da Previdência Social ou ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referentes às contribuições de que tratam os arts. 2º e 3º desta Lei.

Art. 5º Além das demais competências estabelecidas na legislação que lhe é aplicável, cabe ao INSS:

I - emitir certidão relativa a tempo de contribuição;

II - gerir o Fundo do Regime Geral de Previdência Social;

III - calcular o montante das contribuições referidas no art. 2º desta Lei e emitir o correspondente documento de arrecadação, com vistas no atendimento conclusivo para concessão ou revisão de benefício requerido.

Art. 6º Ato conjunto da Secretaria da Receita Federal do Brasil e do INSS definirá a forma de transferência recíproca de informações relacionadas com as contribuições sociais a que se referem os arts. 2º e 3º desta Lei.

Parágrafo único. Com relação às informações de que trata o **caput** deste artigo, a Secretaria da Receita Federal do Brasil e o INSS são responsáveis pela preservação do sigilo fiscal previsto no art. 198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966.

Art. 7º Fica criado o cargo de Natureza Especial de Secretário da Receita Federal do Brasil, com a remuneração prevista no parágrafo único do art. 39 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003.

Parágrafo único. O Secretário da Receita Federal do Brasil será escolhido entre brasileiros de reputação ilibada e ampla experiência na área tributária, sendo nomeado pelo Presidente da República.

Art. 7º-A As atribuições e competências anteriormente conferidas ao Secretário da Receita Federal ou ao Secretário da Receita Previdenciária, relativas ao exercício dos respectivos cargos, transferem-se para o Secretário da Receita Federal do Brasil. (Incluído pela Lei nº 11.490, de 2007)

Art. 8º Ficam redistribuídos, na forma do § 1º do art. 37 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dos Quadros de Pessoal do Ministério da Previdência Social e do INSS para a Secretaria da Receita Federal do Brasil os cargos ocupados e vagos da Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social, de que trata o art. 7º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002.

Art. 9º A Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º O ingresso nos cargos das Carreiras disciplinadas nesta Lei far-se-á no primeiro padrão da classe inicial da respectiva tabela de vencimentos, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, exigindo-se curso superior em nível de graduação concluído ou habilitação legal equivalente. 35

.....

§ 3º Sem prejuízo dos requisitos estabelecidos neste artigo, o ingresso nos cargos de que trata o **caput** deste artigo depende da inexistência de:

I - registro de antecedentes criminais decorrentes de decisão condenatória transitada em julgado de crime cuja descrição envolva a prática de ato de improbidade administrativa ou incompatível com a idoneidade exigida para o exercício do cargo;

II - punição em processo disciplinar por ato de improbidade administrativa mediante decisão de que não caiba recurso hierárquico." (NR)

"Art. 4º .....

.....

§ 3º O servidor em estágio probatório será objeto de avaliação específica, sem prejuízo da progressão funcional durante o período, observados o interstício mínimo de 12 (doze) e máximo de 18 (dezoito) meses em cada padrão e o resultado de avaliação de desempenho efetuada para esta finalidade, na forma do regulamento." (NR)

"Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil

Art. 5º Fica criada a Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil, composta pelos cargos de nível superior de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil.

Parágrafo único (Revogado)." (NR)

"Art. 6º São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil:

I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter privativo:

a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;

b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais;

c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados;

d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos, entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo diploma legal;

e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da legislação tributária;

f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte;

II - em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

§ 1º O Poder Executivo poderá cometer o exercício de atividades abrangidas pelo inciso II do **caput** deste artigo em caráter privativo ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.

§ 2º Incumbe ao Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil, resguardadas as atribuições privativas referidas no inciso I do **caput** e no § 1º deste artigo:

I - exercer atividades de natureza técnica, acessórias ou preparatórias ao exercício das atribuições privativas dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil;

II - atuar no exame de matérias e processos administrativos, ressalvado o disposto na alínea *b* do inciso I do **caput** deste artigo;

III - exercer, em caráter geral e concorrente, as demais atividades inerentes às competências da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

§ 3º Observado o disposto neste artigo, o Poder Executivo regulamentará as atribuições dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil.

§ 4º (VETADO)

"Art. 20-A. O Poder Executivo regulamentará a forma de transferência de informações entre a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Inspeção do Trabalho para o desenvolvimento coordenado das atribuições a que se referem os arts. 6º e 11 desta Lei."

Art. 10. Ficam transformados:

I - em cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, de que trata o art. 5º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002, com a redação conferida pelo art. 9º desta Lei, os cargos efetivos, ocupados e vagos de Auditor-Fiscal da Receita Federal da Carreira Auditoria da Receita Federal prevista na redação original do art. 5º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002, e de Auditor-Fiscal da Previdência Social da Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social, de que trata o art. 7º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002;

II - em cargos de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil, de que trata o art. 5º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002, com a redação conferida pelo art. 9º desta Lei, os cargos efetivos, ocupados e vagos, de Técnico da Receita Federal da Carreira Auditoria da Receita Federal prevista na redação original do art. 5º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002.

§ 1º Aos servidores titulares dos cargos transformados nos termos deste artigo fica assegurado o posicionamento na classe e padrão de vencimento em que estiverem enquadrados, sem prejuízo da remuneração e das demais vantagens a que façam jus na data de início da vigência desta Lei, observando-se, para todos os fins, o tempo no cargo anterior, inclusive o prestado a partir da publicação desta Lei.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos servidores aposentados, bem como aos pensionistas.

§ 3º A nomeação dos aprovados em concursos públicos para os cargos transformados na forma do **caput** deste artigo cujo edital tenha sido publicado antes do início da vigência desta Lei far-se-á nos cargos vagos alcançados pela respectiva transformação.

§ 4º Ficam transportados para a folha de pessoal inativo do Ministério da Fazenda os proventos e as pensões decorrentes do exercício dos cargos de Auditor-Fiscal da Previdência Social transformados nos termos deste artigo. 37

§ 5º Os atuais ocupantes dos cargos a que se refere o § 4º deste artigo e os servidores inativos que se aposentaram em seu exercício, bem como os respectivos pensionistas, poderão optar por permanecer filiados ao plano de saúde a que se vinculavam na origem, hipótese em que a contribuição será custeada pelo servidor e pelo Ministério da Fazenda.

§ 6º Ficam extintas a Carreira Auditoria da Receita Federal, mencionada na redação original do art. 5º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002, e a Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social, de que trata o art. 7º daquela Lei.

Art. 11. Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil cedidos a outros órgãos que não satisfaçam as condições previstas nos incisos I e II do § 8º do art. 4º da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004, deverão entrar em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da vigência desta Lei.

§ 1º Excluem-se do disposto no **caput** deste artigo cessões para o exercício dos cargos de Secretário de Estado, do Distrito Federal, de prefeitura de capital ou de dirigente máximo de autarquia no mesmo âmbito.

§ 2º Fica o Poder Executivo autorizado a fixar o exercício de no máximo 385 (trezentos e oitenta e cinco) Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil no Ministério da Previdência Social, garantidos os direitos e vantagens inerentes ao cargo, inclusive lotação de origem, remuneração e gratificações a que se refere a Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004, ainda que na condição de ocupante de cargo em comissão ou função de confiança. Regulamento

§ 3º Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil a que se refere o § 2º deste artigo executarão procedimentos de fiscalização das atividades e operações das entidades fechadas de previdência complementar, assim como das entidades e fundos dos regimes próprios de previdência social.

§ 4º No exercício da competência prevista no § 3º deste artigo, os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil poderão, relativamente ao objeto da fiscalização:

I - praticar os atos definidos na legislação específica, inclusive os relacionados com a apreensão e guarda de livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados;

II - examinar registros contábeis, não se lhes aplicando as restrições previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo diploma legal.

Art. 12. Sem prejuízo do disposto no art. 49 desta Lei, são redistribuídos, na forma do disposto no art. 37 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, os cargos dos servidores que, na data da publicação desta Lei, se encontravam em efetivo exercício na Secretaria de Receita Previdenciária ou nas unidades técnicas e administrativas a ela vinculadas e sejam titulares de cargos integrantes:

I - do Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006;

II - das Carreiras:

a) Previdenciária, instituída pela Lei nº 10.355, de 26 de dezembro de 2001;

b) da Seguridade Social e do Trabalho, instituída pela Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002;

c) do Seguro Social, instituída pela Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004;

d) da Previdência, da Saúde e do Trabalho, instituída pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006.

§ 1º (VETADO)

00038

§ 2º (VETADO)

§ 3º (VETADO)

~~§ 4º (Vide Medida Provisória nº 359, de 2007)~~
~~§ 5º (Vide Medida Provisória nº 359, de 2007)~~

§ 4º Os servidores referidos neste artigo poderão, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da data referida no inciso II do caput do art. 51 desta Lei, optar por sua permanência no órgão de origem. (Incluído pela Lei nº 11.501, de 2007) (Regulamento)

§ 5º Os servidores a que se refere este artigo perceberão seus respectivos vencimentos e vantagens como se em exercício estivessem no órgão de origem, até a vigência da Lei que disporá sobre suas carreiras, cargos, remuneração, lotação e exercício. (Incluído pela Lei nº 11.501, de 2007) (Vide Decreto nº 6.248, de 2007)

Art. 13. Ficam transferidos os cargos em comissão e funções gratificadas da estrutura da extinta Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social para a Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à transformação, sem aumento de despesa, dos cargos em comissão e funções gratificadas existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Parágrafo único. Sem prejuízo das situações existentes na data de publicação desta Lei, os cargos em comissão a que se refere o **caput** deste artigo são privativos de servidores:

I - ocupantes de cargos efetivos da Secretaria da Receita Federal do Brasil ou que tenham obtido aposentadoria nessa condição;

II - alcançados pelo disposto no art. 12 desta Lei.

Art. 15. Os incisos XII e XVIII do **caput** do art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 29.....

.....

XII - do Ministério da Fazenda o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Política Fazendária, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados, o Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e de Capitalização, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, os 1º, 2º e 3º Conselhos de Contribuintes, o Conselho Diretor do Fundo de Garantia à Exportação - CFGE, o Comitê Brasileiro de Nomenclatura, o Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a Escola de Administração Fazendária e até 5 (cinco) Secretarias;

.....

XVIII - do Ministério da Previdência Social o Conselho Nacional de Previdência Social, o Conselho de Recursos da Previdência Social, o Conselho de Gestão da Previdência Complementar e até 2 (duas) Secretarias;

....." (NR)

CAPÍTULO II

DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

Art. 16. A partir do 1º (primeiro) dia do 2º (segundo) mês subseqüente ao da publicação desta Lei, o débito original e seus acréscimos legais, além de outras multas previstas em lei, relativos às contribuições de que tratam os arts. 2º e 3º desta Lei, constituem dívida ativa da União.

§ 1º A partir do 1º (primeiro) dia do 13º (décimo terceiro) mês subseqüente ao da publicação desta Lei, o disposto no **caput** deste artigo se estende à dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE decorrente das contribuições a que se referem os arts. 2º e 3º desta Lei.

§ 2º Aplica-se à arrecadação da dívida ativa decorrente das contribuições de que trata o art. 2º desta Lei o disposto no § 1º daquele artigo.

§ 3º Compete à Procuradoria-Geral Federal representar judicial e extrajudicialmente:

I - o INSS e o FNDE, em processos que tenham por objeto a cobrança de contribuições previdenciárias, inclusive nos que pretendam a contestação do crédito tributário, até a data prevista no § 1º deste artigo;

II - a União, nos processos da Justiça do Trabalho relacionados com a cobrança de contribuições previdenciárias, de imposto de renda retido na fonte e de multas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações do trabalho, mediante delegação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

§ 4º A delegação referida no inciso II do § 3º deste artigo será comunicada aos órgãos judiciários e não alcançará a competência prevista no inciso II do art. 12 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993.

§ 5º Recebida a comunicação aludida no § 4º deste artigo, serão destinadas à Procuradoria-Geral Federal as citações, intimações e notificações efetuadas em processos abrangidos pelo objeto da delegação.

§ 6º Antes de efetivar a transferência de atribuições decorrente do disposto no § 1º deste artigo, a Procuradoria-Geral Federal concluirá os atos que se encontrarem pendentes.

§ 7º A inscrição na dívida ativa da União das contribuições de que trata o art. 3º desta Lei, na forma do **caput** e do § 1º deste artigo, não altera a destinação final do produto da respectiva arrecadação.

Art. 17. O art. 39 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

> "Art. 39 O débito original e seus acréscimos legais, bem como outras multas previstas em lei, constituem dívida ativa da União, promovendo-se a inscrição em livro próprio daquela resultante das contribuições de que tratam as alíneas *a*, *b* e *c* do parágrafo único do art. 11 desta Lei.
>
> .....
>
> § 2º É facultado aos órgãos competentes, antes de ajuizar a cobrança da dívida ativa de que trata o **caput** deste artigo, promover o protesto de título dado em garantia, que será recebido **pro solvendo**.
>
> § 3º Serão inscritas como dívida ativa da União as contribuições que não tenham sido recolhidas ou parceladas resultantes das informações prestadas no documento a que se refere o inciso IV do art. 32 desta Lei." (NR)

Art. 18. Ficam criados na Carreira de Procurador da Fazenda Nacional 1.200 (mil e duzentos) cargos

efetivos de Procurador da Fazenda Nacional.

Parágrafo único. Os cargos referidos no **caput** deste artigo serão providos na medida das necessidades do serviço e das disponibilidades de recursos orçamentários, nos termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

~~Art. 18-A. Compete ao Advogado-Geral da União e ao Ministro de Estado da Fazenda, mediante ato conjunto, distribuir os cargos de Procurador da Fazenda Nacional pelas três categorias da Carreira. (Incluído pela Medida Provisória nº 369, de 2007)~~

Art. 18-A. Compete ao Advogado-Geral da União e ao Ministro de Estado da Fazenda, mediante ato conjunto, distribuir os cargos de Procurador da Fazenda Nacional pelas 3 (três) categorias da Carreira. (Redação dada pela Lei nº 11.518, de 2007)

Art. 19. Ficam criadas, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 120 (cento e vinte) Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional, a serem instaladas por ato do Ministro de Estado da Fazenda em cidades-sede de Varas da Justiça Federal ou do Trabalho.

Parágrafo único. Para estruturação das Procuradorias Seccionais a que se refere o **caput** deste artigo, ficam criados 60 (sessenta) cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores DAS-2 e 60 (sessenta) DAS-1, a serem providos na medida das necessidades do serviço e das disponibilidades de recursos orçamentários, nos termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

Art. 20. (VETADO)

Art. 21. Sem prejuízo do disposto no art. 49 desta Lei e da percepção da remuneração do respectivo cargo, será fixado o exercício na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a partir da data fixada no § 1º do art. 16 desta Lei, dos servidores que se encontrarem em efetivo exercício nas unidades vinculadas ao contencioso fiscal e à cobrança da dívida ativa na Coordenação Geral de Matéria Tributária da Procuradoria-Geral Federal, na Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, nos respectivos órgãos descentralizados ou nas unidades locais, e forem titulares de cargos integrantes:

~~I - do Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970;~~

I - do Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei nº 5.645, de 10 dezembro de 1970, ou do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006; (Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007)

II - das Carreiras:

a) Previdenciária, instituída pela Lei nº 10.355, de 26 de dezembro de 2001;

b) da Seguridade Social e do Trabalho, instituída pela Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002;

c) do Seguro Social, instituída pela Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004;

d) da Previdência, da Saúde e do Trabalho, instituída pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com as necessidades do serviço, a fixar o exercício dos servidores a que se refere o **caput** deste artigo no órgão ou entidade ao qual estiverem vinculados.

Art. 22. As autarquias e fundações públicas federais darão apoio técnico, logístico e financeiro, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da publicação desta Lei, para que a Procuradoria-Geral Federal assuma, de forma centralizada, nos termos dos §§ 11 e 12 do art. 10 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, a execução de sua dívida ativa.

Art. 23. Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a representação judicial na cobrança de créditos de qualquer natureza inscritos em Dívida Ativa da União.

00 41

Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.

§ 1º (VETADO)

§ 2º (VETADO)

CAPÍTULO III

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

Art. 25. Passam a ser regidos pelo Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972:

I - a partir da data fixada no § 1º do art. 16 desta Lei, os procedimentos fiscais e os processos administrativo-fiscais de determinação e exigência de créditos tributários referentes às contribuições de que tratam os arts. 2º e 3º desta Lei;

II - a partir da data fixada no **caput** do art. 16 desta Lei, os processos administrativos de consulta relativos às contribuições sociais mencionadas no art. 2º desta Lei.

§ 1º O Poder Executivo poderá antecipar ou postergar a data a que se refere o inciso I do **caput** deste artigo, relativamente a:

I - procedimentos fiscais, instrumentos de formalização do crédito tributário e prazos processuais;

II - competência para julgamento em 1ª (primeira) instância pelos órgãos de deliberação interna e natureza colegiada.

§ 2º O disposto no inciso I do **caput** deste artigo não se aplica aos processos de restituição, compensação, reembolso, imunidade e isenção das contribuições ali referidas.

§ 3º Aplicam-se, ainda, aos processos a que se refere o inciso II do **caput** deste artigo os arts. 48 e 49 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às contribuições de que trata o art. 2º desta Lei será repassado ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social no máximo 2 (dois) dias úteis após a data em que ela for promovida de ofício ou em que for deferido o respectivo requerimento.

Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2º desta Lei.

Art. 27. Observado o disposto no art. 25 desta Lei, os procedimentos fiscais e os processos administrativo-fiscais referentes às contribuições sociais de que tratam os arts. 2º e 3º desta Lei permanecem regidos pela legislação precedente.

Art. 28. Ficam criadas, na Secretaria da Receita Federal do Brasil, 5 (cinco) Delegacias de Julgamento e 60 (sessenta) Turmas de Julgamento com competência para julgar, em 1ª (primeira) instância, os processos de exigência de tributos e contribuições arrecadados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a serem instaladas mediante ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Parágrafo único. Para estruturação dos órgãos de que trata o **caput** deste artigo, ficam criados 5 (cinco) cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores DAS-3 e 55 (cinqüenta e cinco) DAS-2, a serem providos na medida das necessidades do serviço e das disponibilidades de recursos orçamentários, nos termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

Art. 29. Fica transferida do Conselho de Recursos da Previdência Social para o 2º Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda a competência para julgamento de recursos referentes às contribuições de que tratam os arts. 2º e 3º desta Lei. 42

§ 1º Para o exercício da competência a que se refere o **caput** deste artigo, serão instaladas no 2º Conselho de Contribuintes, na forma da regulamentação pertinente, Câmaras especializadas, observada a composição prevista na parte final do inciso VII do **caput** do art. 194 da Constituição Federal.

§ 2º Fica autorizado o funcionamento das Câmaras dos Conselhos de Contribuintes nas sedes das Regiões Fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Art. 30. No prazo de 30 (trinta) dias da publicação do ato de instalação das Câmaras previstas no § 1º do art. 29 desta Lei, os processos administrativo-fiscais referentes às contribuições de que tratam os arts. 2º e 3º desta Lei que se encontrarem no Conselho de Recursos da Previdência Social serão encaminhados para o 2º Conselho de Contribuintes.

Parágrafo único. Fica prorrogada a competência do Conselho de Recursos da Previdência Social durante o prazo a que se refere o **caput** deste artigo.

Art. 31. São transferidos, na data da publicação do ato a que se refere o **caput** do art. 30 desta Lei, 2 (dois) cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores DAS-101.2 e 2 (dois) DAS-101.1 do Conselho de Recursos da Previdência Social para o 2º Conselho de Contribuintes.

CAPÍTULO IV

DO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL

Art. 32. Os débitos de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal, de suas autarquias e fundações, relativos às contribuições sociais de que tratam as alíneas *a* e *c* do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, com vencimento até o mês anterior ao da entrada em vigor desta Lei, poderão ser parcelados em até 240 (duzentas e quarenta) prestações mensais e consecutivas.

§ 1º Os débitos referidos no **caput** deste artigo são aqueles originários de contribuições sociais e obrigações acessórias, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, incluídos os que estiverem em fase de execução fiscal ajuizada, e os que tenham sido objeto de parcelamento anterior não integralmente quitado ou cancelado por falta de pagamento.

§ 2º Os débitos ainda não constituídos deverão ser confessados de forma irretratável e irrevogável.

§ 3º Poderão ser parcelados em até 60 (sessenta) prestações mensais e consecutivas os débitos de que tratam o **caput** e os §§ 1º e 2º deste artigo com vencimento até o mês anterior ao da entrada em vigor desta Lei, relativos a contribuições não recolhidas:

I - descontadas dos segurados empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual;

II - retidas na forma do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

III - decorrentes de sub-rogação.

§ 4º Caso a prestação mensal não seja paga na data do vencimento, serão retidos e repassados à Secretaria da Receita Federal do Brasil recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal suficientes para sua quitação, acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic para títulos federais, acumulada mensalmente a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao da consolidação do débito até o mês anterior ao do pagamento, acrescido de 1% (um por cento) no mês do pagamento da prestação.

Art. 33. Até 90 (noventa) dias após a entrada em vigor desta Lei, a opção pelo parcelamento será formalizada na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que se responsabilizará pela cobrança das prestações e controle dos créditos originários dos parcelamentos concedidos. (Prorrogação).

Art. 34. A concessão do parcelamento objeto deste Capítulo está condicionada:

I - à apresentação pelo Estado ou Distrito Federal, na data da formalização do pedido, do demonstrativo referente à apuração da Receita Corrente Líquida Estadual, na forma do disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, referente ao ano-calendário imediatamente anterior ao da entrada em vigor desta Lei;

II - ao adimplemento das obrigações vencidas a partir do primeiro dia do mês da entrada em vigor desta Lei.

Art. 35. Os débitos serão consolidados por Estado e Distrito Federal na data do pedido do parcelamento, reduzindo-se os valores referentes a juros de mora em 50% (cinqüenta por cento).

Art. 36. Os débitos de que trata este Capítulo serão parcelados em prestações mensais equivalentes a, no mínimo, 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) da média da Receita Corrente Líquida do Estado e do Distrito Federal prevista na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º A média de que trata o **caput** deste artigo corresponderá a 1/12 (um doze avos) da Receita Corrente Líquida do ano anterior ao do vencimento da prestação.

§ 2º Para fins deste artigo, os Estados e o Distrito Federal se obrigam a encaminhar à Secretaria da Receita Federal do Brasil o demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida de que trata o inciso I do art. 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, até o último dia útil do mês de fevereiro de cada ano.

§ 3º A falta de apresentação das informações a que se refere o § 2º deste artigo implicará, para fins de apuração e cobrança da prestação mensal, a aplicação da variação do Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna - IGP-DI, acrescida de juros de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, sobre a última Receita Corrente Líquida publicada nos termos da legislação.

§ 4º Às prestações vencíveis em janeiro, fevereiro e março aplicar-se-á o valor mínimo do ano anterior.

Art. 37. As prestações serão exigíveis no último dia útil de cada mês, a contar do mês subseqüente ao da formalização do pedido de parcelamento.

§ 1º No período compreendido entre a formalização do pedido e o mês da consolidação, o ente beneficiário do parcelamento deverá recolher mensalmente prestações correspondentes a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) da média da Receita Corrente Líquida do Estado e do Distrito Federal prevista na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, sob pena de indeferimento do pleito, que só se confirma com o pagamento da prestação inicial

§ 2º A partir do mês seguinte à consolidação, o valor da prestação será obtido mediante a divisão do montante do débito parcelado, deduzidos os valores das prestações recolhidas nos termos do § 1º deste artigo, pelo número de prestações restantes, observado o valor mínimo de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) da média da Receita Corrente Líquida do Estado e do Distrito Federal prevista na Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 38. O parcelamento será rescindido na hipótese do inadimplemento:

I - de 3 (três) meses consecutivos ou 6 (seis) meses alternados, prevalecendo o que primeiro ocorrer;

II - das obrigações correntes referentes às contribuições sociais de que trata este Capítulo;

III - da parcela da prestação que exceder à retenção dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal promovida na forma deste Capítulo.

Art. 39. O Poder Executivo disciplinará, em regulamento, os atos necessários à execução do disposto neste Capítulo.

Parágrafo único. Os débitos referidos no **caput** deste artigo serão consolidados no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

CAPÍTULO V

00 44

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 40. Sem prejuízo do disposto nas Leis nºs 4.516, de 1º de dezembro de 1964, e 5.615, de 13 de outubro de 1970, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV fica autorizada a prestar serviços de tecnologia da informação ao Ministério da Fazenda, necessários ao desempenho das atribuições abrangidas por esta Lei, observado o disposto no inciso VIII do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nas condições estabelecidas em ato do Poder Executivo.

Art. 41. Fica autorizada a transferência para o patrimônio da União dos imóveis que compõem o Fundo do Regime Geral de Previdência Social identificados pelo Poder Executivo como necessários ao funcionamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Parágrafo único. No prazo de 3 (três) anos, de acordo com o resultado de avaliação realizada nos termos da legislação aplicável, a União compensará financeiramente o Fundo do Regime Geral de Previdência Social pelos imóveis transferidos na forma do **caput** deste artigo.

Art. 42. A Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 832. .....

.....

§ 4º A União será intimada das decisões homologatórias de acordos que contenham parcela indenizatória, na forma do art. 20 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, facultada a interposição de recurso relativo aos tributos que lhe forem devidos.

§ 5º Intimada da sentença, a União poderá interpor recurso relativo à discriminação de que trata o § 3º deste artigo.

§ 6º O acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença ou após a elaboração dos cálculos de liquidação de sentença não prejudicará os créditos da União.

§ 7º O Ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação da União nas decisões homologatórias de acordos em que o montante da parcela indenizatória envolvida ocasionar perda de escala decorrente da atuação do órgão jurídico." (NR)

"Art. 876. .....

Parágrafo único. Serão executadas **ex-officio** as contribuições sociais devidas em decorrência de decisão proferida pelos Juízes e Tribunais do Trabalho, resultantes de condenação ou homologação de acordo, inclusive sobre os salários pagos durante o período contratual reconhecido." (NR)

"Art. 879. .....

....

§ 3º Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, o juiz procederá à intimação da União para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão

.....

§ 5º O Ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação da União quando o valor total das verbas que integram o salário-de-contribuição, na forma do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, ocasionar perda de escala decorrente da atuação do órgão jurídico." (NR)

000 45

"Art. 880. Requerida a execução, o juiz ou presidente do tribunal mandará expedir mandado de citação do executado, a fim de que cumpra a decisão ou o acordo no prazo, pelo modo e sob as cominações estabelecidas ou, quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições sociais devidas à União, para que o faça em 48 (quarenta e oito) horas ou garanta a execução, sob pena de penhora.

....." (NR)

"Art. 889-A. .....

§ 1º Concedido parcelamento pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, o devedor juntará aos autos a comprovação do ajuste, ficando a execução da contribuição social correspondente suspensa até a quitação de todas as parcelas.

§ 2º As Varas do Trabalho encaminharão mensalmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil informações sobre os recolhimentos efetivados nos autos, salvo se outro prazo for estabelecido em regulamento." (NR)

Art. 43. A Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004, passa a vigorar com a redação seguinte, dando-se aos seus Anexos a forma dos Anexos I e II desta Lei

"Art. 1º As Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e Auditoria-Fiscal do Trabalho compõem-se de cargos efetivos agrupados nas classes A, B e Especial, compreendendo a 1ª (primeira) 5 (cinco) padrões, e as 2 (duas) últimas, 4 (quatro) padrões, na forma do Anexo I desta Lei." (NR)

"Art 3º A Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária - GDAT de que trata o art. 15 da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002, devida aos integrantes das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e Auditoria-Fiscal do Trabalho, é transformada em Gratificação de Atividade Tributária - GAT, em valor equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do vencimento básico do servidor.

I - (revogado pela Lei nº 11.356, de 2006);

II - (revogado pela Lei nº 11 356, de 2006).

....." (NR)

"Art. 4º Fica criada a Gratificação de Incremento da Fiscalização e da Arrecadação - GIFA, devida aos ocupantes dos cargos efetivos das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e Auditoria-Fiscal do Trabalho, de que trata a Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002, no percentual de até 95% (noventa e cinco por cento), incidente sobre o maior vencimento básico de cada cargo das Carreiras.

§ 1º A Gifa será paga aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e aos Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil de acordo com os seguintes parâmetros:

.....

II - 2/3 (dois terços), no mínimo, em decorrência da avaliação do resultado institucional do conjunto de unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil no cumprimento de metas de arrecadação, computadas em âmbito nacional e de forma individualizada para cada órgão.

000 46

§ 8º .....

.....

II - ocupantes dos cargos efetivos da Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil, em exercício nos seguintes órgãos do Ministério da Fazenda:

.....

III - ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil, em exercício no Ministério da Previdência Social e órgãos vinculados;

IV - ocupantes dos cargos efetivos da Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho, em exercício no Ministério do Trabalho e Emprego, exclusivamente nas unidades não integrantes do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho definidas em regulamento." (NR)

"Art. 6º (VETADO)"

Art. 44. O art. 23 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, passa a vigorar acrescido dos §§ 7º, 8º e 9º, com a seguinte redação:

"Art. 23. .....

.....

§ 7º Os Procuradores da Fazenda Nacional serão intimados pessoalmente das decisões do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda na sessão das respectivas câmaras subseqüente à formalização do acórdão.

§ 8º Se os Procuradores da Fazenda Nacional não tiverem sido intimados pessoalmente em até 40 (quarenta) dias contados da formalização do acórdão do Conselho de Contribuintes ou da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda, os respectivos autos serão remetidos e entregues, mediante protocolo, à Procuradoria da Fazenda Nacional, para fins de intimação.

§ 9º Os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados pessoalmente das decisões do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que os respectivos autos forem entregues à Procuradoria na forma do § 8º deste artigo." (NR)

Art. 45. As repartições da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão, durante seu horário regular de funcionamento, dar vista dos autos de processo administrativo, permitindo a obtenção de cópias reprográficas, assim como receber requerimentos e petições

Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal do Brasil adotará medidas para disponibilizar o atendimento a que se refere o **caput** deste artigo por intermédio da rede mundial de computadores e o recebimento de petições e requerimentos digitalizados.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 46. A Fazenda Nacional poderá celebrar convênios com entidades públicas e privadas para a divulgação de informações previstas nos incisos II e III do § 3º do art. 198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional - CTN. 47

Art. 47. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - transferir, depois de realizado inventário, do INSS, do Ministério da Previdência Social e da Procuradoria-Geral Federal para a Secretaria da Receita Federal do Brasil e para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional acervos técnicos e patrimoniais, inclusive bens imóveis, obrigações, direitos, contratos, convênios, processos administrativos e demais instrumentos relacionados com as atividades transferidas em decorrência desta Lei;

II - remanejar e transferir para a Secretaria da Receita Federal do Brasil dotações em favor do Ministério da Previdência Social e do INSS aprovadas na Lei Orçamentária em vigor, mantida a classificação funcional-programática, subprojetos, subatividades e grupos de despesas.

§ 1º Até que sejam implementados os ajustes necessários, o Ministério da Previdência Social e o INSS continuarão a executar as despesas de pessoal e de manutenção relativas às atividades transferidas, inclusive as decorrentes do disposto no § 5º do art. 10 desta Lei.

§ 2º Enquanto não ocorrerem as transferências previstas no **caput** deste artigo, o Ministé rio da Previdência Social, o INSS e a Procuradoria-Geral Federal prestarão à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional o necessário apoio técnico, financeiro e administrativo.

§ 3º Inclui-se no apoio de que trata o § 2º deste artigo a manutenção dos espaços físicos atualmente ocupados.

Art. 48. Fica mantida, enquanto não modificados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a vigência dos convênios celebrados e dos atos normativos e administrativos editados:

I - pela Secretaria da Receita Previdenciária;

II - pelo Ministério da Previdência Social e pelo INSS relativos à administração das contribuições a que se referem os arts 2º e 3º desta Lei;

III - pelo Ministério da Fazenda relativos à administração dos tributos e contribuições de competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil;

IV - pela Secretaria da Receita Federal.

Art. 49 (VETADO)

Art. 50. No prazo de 1 (um) ano da data de publicação desta Lei, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei orgânica das Auditorias Federais, dispondo sobre direitos, deveres, garantias e prerrogativas dos servidores integrantes das Carreiras de que trata a Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002

Art. 51. Esta Lei entra em vigor:

I - na data de sua publicação, para o disposto nos arts. 40, 41, 47, 48, 49 e 50 desta Lei;

II - no primeiro dia útil do segundo mês subseqüente à data de sua publicação, em relação aos demais dispositivos desta Lei.

Art. 52. Ficam revogados:

I - (VETADO)

II - a partir da data da publicação desta Lei, o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 10.593, de 6 dezembro de 2002.

Brasília, 16 de março de 2007; 186º da Independência e 119º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Tarso Genro
Luiz Marinho
Paulo Bernardo Silva
Dilma Rousseff
José Antonio Dias Toffoli

Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.3.2007

ANEXO I

(Anexo I da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004)

ANEXO I

ESTRUTURA DE CARGOS

CARGOS	CLASSE	PADRÃO
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil Auditor-Fiscal do Trabalho	ESPECIAL	IV
		III
		II
		I
	B	IV
		III
		II
		I
	A	V
		IV
		III
		II
		I

ANEXO II

(Anexo II da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004)

ANEXO II

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO

a) cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e Auditor-Fiscal do Trabalho:

CATEGORIA	PADRÃO	VENCIMENTO BÁSICO
ESPECIAL	IV	4.934,22
	III	4.790,50
	II	4.650,97

	I	4.515,52
B	IV	4.142,67
	III	4.022,00
	II	3.904,86
	I	3.791,13
A	V	3.478,10
	IV	3.376,79
	III	3.278,45
	II	3.182,95
	I	3.090,25

b) cargo de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil.

CATEGORIA	PADRÃO	VENCIMENTO BÁSICO
ESPECIAL	IV	2.561,11
	III	2.486,51
	II	2.414,09
	I	2.343,78
B	IV	2.150,25
	III	2.087,61
	II	2.026,83
	I	1.967,78
A	V	1.805,31
	IV	1.752,74
	III	1.701,68
	II	1.652,11
	I	1.603,99

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

05 50

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 441, DE 29 DE AGOSTO DE 2008.

Dispõe sobre a reestruturação da composição remuneratória das Carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, de que trata o art. 2º da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, da Carreira de Tecnologia Militar, de que trata a Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, dos cargos do Grupo Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - Grupo DACTA, de que trata a Lei nº 10.551, de 13 de novembro de 2002, dos empregos públicos do Quadro de Pessoal do Hospital das Forças Armadas - HFA, de que trata a Lei nº 10.225, de 15 de maio de 2001, da Carreira de Supervisor Médico-Pericial, de que trata a Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998, das Carreiras da Área de Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, do Plano de Carreiras de Cargos da FIOCRUZ, de que trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, de que trata a Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005, da Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, de que trata a Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002, da Carreira Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355, de 26 de dezembro de 2001, dos Policiais e Bombeiros Militares dos Ex-Territórios Federais e do antigo Distrito Federal, de que trata a Lei nº 10.486, de 4 de julho de 2002, do Plano Especial de Cargos da SUFRAMA, de que trata a Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano Especial de Cargos da EMBRATUR, de que trata a Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006, do Plano de Classificação de Cargos, de que trata a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, do Quadro de Pessoal da Imprensa Nacional, de que trata a Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005, da Gratificação de Incremento à Atividade de Administração do Patrimônio da União - GIAPU, de que trata a Lei nº 11.095, de 13 de janeiro de 2005, das Carreiras da área de Meio Ambiente, de que trata a Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002, do Plano Especial de Cargos do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, de que trata a Lei nº 11.357, de 2006, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do FNDE, de que trata a Lei nº 11.357, de 2006, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do INEP, de que trata a Lei nº 11.357, de 2006, dos Juizes do Tribunal Marítimo, de que trata a Lei nº 11.319, de 6 de julho de 2006,

do Quadro de Pessoal da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, do Plano de Carreiras e Cargos do INMETRO, de que trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, do Plano de Carreiras e Cargos do IBGE, de que trata a Lei nº 11.355, de 2006, do Plano de Carreiras e Cargos do INPI, de que trata Lei nº 11.355, de 2006, da Carreira do Seguro Social, de que trata a Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do DNPM, de que trata a Lei nº 11.046, de 27 de dezembro de 2004, do Quadro de Pessoal da AGU, de que trata a Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, da Gratificação de Desempenho de Atividade dos Fiscais Federais Agropecuários - GDFFA, de que trata a Lei nº 10.883, de 16 de junho de 2004, da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária - GDATFA, de que trata a Lei nº 10.484, de 3 julho de 2002, da Gratificação de Desempenho de Atividade de Perito Federal Agrário - GDAPA, de que trata a Lei nº 10.550, de 13 de novembro de 2002, da Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária - GDARA, de que trata a Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 2005, da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST, de que trata a Lei nº 11.355, de 2006, das Carreiras e Planos Especiais de Cargos das Agências Reguladoras, de que tratam as Leis nºs 10.768, de 19 de novembro de 2003, 10.871, de 20 de maio de 2004, 10.882, de 9 de junho de 2004, e 11.357, de 2006, da Gratificação Temporária das Unidades Gestoras dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública Federal - GSISTE, de que trata a Lei nº 11.356, de 2006, sobre a instituição da Gratificação Específica de Produção de Radioisótopos e Radiofármacos - GEPR, da Gratificação Específica, da Gratificação do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática - GSISP, da Gratificação Temporária de Atividade em Escola de Governo - GAEG e do Adicional de Plantão Hospitalar, dispõe sobre a remuneração dos beneficiados pela Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994, dispõe sobre a estruturação da Carreira de Médico Perito Previdenciário, no âmbito do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, do Plano de Carreiras e Cargos do Instituto Evandro Chagas e do Centro Nacional de Primatas e do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, reestrutura a Carreira de Agente Penitenciário Federal, de que trata a Lei nº 10.693, de 25 de junho de 2003, e dá outras providências.

51

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

CAPÍTULO I

DAS CARREIRAS E DOS CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL

Seção XXXVI

Do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda 00[illegible] 52

Art. 228. Fica estruturado o Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda - PECFAZ, no Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda, composto por cargos de provimento efetivo regidos pela Lei nº 8.112, de 1990.

Art. 229. Integram o PECFAZ os cargos de nível superior, intermediário e auxiliar do Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei nº 5.645, de 1970, do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, instituído pela Lei nº 11.357, de 2006, e dos planos correlatos das autarquias e fundações públicas, não integrantes de carreiras estruturadas, planos de carreiras, planos de carreiras e cargos ou planos especiais de cargos, pertencentes ao Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda em 31 de dezembro de 2007, bem como aqueles que venham a ser redistribuídos para esse Quadro, desde que a redistribuição tenha sido requerida até 31 de dezembro de 2007.

Parágrafo único. Os cargos efetivos do Plano Especial de Cargos de que trata este artigo estão estruturados em classes e padrões, na forma do estabelecido no Anexo CXXXVI.

Art. 230. O ingresso nos cargos de provimento efetivo de que trata o art. 228 dar-se-á por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, observando os seguintes requisitos de escolaridade:

I - para os cargos de nível superior, será exigido diploma de nível superior, em nível de graduação, podendo ser exigida habilitação específica, conforme definido no edital do concurso; e

II - para os cargos de nível intermediário será exigido certificado de conclusão de ensino médio, ou equivalente, conforme definido no edital do concurso.

§ 1º O concurso público referido no caput poderá ser realizado por áreas de especialização ou habilitação, organizado em uma ou mais fases, incluindo, se for o caso, curso de formação, conforme dispuser o edital de abertura do certame, observada a legislação específica.

§ 2º O concurso público será realizado para provimento efetivo de pessoal no padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo.

Art. 231. O desenvolvimento do servidor nos cargos de provimento efetivo do PECFAZ ocorrerá mediante progressão funcional e promoção.

§ 1º Para fins do disposto no caput, progressão funcional é a passagem do servidor de um padrão para outro imediatamente superior, dentro de uma mesma classe, e promoção, a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o padrão inicial da classe imediatamente superior, observando-se os seguintes requisitos:

I - para fins de progressão funcional:

a) cumprimento do interstício mínimo de dezoito meses de efetivo exercício em cada padrão; e

b) resultado médio superior a oitenta por cento do limite máximo da pontuação nas avaliações de desempenho individual de que trata o art. 234 realizadas no interstício considerado para a progressão; e

II - para fins de promoção:

a) cumprimento do interstício mínimo de dezoito meses de efetivo exercício no último padrão de cada

classe;

b) resultado médio superior a noventa por cento do limite máximo da pontuação nas avaliações de desempenho individual de que trata o art. 234 realizadas no interstício considerado para a promoção; e 53

c) participação em eventos de capacitação com carga horária mínima estabelecida no regulamento de que trata o art. 232.

§ 2º O interstício de dezoito meses de efetivo exercício para a progressão funcional e para a promoção, conforme estabelecido na alínea "a" dos incisos I e II do § 1º deste artigo, será:

I - computado em dias, descontados os afastamentos remunerados que não forem legalmente considerados de efetivo exercício; e

II - suspenso, nos casos em que o servidor se afastar sem remuneração, sendo retomado o cômputo a partir do retorno à atividade.

§ 3º Na contagem do interstício necessário ao desenvolvimento do servidor nos cargos do PECFAZ, será aproveitado o tempo computado da data da última progressão ou promoção até a data de regulamentação a que se refere o art. 232.

§ 4º Para fins do disposto no § 3º não será considerado como progressão funcional ou promoção o enquadramento decorrente da aplicação dos arts. 256, 257 e 258.

Art. 232. Os critérios de concessão de progressão funcional e promoção de que trata o art. 231 serão regulamentados por intermédio de ato do Poder Executivo.

Parágrafo único. Até que seja editado o regulamento a que se refere o caput, as progressões funcionais e promoções cujas condições tenham sido implementadas serão concedidas, observando-se, no que couber, as normas aplicáveis aos servidores do Plano de Classificação de Cargos da Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970.

Art. 233. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ, devida aos servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo do PECFAZ, quando lotados e no exercício das atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo nas unidades do Ministério da Fazenda.

Art. 234. A GDAFAZ será atribuída em função do alcance de metas de desempenho individual do servidor e do desempenho institucional do Ministério da Fazenda.

§ 1º A avaliação de desempenho individual visa aferir o desempenho do servidor no exercício das atribuições do cargo ou função, com foco na contribuição individual para o alcance dos objetivos organizacionais.

§ 2º A avaliação de desempenho institucional visa a aferir o desempenho coletivo no alcance dos objetivos organizacionais.

Art. 235. A GDAFAZ será paga observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo de trinta pontos por servidor, correspondendo cada ponto, em seus respectivos níveis, classes e padrões, ao valor estabelecido no Anexo CXXXVII.

Art. 236. A pontuação referente à GDAFAZ será assim distribuída:

I - até vinte pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho

individual; e

005 54

II - até oitenta pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho institucional.

Parágrafo único. Os valores a serem pagos a título de GDAFAZ serão calculados multiplicando-se o somatório dos pontos auferidos nas avaliações de desempenho individual e institucional pelo valor do ponto constante do Anexo CXXXVII, em seus respectivos níveis, classes e padrões.

Art. 237. Os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDAFAZ serão estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Art. 238. A GDAFAZ não servirá de base para cálculo de quaisquer outros benefícios ou vantagens.

Art. 239. As metas de desempenho institucional serão fixadas anualmente em ato do Ministro de Estado da Fazenda.

§ 1º As metas referidas no caput devem ser objetivamente mensuráveis, quantificáveis e diretamente relacionadas às atividades do Ministério da Fazenda, levando-se em conta, no momento de sua fixação, os índices alcançados nos exercícios anteriores.

§ 2º As metas de desempenho institucional e os resultados apurados a cada período serão amplamente divulgados pelo Ministério da Fazenda, inclusive em seu sítio eletrônico, e devem continuar facilmente acessíveis até a fixação das novas metas.

§ 3º As metas poderão ser revistas na hipótese de superveniência de fatores que tenham influência significativa e direta na sua consecução, desde que o próprio Ministério da Fazenda não tenha dado causa a tais fatores.

Art. 240. As avaliações referentes aos desempenhos individual e institucional serão apuradas anualmente e produzirão efeitos financeiros mensais por igual período.

§ 1º A periodicidade das avaliações de desempenho individual e institucional poderá ser reduzida em função das peculiaridades do Ministério da Fazenda mediante ato do Ministro de Estado da Fazenda.

§ 2º As referidas avaliações serão processadas no mês subseqüente ao término do período avaliativo e seus efeitos financeiros iniciarão no mês seguinte ao de processamento das avaliações.

Art. 241. Até que seja editado o ato a que se refere o art. 237 e processados os resultados do primeiro período de avaliação de desempenho, para fins de atribuição da GDAFAZ, o valor devido de pagamento mensal por servidor ativo será correspondente à última pontuação ou ao último percentual percebido a título de gratificação de desempenho, que será multiplicado pelo valor constante do Anexo CXXXVII, observado os respectivos cargos, níveis, classes e padrões.

§ 1º O resultado da primeira avaliação de desempenho gerará efeitos financeiros a partir do início do primeiro período de avaliação para recebimento da GDAFAZ, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a maior ou a menor.

§ 2º A data de publicação do ato de fixação das metas de desempenho institucional, tendo em vista o pagamento da GDAFAZ, constitui o marco temporal para o início do período de avaliação.

§ 3º O disposto neste artigo aplica-se aos ocupantes de cargos ou funções comissionadas.

Art. 242. Até que seja processada a primeira avaliação de desempenho individual que venha a surtir efeito financeiro, o servidor nomeado para cargo efetivo e aquele que tenha retornado de licença sem vencimento ou de cessão ou de outros afastamentos sem direito à percepção da GDAFAZ no decurso do ciclo de avaliação receberá a gratificação no valor correspondente a oitenta pontos. 55

Art. 243. Em caso de afastamentos e licenças considerados como de efetivo exercício, sem prejuízo da remuneração e com direito à percepção da GDAFAZ, o servidor continuará percebendo a respectiva gratificação correspondente ao da última pontuação obtida, até que seja processada a sua primeira avaliação após o retorno.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de cessão.

Art. 244. Os titulares de cargos efetivos do PECFAZ, em exercício no Ministério da Fazenda, quando investidos em cargos de Natureza Especial, de provimento em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes, farão jus à GDAFAZ calculada com base no valor máximo da parcela individual, somado ao resultado da avaliação institucional do Ministério da Fazenda no período.

Art. 245. Os titulares de cargos efetivos do PECFAZ, que não se encontrem desenvolvendo atividades no Ministério da Fazenda, somente farão jus à GDAFAZ nas seguintes condições:

I - requisitados pela Presidência ou Vice-Presidência da República ou nas hipóteses de requisição previstas em lei, situação na qual perceberão a GDAFAZ calculada com base nas regras aplicáveis como se estivessem em efetivo exercício no Ministério da Fazenda, e

II - cedidos para órgãos ou entidades da União distintos dos indicados no inciso anterior e do Ministério da Fazenda e investidos em cargos de Natureza Especial, de provimento em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes, perceberão a GDAFAZ calculada com base no resultado da avaliação institucional do Ministério da Fazenda no período.

Art. 246. A avaliação institucional referida no art. 244 e no inciso II do art. 245 será a do Ministério da Fazenda.

Art. 247. Ocorrendo exoneração do cargo em comissão, os servidores referidos nos arts. 244 e 245 continuarão percebendo a GDAFAZ correspondente ao último valor obtido, até que seja processada a sua primeira avaliação após a exoneração.

Art. 248. O servidor ativo beneficiário da GDAFAZ que obtiver na avaliação de desempenho individual pontuação inferior a cinqüenta por cento da pontuação máxima estabelecida para esta parcela será imediatamente submetido a processo de capacitação ou de análise da adequação funcional, conforme o caso, sob responsabilidade do Ministério da Fazenda.

Parágrafo único A análise de adequação funcional visa a identificar as causas dos resultados obtidos na avaliação do desempenho e servir de subsídio para a adoção de medidas que possam propiciar a melhoria do desempenho do servidor.

Art. 249. Para fins de incorporação da GDAFAZ aos proventos de aposentadoria ou às pensões, serão adotados os seguintes critérios:

I - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004:

a) a partir de 1º de julho de 2008, a gratificação será correspondente a quarenta pontos, observado o nível, classe e padrão do servidor; e

b) a partir de 1º de julho de 2009, a gratificação será correspondente a cinqüenta pontos, observado o nível, classe e padrão do servidor;

56

II - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas após 19 de fevereiro de 2004:

a) quando ao servidor que deu origem à aposentadoria ou à pensão se aplicar o disposto nos arts. 3º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, aplicar-se-ão os percentuais constantes das alíneas "a" e "b" do inciso I;

b) aos demais aplicar-se-á, para fins de cálculo das aposentadorias e pensões, o disposto na Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.

Art 250. A GDAFAZ não poderá ser paga cumulativamente com qualquer outra gratificação de desempenho ou produtividade, independentemente da sua denominação ou base de cálculo.

Art. 251. Fica instituída a Gratificação Específica de Atividades Auxiliares do PECFAZ - GEAF, devida exclusivamente aos servidores de nível auxiliar enquadrados no PECFAZ.

§ 1º Os valores da GEAF são os estabelecidos no Anexo CXXXVIII, com efeitos financeiros a partir das datas nele especificadas.

§ 2º A GEAF integrará os proventos de aposentadoria e as pensões.

Art. 252. Fica instituída Gratificação Temporária de Atividades de Nível Intermediário do PECFAZ - GTANI, devida exclusivamente aos servidores de nível intermediário enquadrados no PECFAZ, com efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2008.

§ 1º Os valores da GTANI são os estabelecidos no Anexo CXXXIX.

§ 2º A GTANI será extinta a partir de 1º de março de 2009.

§ 3º A GTANI integrará os proventos de aposentadoria e as pensões.

Art. 253. A estrutura remuneratória dos titulares de cargos integrantes do PECFAZ terá a seguinte composição:

I - para os servidores titulares de cargos de nível superior:

a) Vencimento Básico; e

b) Gratificação de Desempenho de Atividades Fazendárias - GDAFAZ;

II - para os servidores titulares de cargos de nível intermediário:

a) Vencimento Básico;

b) Gratificação de Desempenho de Atividades Fazendárias - GDAFAZ; e

c) Gratificação Temporária de Atividades de Nível Intermediário do PECFAZ - GTANI;

III - para os servidores titulares de cargos de nível auxiliar:

a) Vencimento Básico;

b) Gratificação de Desempenho de Atividades Fazendárias - GDAFAZ; e

00. 57

c) Gratificação Específica de Atividades Auxiliares do PECFAZ - GEAF.

Art. 254. Os servidores integrantes do PECFAZ não fazem jus à percepção das seguintes parcelas remuneratórias:

I - a partir da data de publicação desta Medida Provisória:

a) Gratificação de Atividade - GAE de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992; e

b) Vantagem Pecuniária Individual - VPI, de que trata a Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003; e

II - A partir de 1º de março de 2009: Gratificação Temporária de Atividades de Nível Intermediário do PECFAZ - GTANI, de que trata o art. 252.

Parágrafo único. O valor da GAE fica incorporado ao vencimento básico dos servidores integrantes do PECFAZ.

Art. 255. Os padrões de vencimento básico dos cargos do PECFAZ são os constantes do Anexo CXL, com efeitos financeiros nas datas nele especificadas.

Art. 256. Ficam transpostos para o PECFAZ, nos termos desta Medida Provisória, a contar de 1º de julho de 2008, os cargos de provimento efetivo de nível superior, intermediário e auxiliar do Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei nº 5.645, de 1970, do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, instituído pela Lei nº 11.357, de 2006, e dos planos correlatos das autarquias e fundações públicas, não integrantes de carreiras estruturadas, planos de carreiras, planos de carreiras e cargos ou planos especiais de cargos, regidos pela Lei nº 8.112, de 1990, pertencentes ao Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda em 31 de dezembro de 2007, bem como aqueles que venham a ser redistribuídos para esse Quadro, desde que a redistribuição tenha sido requerida até 31 de dezembro de 2007.

§ 1º Os servidores titulares dos cargos de níveis superior, intermediário e auxiliar do Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda de que trata o caput serão enquadrados nos cargos do PECFAZ, de acordo com as respectivas denominações, atribuições, os requisitos de formação profissional e a posição relativa na tabela de remuneração, nos termos do Anexo CXLI.

§ 2º O enquadramento de que trata o § 1º dar-se-á automaticamente, salvo manifestação irretratável do servidor, a ser formalizada no prazo de noventa dias, a contar da vigência desta Medida Provisória, na forma do Termo de Opção constante do Anexo CXLII.

§ 3º Os servidores que formalizarem a opção referida no § 2º permanecerão na situação em que se encontravam na data anterior à da entrada em vigor desta Medida Provisória, não fazendo jus aos vencimentos e às vantagens por ela estabelecidos.

Art. 257. Ficam automaticamente transpostos para o PECFAZ, a contar de 1º de julho de 2008, os cargos de provimento efetivo referidos no art. 12 da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007.

§ 1º O disposto no caput não alcança os cargos dos servidores que realizaram a opção de que trata o § 4º do art. 12 da Lei nº 11.457, de 2007

§ 2º Os servidores ocupantes dos cargos referidos no caput poderão, no prazo de noventa dias contados da data de publicação desta Medida Provisória, optar por permanecer na situação em que se encontravam na data anterior à da entrada em vigor desta Medida Provisória e pelo conseqüente retorno a

seu órgão de origem, na forma do Termo de Opção constante do Anexo CXLIII.

§ 3º Os servidores titulares dos cargos de que trata o caput, do Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda, serão enquadrados nos cargos do PECFAZ, de acordo com as respectivas denominações, atribuições, os requisitos de formação profissional e a posição relativa na tabela de remuneração, nos termos do Anexo CXLI

§ 4º O retorno dos servidores ao órgão ou entidade de origem de que trata o § 2º será gradativo e ocorrerá até 31 de julho de 2009, contados a partir da publicação desta Medida Provisória, conforme disposto em regulamento.

Art. 258. Os cargos dos servidores referidos no art. 21 da Lei nº 11.457, de 2007, que tiverem seu exercício fixado na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos da Lei, em até sessenta dias contados a partir da data de publicação desta Medida Provisória, ficam automaticamente redistribuídos para o Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda e enquadrados no PECFAZ, conforme correlação estabelecida no Anexo CXLI.

Parágrafo único. Os servidores de que trata o caput serão enquadrados nos cargos do PECFAZ, de acordo com as respectivas denominações, atribuições, requisitos de formação profissional e a posição relativa na tabela de remuneração, observado o disposto no Anexo CXLI.

Art. 259. É vedada a redistribuição de cargos do PECFAZ para outros órgãos e entidades da Administração Pública federal, bem como a redistribuição de cargos ocupados para o Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda.

Art. 260. É vedada a mudança do nível do cargo ocupado pelo servidor em decorrência do disposto nesta Medida Provisória.

Art. 261. O enquadramento dos cargos no PECFAZ não representa, para qualquer efeito legal, inclusive para efeito de aposentadoria, descontinuidade em relação aos cargos e às atribuições atuais desenvolvidas pelos servidores titulares dos cargos de provimento efetivo enquadrados no PECFAZ nos termos dos arts. 256, 257 e 258.

Art. 262. É de quarenta horas semanais a jornada de trabalho dos integrantes do PECFAZ, ressalvados os casos amparados por legislação específica

Art. 263. É vedada a acumulação das vantagens pecuniárias devidas aos ocupantes dos cargos do PECFAZ com outras vantagens de qualquer natureza a que o servidor faça jus em virtude de outros Planos de Carreiras, Planos de Carreiras e Cargos, Planos Especiais de Cargos ou Planos de Classificação de Cargos.

Art. 264. O disposto no § 1º, in fine, do art. 58 da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, não se aplica aos servidores do Plano Especial de Cargos de que trata o art. 228.

Art. 265. O enquadramento no PECFAZ dos servidores oriundos das Carreiras Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355, de 2001, e da Seguridade Social e do Trabalho, de que trata a Lei nº 10.483, de 2002, importará na redução de parcelas de valores incorporados à remuneração por decisão administrativa ou judicial, referentes ao adiantamento pecuniário de que trata o art. 8º da Lei nº 7.686, de 2 de dezembro de 1988, proporcionalmente aos ganhos remuneratórios concedidos nos termos desta Medida Provisória.

Art. 266. A Gratificação Temporária, de que trata o art. 11 da Lei nº 9.641, de 25 de maio de 1998, será paga aos servidores que a ela fazem jus em valor correspondente a quarenta por cento de seu valor total até que sejam produzidos os efeitos financeiros do primeiro período de avaliação de desempenho, conforme disposto no art. 241.

Parágrafo único. A partir da produção dos efeitos financeiros mencionados no caput, os servidores do PECFAZ deixarão de fazer jus à referida Gratificação Temporária. 00059

Art. 267. Aplica-se o disposto nesta Medida Provisória em relação ao PECFAZ aos servidores aposentados do Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda e aos pensionistas, mantida a respectiva posição na tabela remuneratória no momento da aposentadoria ou da instituição da pensão, respeitadas as alterações relativas a reposicionamentos decorrentes de legislação específica.Art. 268. A aplicação do disposto nesta Medida Provisória aos servidores ativos e inativos do Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda e aos pensionistas não poderá implicar redução de remuneração, proventos e pensões.

§ 1º Na hipótese de redução de remuneração, provento ou pensão decorrente da aplicação desta Medida Provisória, a diferença será paga a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, a ser absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo, da reorganização ou reestruturação do PECFAZ, da reestruturação de tabela remuneratória, concessão de reajustes, adicionais, gratificações ou vantagem de qualquer natureza, conforme o caso.

§ 2º A VPNI de que trata o § 1º estará sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais.

Art. 269. Ficam criados no Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda:

I - quarenta cargos de Arquiteto;

II - quarenta cargos de Engenheiro; e

III - quarenta cargos de Pedagogo.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 324. Ficam revogados:

I - o art. 30 da Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de 1993;

II - o § 1º do art. 17 e o Anexo III da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995;

III - os arts. 5º e 15 da Lei nº 9.657, de 3 de junho de1998;

IV - os arts. 20, 21, 22 e 23 da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001;

V - a Lei nº 10.479, de 28 de junho de 2002;

VI - o art. 3º da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002;

VII - os arts. 3º, 4º e 6º da Lei nº 10.484, de 3 de julho de 2002;

VIII - os arts. 7º, 11 e 12 e o Anexo III da Lei nº 10.551, de 13 de novembro de 2002;

IX - o § 4º do art. 2º da Lei nº 10.882, de 9 de junho de 2004;

X - o art. 2º e o Anexo II da Lei nº 10.907, de 15 de julho de 2004;

XI - o art. 7º da Lei nº 11.046, de 27 de dezembro de 2004;

XII - os arts. 3º e 11 da Lei nº 11.156, de 29 de julho de 2005;

XIII - os arts. 7º, 16, 17, 18, 19, 20 e 26, o parágrafo único do art. 15 e o Anexo VI da Lei nº 11.171 de 2 de setembro, de 2005,

XIV - o § 7º e 8º do art. 3º da Lei nº 11.319, de 6 de julho de 2006;

XV - os arts 19, 20 e 21 da Lei nº 11.344, de 8 de setembro de 2006;

XVI - o inciso IV do art. 33, os incisos I e II do art. 61, e os arts. 62 e 63, o, os incisos I e II e o § 3º do art. 100, os incisos II e IV do art. 124 e o Anexo XXII da Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006;

XVII - a alínea "d" do inciso II do art. 9°, os incisos I e II do art. 33, os §§ 1º e 2º do art. 40, o § 3º do art. 42, o art. 45, os §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do art. 48 , o parágrafo único do art. 50, os §§ 1º e 2º do art. 53, o § 3º do art. 55, o art. 58, o art. 59, o art. 60, os arts. 74, 75 e 77 e os Anexos XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV e XXV da Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006; e

XVIII - os incisos VI, VII e IX do art. 163 da Medida Provisória nº 431, de 14 de maio de 2008.

Art. 325. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de agosto de 2008;187o da Independência e 120o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva

TRANSPOSIÇÃO DO PESSOAL CARREIRA SEGURO SOCIAL AO PECFAZ

Obs.I : Sem considerar Anuenio, Auxílio alimentação, Auxílo transporte, demais vantagens individuais.

Obs.I I : Considerando GDASS e GDAFAZ = 100 pontos

Obs.I I I : Considerado valores PECFAZ, congelados a contar de Março/2009(na MP não consta reajustes após)

NÍVEL : N I

MÊS / ANO	NO INSS				TRANSPOSIÇÃO ex-SRP/INSS NO PECFAZ		TOTAL CARREIRA INSS (I)	TOTAL PECFAZ (F)	DIFERENÇA (I - F)
	ANTES MP: 441		CORRELAÇÃO MP: 441						
	CLASSE	PADRÃO	CLASSE	PADRÃO	CLASSE	PADRÃO			
jul/08	ESPECIAL	V	ESPECIAL	IV	ESPECIAL	III	4.372,88	3.147,79	1.225,09
jan/09							4.948,67	3.147,79	1.800,88
mar/09							4.948,67	3.147,11	1.801,56
jun/09							5.600,67	3.147,11	2.453,56
jan/10							5.804,67	3.147,11	2.657,56
jun/10							6.354,67	3.147,11	3.207,56
jul/11							7.010,67	3.147,11	3.863,56
jul/08							4.205,34	3.113,39	1.091,95

jan/09	ESPECIAL	IV	ESPECIAL	III	ESPECIAL	II	4.770,13	3.113,39	1.656,74
mar/09							4.770,13	3.114,07	1.656,06
jun/09							5.407,13	3.114,07	2.293,06
jan/10							5.610,13	3.114,07	2.496,06
jun/10							6.140,13	3.114,07	3.026,06
jul/11							6.753,13	3.114,07	3.639,06
jul/08	ESPECIAL	III	ESPECIAL	II	ESPECIAL	I	4.094,98	3.082,81	1.012,17
jan/09							4.648,77	3.082,81	1.565,96
mar/09							4.648,77	2.082,22	2.566,55
jun/09							5.271,77	2.082,22	3.189,55
jan/10							5.473,77	2.082,22	3.391,55
jun/10							5.984,77	2.082,22	3.902,55
jul/11							6.555,77	2.082,22	4.473,55
jul/08	ESPECIAL	II	ESPECIAL	I	C	VI	3.988,17	3.037,16	951,01
jan/09							4.531,96	3.037,16	1.494,80
mar/09							4.531,96	3.037,36	1.494,60
jun/09							5.140,96	3.037,36	2.103,60
jan/10							5.341,96	3.037,36	2.304,60
jun/10							5.833,96	3.037,36	2.796,60
jul/11							6.364,96	3.037,36	3.327,60
jul/08	AL						3.880,83	3.005,34	875,49
jan/09							4.397,63	3.005,34	1.392,29
mar/09							4.397,63	3.004,97	1.392,66

jun/09	ESPECI	I	C	IV	C	V	4.977,63	3.004,97	1.972,66
jan/10							5.184,63	3.004,97	2.179,66
jun/10							5.637,63	3.004,97	2.632,66
jul/11							6.115,63	3.004,97	3.110,66
jul/08	C	V	C	III	C	IV	3.779,91	2.973,82	806,09
jan/09							4.287,70	2.973,82	1.313,88
mar/09							4.287,70	2.973,76	1.313,94
jun/09							4.854,70	2.973,76	1.880,94
jan/10							5.059,70	2.973,76	2.085,94
jun/10							5.495,70	2.973,76	2.521,94
jul/11							5.938,70	2.973,76	2.964,94
jul/08	C	IV	C	II	C	III	3.682,22	2.942,59	739,63
jan/09							4.181,01	2.942,59	1.238,42
mar/09							4.181,01	2.942,73	1.238,28
jun/09							4.735,01	2.942,73	1.792,28
jan/10							4.939,01	2.942,73	1.996,28
jun/10							5.358,01	2.942,73	2.415,28
jul/11							5.768,01	2.942,73	2.825,28
jul/08	C	III	C	I	C	II	3.587,61	2.912,65	674,96
jan/09							4.077,41	2.912,65	1.164,76
mar/09							4.077,41	2.912,88	1.164,53
jun/09							4.619,41	2.912,88	1.706,53
jan/10							4.821,41	2.912,88	1.908,53

jun/10							5.224,41	2.912,88	2.311,53
jul/11							5.602,41	2.912,88	2.689,53
jul/08	C	II	B	IV	C	I	3.453,29	2.882,99	570,30
jan/09							3.919,09	2.882,99	1.036,10
mar/09							3.919,09	2.883,21	1.035,88
jun/09							4.435,09	2.883,21	1.551,88
jan/10							4.642,09	2.883,21	1.758,88
jun/10							5.011,09	2.883,21	2.127,88
jul/11							5.347,09	2.883,21	2.463,88
jul/08	C	I	B	III	B	VI	3.365,82	2.842,09	523,73
jan/09							3.823,61	2.842,09	981,52
mar/09							3.823,61	2.842,09	981,52
jun/09							4.327,61	2.842,09	1.485,52
jan/10							4.533,61	2.842,09	1.691,52
jun/10							4.887,61	2.842,09	2.045,52
jul/11							5.195,61	2.842,09	2.353,52
jul/08	B	V	B	II	B	V	3.281,53	2.813,11	468,42
jan/09							3.731,32	2.813,11	918,21
mar/09							3.731,32	2.812,85	918,47
jun/09							4.224,32	2.812,85	1.411,47
jan/10							4.428,32	2.812,85	1.615,47
jun/10							4.768,32	2.812,85	1.955,47
jul/11							5.049,32	2.812,85	2.236,47

jul/08	B	IV	B	I	B	IV	3.199,93	2.784,40	415,53
jan/09							3.641,72	2.784,40	857,32
mar/09							3.641,72	2.784,78	856,94
jun/09							4.123,72	2.784,78	1.338,94
jan/10							4.325,72	2.784,78	1.540,94
jun/10							4.652,72	2.784,78	1.867,94
jul/11							4.907,72	2.784,78	2.122,94
jul/08	B	III	A	V	B	III	3.082,10	2.755,95	326,15
jan/09							3.502,89	2.755,95	746,94
mar/09							3.502,89	2.755,88	747,01
jun/09							3.961,89	2.755,88	1.206,01
jan/10							4.166,89	2.755,88	1.411,01
jun/10							4.465,89	2.755,88	1.710,01
jul/11							4.687,89	2.755,88	1.932,01
jul/08	B	II	A	IV	B	II	3.007,01	2.727,76	279,25
jan/09							3.420,80	2.727,76	693,04
mar/09							3.420,80	2.728,15	692,65
jun/09							3.868,80	2.728,15	1.140,65
jan/10							4.071,80	2.728,15	1.343,65
jun/10							4.358,80	2.728,15	1.630,65
jul/11							4.557,80	2.728,15	1.829,65
jul/08							2.934,50	2.699,82	234,68
jan/09							3.341,30	2.699,82	641,48

mar/09	B	I	A	III	B	I	3.341,30	2.699,58	641,72
jun/09							3.779,30	2.699,58	1.079,72
jan/10							3.979,30	2.699,58	1.279,72
jun/10							4.255,30	2.699,58	1.555,72
jul/11							4.432,30	2.699,58	1.732,72
jul/08	A	V	A	II	A	V	2.864,64	2.666,59	198,05
jan/09							3.264,43	2.666,59	597,84
mar/09							3.264,43	2.667,10	597,33
jun/09							3.692,43	2.667,10	1.025,33
jan/10							3.890,43	2.667,10	1.223,33
jun/10							4.154,43	2.667,10	1.487,33
jul/11							4.310,43	2.667,10	1.643,33
jul/08	A	IV	A	I	A	IV	2.796,10	2.647,37	148,73
jan/09							3.188,89	2.647,37	541,52
mar/09							3.188,89	2.646,94	541,95
jun/09							3.607,89	2.646,94	960,95
jan/10							3.803,89	2.646,94	1.156,95
jun/10							4.056,89	2.646,94	1.409,95
jul/11							4.192,89	2.646,94	1.545,95
jul/08	A	III	A	I	A	III	2.796,10	2.628,27	167,83
jan/09							3.188,89	2.628,27	560,62
mar/09							3.188,89	2.627,94	560,95
jun/09							3.607,89	2.627,94	979,95

Jan/10							3.803,89	2.627,94	**1.175,95**
Jun/10							4.056,89	2.627,94	**1.428,95**
Jul/11							4.192,89	2.627,94	**1.564,95**
Jul/08	A	II	A	I	A	II	2.796,10	2.609,29	**186,81**
Jan/09							3.188,89	2.609,29	**579,60**
mar/09							3.188,89	2.609,10	**579,79**
Jun/09							3.607,89	2.609,10	**998,79**
Jan/10							3.803,89	2.609,10	**1.194,79**
Jun/10							4.056,89	2.609,10	**1.447,79**
Jul/11							4.192,89	2.609,10	**1.583,79**
Jul/08	A	I	A	I	A	I	2.796,10	2.590,43	**205,67**
Jan/09							3.188,89	2.590,43	**598,46**
mar/09							3.188,89	2.590,42	**598,47**
Jun/09							3.607,89	2.590,42	**1.017,47**
Jan/10							3.803,89	2.590,42	**1.213,47**
Jun/10							4.056,89	2.590,42	**1.466,47**
Jul/11							4.192,89	2.590,42	**1.602,47**

Obs.I : Sem considerar Anuenio, Auxílio alimentação, Auxílo transporte, demais vantagens individuais.

67

Obs.I I : Considerando GDASS e GDAFAZ = 100 pontos

Obs.I I I : Considerado valores PECFAZ, congelados a contar de Março/2009(na MP não consta reajustes após)

NÍVEL : NS

MÊS / ANO	NO INSS				TRANSPOSIÇÃO ex-SRP/INSS NO PECFAZ		TOTAL CARREIRA INSS (I)	TOTAL PECFAZ (F)	DIFERENÇA (I - F)
	ANTES MP: 441		CORRELAÇÃO MP: 441						
	CLASSE	PADRÃO	CLASSE	PADRÃO	CLASSE	PADRÃO			
jul/08	ESPECIAL	V	ESPECIAL	IV	ESPECIAL	III	6.068,36	4.356,00	1.712,36
jan/09							6.756,15	4.356,00	2.400,15
mar/09							6.756,15	5.650,00	1.106,15
jun/09							7.525,15	5.650,00	1.875,15
jan/10							8.406,15	5.650,00	2.756,15
jun/10							9.393,15	5.650,00	3.743,15
jul/11							10.051,15	5.650,00	4.401,15
jul/08	ESPECIAL	IV	ESPECIAL	III	ESPECIAL	II	5.849,67	4.265,12	1.584,55
jan/09							6.520,46	4.265,12	2.255,34
mar/09							6.520,46	5.513,86	1.006,60
jun/09							7.270,46	5.513,86	1.756,60
jan/10							8.141,46	5.513,86	2.627,60

jun/10							9.107,46	5.513,86	3.593,60
jul/11							9.730,46	5.513,86	4.216,60
jul/08	ESPECIAL	III	ESPECIAL	II	ESPECIAL	I	5.638,76	4.176,08	1.462,68
jan/09							6.293,55	4.176,08	2.117,47
mar/09							6.293,55	5.380,23	913,32
jun/09							7.025,55	5.380,23	1.645,32
jan/10							7.886,55	5.380,23	2.506,32
jun/10							8.831,55	5.380,23	3.451,32
jul/11							9.421,55	5.380,23	4.041,32
jul/08	ESPECIAL	II	ESPECIAL	I	C	VI	5.538,59	4.034,71	1.503,88
jan/09							6.177,38	4.034,71	2.142,67
mar/09							6.177,38	5.247,99	929,39
jun/09							6.892,38	5.247,99	1.644,39
jan/10							7.743,38	5.247,99	2.495,39
jun/10							8.667,38	5.247,99	3.419,39
jul/11							9.225,38	5.247,99	3.977,39
jul/08	ESPECIAL	I	C	IV	C	V	5.363,56	3.950,65	1.412,91
jan/09							5.978,35	3.950,65	2.027,70
mar/09							5.978,35	5.121,34	857,01
jun/09							6.665,35	5.121,34	1.544,01
jan/10							7.453,35	5.121,34	2.332,01
jun/10							8.336,35	5.121,34	3.215,01
jul/11							8.851,35	5.121,34	3.730,01

Jul/08	C	V	C	III	C	IV	5.242,43	3.868,36	1.374,07
Jan/09							5.842,22	3.868,36	1.973,86
mar/09							5.842,22	4.997,99	844,23
Jun/09							6.513,22	4.997,99	1.515,23
Jan/10							7.292,22	4.997,99	2.294,23
Jun/10							8.156,22	4.997,99	3.158,23
Jul/11							8.642,22	4.997,99	3.644,23
Jul/08	C	IV	C	II	C	III	5.124,86	3.787,83	1.337,03
Jan/09							5.709,65	3.787,83	1.921,82
mar/09							5.709,65	4.877,89	831,76
Jun/09							6.364,65	4.877,89	1.486,76
Jan/10							7.134,65	4.877,89	2.256,76
Jun/10							7.980,65	4.877,89	3.102,76
Jul/11							8.437,65	4.877,89	3.559,76
Jul/08	C	III	C	I	C	II	5.009,82	3.708,04	1.301,78
Jan/09							5.580,61	3.708,04	1.872,57
mar/09							5.580,61	4.759,97	820,64
Jun/09							6.220,61	4.759,97	1.460,64
Jan/10							6.981,61	4.759,97	2.221,64
Jun/10							7.808,61	4.759,97	3.048,64
Jul/11							8.238,61	4.759,97	3.478,64
Jul/08							4.853,26	3.629,97	1.223,29
jan/09							5.403,05	3.629,97	1.773,08

mar/09	C	II	B	IV	C	I	5.403,05	4.645,17	757,88
jun/09							6.018,05	4.645,17	1.372,88
jan/10							6.723,05	4.645,17	2.077,88
jun/10							7.513,05	4.645,17	2.867,88
jul/11							7.907,05	4.645,17	3.261,88
jul/08	C	I	B	III	B	VI	4.745,14	3.507,60	1.237,54
jan/09							5.281,93	3.507,60	1.774,33
mar/09							5.281,93	4.519,32	762,61
jun/09							5.881,93	4.519,32	1.362,61
jan/10							6.578,93	4.519,32	2.059,61
jun/10							7.351,93	4.519,32	2.832,61
jul/11							7.721,93	4.519,32	3.202,61
jul/08	B	V	B	II	B	V	4.639,47	3.434,23	1.205,24
jan/09							5.163,26	3.434,23	1.729,03
mar/09							5.163,26	4.410,73	752,53
jun/09							5.749,26	4.410,73	1.338,53
jan/10							6.438,26	4.410,73	2.027,53
jun/10							7.195,26	4.410,73	2.784,53
jul/11							7.541,26	4.410,73	3.130,53
jul/08	B	IV	B	I	B	IV	4.537,10	3.362,52	1.174,58
jan/09							5.047,89	3.362,52	1.685,37
mar/09							5.047,89	4.305,09	742,80
jun/09							5.619,89	4.305,09	1.314,80

jan/10							6.300,89	4.305,09	1.995,80
jun/10							7.041,89	4.305,09	2.736,80
jul/11							7.364,89	4.305,09	3.059,80
jul/08	B	III	A	V	B	III	4.397,08	3.292,46	1.104,62
jan/09							4.888,87	3.292,46	1.596,41
mar/09							4.888,87	4.201,35	687,52
jun/09							5.438,87	4.201,35	1.237,52
jan/10							6.069,87	4.201,35	1.868,52
jun/10							6.777,87	4.201,35	2.576,52
jul/11							7.071,87	4.201,35	2.870,52
jul/08	B	II	A	IV	B	II	4.300,31	3.224,04	1.076,27
jan/09							4.780,10	3.224,04	1.556,06
mar/09							4.780,10	4.100,45	679,65
jun/09							5.318,10	4.100,45	1.217,65
jan/10							5.941,10	4.100,45	1.840,65
jun/10							6.634,10	4.100,45	2.533,65
jul/11							6.908,10	4.100,45	2.807,65
jul/08	B	I	A	III	B	I	4.205,86	3.156,23	1.049,63
jan/09							4.674,66	3.156,23	1.518,43
mar/09							4.674,66	4.002,35	672,31
jun/09							5.199,66	4.002,35	1.197,31
jan/10							5.815,66	4.002,35	1.813,31
jun/10							6.493,66	4.002,35	2.491,31

jul/11							6.748,66	4.002,35	2.746,31
jul/08	A	V	A	II	A	V	4.113,62	3.012,00	1.101,62
jan/09							4.572,41	3.012,00	1.560,41
mar/09							4.572,41	3.893,67	678,74
jun/09							5.084,41	3.893,67	1.190,74
jan/10							5.693,41	3.893,67	1.799,74
jun/10							6.356,41	3.893,67	2.462,74
jul/11							6.592,41	3.893,67	2.698,74
jul/08	A	IV	A	I	A	IV	4.024,46	2.923,54	1.100,92
jan/09							4.472,25	2.923,54	1.548,71
mar/09							4.472,25	3.800,13	672,12
jun/09							4.972,25	3.800,13	1.172,12
jan/10							5.574,25	3.800,13	1.774,12
jun/10							6.223,25	3.800,13	2.423,12
jul/11							6.440,25	3.800,13	2.640,12
jul/08	A	III	A	I	A	III	4.024,46	2.837,25	1.187,21
jan/09							4.472,25	2.837,25	1.635,00
mar/09							4.472,25	3.709,24	763,01
jun/09							4.972,25	3.709,24	1.263,01
jan/10							5.574,25	3.709,24	1.865,01
jun/10							6.223,25	3.709,24	2.514,01
jul/11							6.440,25	3.709,24	2.731,01
jul/08							4.024,46	2.754,13	1.270,33

jan/09	A	II	A	I	A	II	4.472,25	2.754,13	1.718,12
mar/09							4.472,25	3.620,95	851,30
jun/09							4.972,25	3.620,95	1.351,30
jan/10							5.574,25	3.620,95	1.953,30
jun/10							6.223,25	3.620,95	2.602,30
jul/11							6.440,25	3.620,95	2.819,30
jul/08	A	I	A	I	A	I	4.024,46	2.674,18	1.350,28
jan/09							4.472,25	2.674,18	1.798,07
mar/09							4.472,25	3.534,22	938,03
jun/09							4.972,25	3.534,22	1.438,03
jan/10							5.574,25	3.534,22	2.040,03
jun/10							6.223,25	3.534,22	2.689,03
jul/11							6.440,25	3.534,22	2.906,03

NÍVEL : N A

MÊS / ANO	CLASSE	PADRÃO	TOTAL INSS (I)	TOTAL PECFAZ (F)	DIFERENÇA (I - F)
jul/08	[illegible]	[illegible]	1.830,47	2.062,78	-232,31

jan/09	ESPECIAL	III	1.945,26	2.062,78	-117,52
mar/09			1.945,26	2.160,78	-215,52
jun/10			2.135,26	2.160,78	-25,52
jul/08	ESPECIAL	II	1.787,50	2.044,52	-257,02
jan/09			1.875,29	2.044,52	-169,23
mar/09			1.875,29	2.142,52	-267,23
jun/10			2.093,29	2.142,52	-49,23
jul/08	ESPECIAL	I	1.746,41	2.026,46	-280,05
jan/09			1.809,20	2.026,46	-217,26
mar/09			1.809,20	2.146,78	-337,58
jun/10			2.051,20	2.146,78	-95,58

TRANSPOSIÇÃO DO PESSOAL CARREIRA SEGURO SOCIAL AO PECFAZ

Obs.I : Sem considerar Anuenio, Auxílio alimentação, Auxílo transporte, demais vantagens individuais.

Obs.I I : Considerando GDASS e GDAFAZ = 100 pontos

Obs.I I I : Considerado valores PECFAZ, congelados a contar de Março/2009(na MP não consta reajustes após)

NÍVEL : N I

MÊS / ANO	NO INSS				TRANSPOSIÇÃO ex-SRP/INSS NO PECFAZ		TOTAL CARREIRA INSS (I)	TOTAL PECFAZ (F)	DIFERENÇA (I - F)
	ANTES MP: 441		CORRELAÇÃO MP: 441						
	CLASSE	PADRÃO	CLASSE	PADRÃO	CLASSE	PADRÃO			
jul/08	ESPECIAL	V	ESPECIAL	IV	ESPECIAL	III	4.372,88	3.147,79	1.225,09
jan/09							4.948,67	3.147,79	1.800,88
mar/09							4.948,67	3.147,11	1.801,56
jun/09							5.600,67	3.147,11	2.453,56
jan/10							5.804,67	3.147,11	2.657,56
jun/10							6.354,67	3.147,11	3.207,56
jul/11							7.010,67	3.147,11	3.863,56
jul/08							4.205,34	3.113,39	1.091,95

jan/09	ESPECIAL	IV	ESPECIAL	III	ESPECIAL	II	4.770,13	3.113,39	1.656,74
mar/09							4.770,13	3.114,07	1.656,06
jun/09							5.407,13	3.114,07	2.293,06
jan/10							5.610,13	3.114,07	2.496,06
jun/10							6.140,13	3.114,07	3.026,06
jul/11							6.753,13	3.114,07	3.639,06
jul/08	ESPECIAL	III	ESPECIAL	II	ESPECIAL	I	4.094,98	3.082,81	1.012,17
jan/09							4.648,77	3.082,81	1.565,96
mar/09							4.648,77	2.082,22	2.566,55
jun/09							5.271,77	2.082,22	3.189,55
jan/10							5.473,77	2.082,22	3.391,55
jun/10							5.984,77	2.082,22	3.902,55
jul/11							6.555,77	2.082,22	4.473,55
jul/08	ESPECIAL	II	ESPECIAL	I	C	VI	3.988,17	3.037,16	951,01
jan/09							4.531,96	3.037,16	1.494,80
mar/09							4.531,96	3.037,36	1.494,60
jun/09							5.140,96	3.037,36	2.103,60
jan/10							5.341,96	3.037,36	2.304,60
jun/10							5.833,96	3.037,36	2.796,60
jul/11							6.364,96	3.037,36	3.327,60
jul/08	AL						3.880,83	3.005,34	875,49
jan/09							4.397,63	3.005,34	1.392,29
mar/09							4.397,63	3.004,97	1.392,66

jun/09	ESPECI	I	C	IV	C	V	4.977,63	3.004,97	1.972,66
jan/10							5.184,63	3.004,97	2.179,66
jun/10							5.637,63	3.004,97	2.632,66
jul/11							6.115,63	3.004,97	3.110,66
jul/08	C	V	C	III	C	IV	3.779,91	2.973,82	806,09
jan/09							4.287,70	2.973,82	1.313,88
mar/09							4.287,70	2.973,76	1.313,94
jun/09							4.854,70	2.973,76	1.880,94
jan/10							5.059,70	2.973,76	2.085,94
jun/10							5.495,70	2.973,76	2.521,94
jul/11							5.938,70	2.973,76	2.964,94
jul/08	C	IV	C	II	C	III	3.682,22	2.942,59	739,63
jan/09							4.181,01	2.942,59	1.238,42
mar/09							4.181,01	2.942,73	1.238,28
jun/09							4.735,01	2.942,73	1.792,28
jan/10							4.939,01	2.942,73	1.996,28
jun/10							5.358,01	2.942,73	2.415,28
jul/11							5.768,01	2.942,73	2.825,28
jul/08	C	III	C	I	C	II	3.587,61	2.912,65	674,96
jan/09							4.077,41	2.912,65	1.164,76
mar/09							4.077,41	2.912,88	1.164,53
jun/09							4.619,41	2.912,88	1.706,53
jan/10							4.821,41	2.912,88	1.908,53

Jun/10							5.224,41	2.912,88	**2.311,53**
Jul/11							5.602,41	2.912,88	**2.689,53**
Jul/08	C	II	B	IV	C	I	3.453,29	2.882,99	**570,30**
Jan/09							3.919,09	2.882,99	**1.036,10**
Mar/09							3.919,09	2.883,21	**1.035,88**
Jun/09							4.435,09	2.883,21	**1.551,88**
Jan/10							4.642,09	2.883,21	**1.758,88**
Jun/10							5.011,09	2.883,21	**2.127,88**
Jul/11							5.347,09	2.883,21	**2.463,88**
Jul/08	C	I	B	III	B	VI	3.365,82	2.842,09	**523,73**
Jan/09							3.823,61	2.842,09	**981,52**
Mar/09							3.823,61	2.842,09	**981,52**
Jun/09							4.327,61	2.842,09	**1.485,52**
Jan/10							4.533,61	2.842,09	**1.691,52**
Jun/10							4.887,61	2.842,09	**2.045,52**
Jul/11							5.195,61	2.842,09	**2.353,52**
Jul/08	B	V	B	II	B	V	3.281,53	2.813,11	**468,42**
Jan/09							3.731,32	2.813,11	**918,21**
Mar/09							3.731,32	2.812,85	**918,47**
Jun/09							4.224,32	2.812,85	**1.411,47**
Jan/10							4.428,32	2.812,85	**1.615,47**
Jun/10							4.768,32	2.812,85	**1.955,47**
Jul/11							5.049,32	2.812,85	**2.236,47**

jul/08	B	IV	B	I	B	IV	3.199,93	2.784,40	415,53
jan/09							3.641,72	2.784,40	857,32
mar/09							3.641,72	2.784,78	856,94
jun/09							4.123,72	2.784,78	1.338,94
jan/10							4.325,72	2.784,78	1.540,94
jun/10							4.652,72	2.784,78	1.867,94
jul/11							4.907,72	2.784,78	2.122,94
jul/08	B	III	A	V	B	III	3.082,10	2.755,95	326,15
jan/09							3.502,89	2.755,95	746,94
mar/09							3.502,89	2.755,88	747,01
jun/09							3.961,89	2.755,88	1.206,01
jan/10							4.166,89	2.755,88	1.411,01
jun/10							4.465,89	2.755,88	1.710,01
jul/11							4.687,89	2.755,88	1.932,01
jul/08	B	II	A	IV	B	II	3.007,01	2.727,76	279,25
jan/09							3.420,80	2.727,76	693,04
mar/09							3.420,80	2.728,15	692,65
jun/09							3.868,80	2.728,15	1.140,65
jan/10							4.071,80	2.728,15	1.343,65
jun/10							4.358,80	2.728,15	1.630,65
jul/11							4.557,80	2.728,15	1.829,65
jul/08							2.934,50	2.699,82	234,68
jan/09							3.341,30	2.699,82	641,48

mar/09	B	I	A	III	B	I	3.341,30	2.699,58	641,72
jun/09							3.779,30	2.699,58	1.079,72
Jan/10							3.979,30	2.699,58	1.279,72
Jun/10							4.255,30	2.699,58	1.555,72
Jul/11							4.432,30	2.699,58	1.732,72
Jul/08	A	V	A	II	A	V	2.864,64	2.666,59	198,05
Jan/09							3.264,43	2.666,59	597,84
mar/09							3.264,43	2.667,10	597,33
jun/09							3.692,43	2.667,10	1.025,33
jan/10							3.890,43	2.667,10	1.223,33
Jun/10							4.154,43	2.667,10	1.487,33
jul/11							4.310,43	2.667,10	1.643,33
Jul/08	A	IV	A	I	A	IV	2.796,10	2.647,37	148,73
Jan/09							3.188,89	2.647,37	541,52
mar/09							3.188,89	2.646,94	541,95
jun/09							3.607,89	2.646,94	960,95
jan/10							3.803,89	2.646,94	1.156,95
Jun/10							4.056,89	2.646,94	1.409,95
Jul/11							4.192,89	2.646,94	1.545,95
Jul/08	A	III	A	I	A	III	2.796,10	2.628,27	167,83
Jan/09							3.188,89	2.628,27	560,62
mar/09							3.188,89	2.627,94	560,95
Jun/09							3.607,89	2.627,94	979,95

jan/10							3.803,89	2.627,94	1.175,95
jun/10							4.056,89	2.627,94	1.428,95
jul/11							4.192,89	2.627,94	1.564,95
jul/08							2.796,10	2.609,29	186,81
jan/09							3.188,89	2.609,29	579,60
mar/09							3.188,89	2.609,10	579,79
jun/09	A	II	A	I	A	II	3.607,89	2.609,10	998,79
jan/10							3.803,89	2.609,10	1.194,79
jun/10							4.056,89	2.609,10	1.447,79
jul/11							4.192,89	2.609,10	1.583,79
jul/08							2.796,10	2.590,43	205,67
jan/09							3.188,89	2.590,43	598,46
mar/09							3.188,89	2.590,42	598,47
jun/09	A	I	A	I	A	I	3.607,89	2.590,42	1.017,47
jan/10							3.803,89	2.590,42	1.213,47
jun/10							4.056,89	2.590,42	1.466,47
jul/11							4.192,89	2.590,42	1.602,47

Obs.I : Sem considerar Anuenio, Auxílio alimentação, Auxílo transporte, demais vantagens individuais.

Obs.I I : Considerando GDASS e GDAFAZ = 100 pontos

Obs.I I I : Considerado valores PECFAZ, congelados a contar de Março/2009(na MP não consta reajustes após)

NÍVEL : NS

MÊS / ANO	NO INSS				TRANSPOSIÇÃO ex-SRP/INSS NO PECFAZ		TOTAL CARREIRA INSS (I)	TOTAL PECFAZ (F)	DIFERENÇA (I - F)
	ANTES MP: 441		CORRELAÇÃO MP: 441						
	CLASSE	PADRÃO	CLASSE	PADRÃO	CLASSE	PADRÃO			
jul/08	ESPECIAL	V	ESPECIAL	IV	ESPECIAL	III	6.068,36	4.356,00	1.712,36
jan/09							6.756,15	4.356,00	2.400,15
mar/09							6.756,15	5.650,00	1.106,15
jun/09							7.525,15	5.650,00	1.875,15
jan/10							8.406,15	5.650,00	2.756,15
jun/10							9.393,15	5.650,00	3.743,15
jul/11							10.051,15	5.650,00	4.401,15
jul/08	ESPECIAL	IV	ESPECIAL	III	ESPECIAL	II	5.849,67	4.265,12	1.584,55
jan/09							6.520,46	4.265,12	2.255,34
mar/09							6.520,46	5.513,86	1.006,60
jun/09							7.270,46	5.513,86	1.756,60
jan/10							8.141,46	5.513,86	2.627,60

jun/10							9.107,46	5.513,86	3.593,60
jul/11							9.730,46	5.513,86	4.216,60
jul/08	ESPECIAL	III	ESPECIAL	II	ESPECIAL	I	5.638,76	4.176,08	1.462,68
jan/09							6.293,55	4.176,08	2.117,47
mar/09							6.293,55	5.380,23	913,32
jun/09							7.025,55	5.380,23	1.645,32
jan/10							7.886,55	5.380,23	2.506,32
jun/10							8.831,55	5.380,23	3.451,32
jul/11							9.421,55	5.380,23	4.041,32
jul/08	ESPECIAL	II	ESPECIAL	I	C	VI	5.538,59	4.034,71	1.503,88
jan/09							6.177,38	4.034,71	2.142,67
mar/09							6.177,38	5.247,99	929,39
jun/09							6.892,38	5.247,99	1.644,39
jan/10							7.743,38	5.247,99	2.495,39
jun/10							8.667,38	5.247,99	3.419,39
jul/11							9.225,38	5.247,99	3.977,39
jul/08	ESPECIAL	I	C	IV	C	V	5.363,56	3.950,65	1.412,91
jan/09							5.978,35	3.950,65	2.027,70
mar/09							5.978,35	5.121,34	857,01
jun/09							6.665,35	5.121,34	1.544,01
jan/10							7.453,35	5.121,34	2.332,01
jun/10							8.336,35	5.121,34	3.215,01
jul/11							8.851,35	5.121,34	3.730,01

jul/08	C	V	C	III	C	IV	5.242,43	3.868,36	1.374,07
jan/09							5.842,22	3.868,36	1.973,86
mar/09							5.842,22	4.997,99	844,23
jun/09							6.513,22	4.997,99	1.515,23
jan/10							7.292,22	4.997,99	2.294,23
jun/10							8.156,22	4.997,99	3.158,23
jul/11							8.642,22	4.997,99	3.644,23
jul/08	C	IV	C	II	C	III	5.124,86	3.787,83	1.337,03
jan/09							5.709,65	3.787,83	1.921,82
mar/09							5.709,65	4.877,89	831,76
jun/09							6.364,65	4.877,89	1.486,76
jan/10							7.134,65	4.877,89	2.256,76
jun/10							7.980,65	4.877,89	3.102,76
jul/11							8.437,65	4.877,89	3.559,76
jul/08	C	III	C	I	C	II	5.009,82	3.708,04	1.301,78
jan/09							5.580,61	3.708,04	1.872,57
mar/09							5.580,61	4.759,97	820,64
jun/09							6.220,61	4.759,97	1.460,64
jan/10							6.981,61	4.759,97	2.221,64
jun/10							7.808,61	4.759,97	3.048,64
jul/11							8.238,61	4.759,97	3.478,64
jul/08							4.853,26	3.629,97	1.223,29
jan/09							5.403,05	3.629,97	1.773,08

mar/09	C	II	B	IV	C	I	5.403,05	4.645,17	757,88
jun/09							6.018,05	4.645,17	1.372,88
jan/10							6.723,05	4.645,17	2.077,88
jun/10							7.513,05	4.645,17	2.867,88
jul/11							7.907,05	4.645,17	3.261,88
jul/08	C	I	B	III	B	VI	4.745,14	3.507,60	1.237,54
jan/09							5.281,93	3.507,60	1.774,33
mar/09							5.281,93	4.519,32	762,61
jun/09							5.881,93	4.519,32	1.362,61
jan/10							6.578,93	4.519,32	2.059,61
jun/10							7.351,93	4.519,32	2.832,61
jul/11							7.721,93	4.519,32	3.202,61
jul/08	B	V	B	II	B	V	4.639,47	3.434,23	1.205,24
jan/09							5.163,26	3.434,23	1.729,03
mar/09							5.163,26	4.410,73	752,53
jun/09							5.749,26	4.410,73	1.338,53
jan/10							6.438,26	4.410,73	2.027,53
jun/10							7.195,26	4.410,73	2.784,53
jul/11							7.541,26	4.410,73	3.130,53
jul/08	B	IV	B	I	B	IV	4.537,10	3.362,52	1.174,58
jan/09							5.047,89	3.362,52	1.685,37
mar/09							5.047,89	4.305,09	742,80
jun/09							5.619,89	4.305,09	1.314,80

jan/10							6.300,89	4.305,09	1.995,80
jun/10							7.041,89	4.305,09	2.736,80
jul/11							7.364,89	4.305,09	3.059,80
jul/08	B	III	A	V	B	III	4.397,08	3.292,46	1.104,62
jan/09							4.888,87	3.292,46	1.596,41
mar/09							4.888,87	4.201,35	687,52
jun/09							5.438,87	4.201,35	1.237,52
jan/10							6.069,87	4.201,35	1.868,52
jun/10							6.777,87	4.201,35	2.576,52
jul/11							7.071,87	4.201,35	2.870,52
jul/08	B	II	A	IV	B	II	4.300,31	3.224,04	1.076,27
jan/09							4.780,10	3.224,04	1.556,06
mar/09							4.780,10	4.100,45	679,65
jun/09							5.318,10	4.100,45	1.217,65
jan/10							5.941,10	4.100,45	1.840,65
jun/10							6.634,10	4.100,45	2.533,65
jul/11							6.908,10	4.100,45	2.807,65
jul/08	B	I	A	III	B	I	4.205,86	3.156,23	1.049,63
jan/09							4.674,66	3.156,23	1.518,43
mar/09							4.674,66	4.002,35	672,31
jun/09							5.199,66	4.002,35	1.197,31
jan/10							5.815,66	4.002,35	1.813,31
jun/10							6.493,66	4.002,35	2.491,31

jul/11							6.748,66	4.002,35	2.746,31
jul/08	A	V	A	II	A	V	4.113,62	3.012,00	1.101,62
jan/09							4.572,41	3.012,00	1.560,41
mar/09							4.572,41	3.893,67	678,74
jun/09							5.084,41	3.893,67	1.190,74
jan/10							5.693,41	3.893,67	1.799,74
jun/10							6.356,41	3.893,67	2.462,74
jul/11							6.592,41	3.893,67	2.698,74
jul/08	A	IV	A	I	A	IV	4.024,46	2.923,54	1.100,92
jan/09							4.472,25	2.923,54	1.548,71
mar/09							4.472,25	3.800,13	672,12
jun/09							4.972,25	3.800,13	1.172,12
jan/10							5.574,25	3.800,13	1.774,12
jun/10							6.223,25	3.800,13	2.423,12
jul/11							6.440,25	3.800,13	2.640,12
jul/08	A	III	A	I	A	III	4.024,46	2.837,25	1.187,21
jan/09							4.472,25	2.837,25	1.635,00
mar/09							4.472,25	3.709,24	763,01
jun/09							4.972,25	3.709,24	1.263,01
jan/10							5.574,25	3.709,24	1.865,01
jun/10							6.223,25	3.709,24	2.514,01
jul/11							6.440,25	3.709,24	2.731,01
jul/08							4.024,46	2.754,13	1.270,33

Jan/09	A	II	A	I	A	II	4.472,25	2.754,13	1.718,12
mar/09							4.472,25	3.620,95	851,30
Jun/09							4.972,25	3.620,95	1.351,30
Jan/10							5.574,25	3.620,95	1.953,30
Jun/10							6.223,25	3.620,95	2.602,30
Jul/11							6.440,25	3.620,95	2.819,30
Jul/08	A	I	A	I	A	I	4.024,46	2.674,18	1.350,28
Jan/09							4.472,25	2.674,18	1.798,07
mar/09							4.472,25	3.534,22	938,03
Jun/09							4.972,25	3.534,22	1.438,03
Jan/10							5.574,25	3.534,22	2.040,03
Jun/10							6.223,25	3.534,22	2.689,03
Jul/11							6.440,25	3.534,22	2.906,03

NÍVEL : N A

MÊS / ANO	CLASSE	PADRÃO	TOTAL INSS (I)	TOTAL PECFAZ (F)	DIFERENÇA (I - F)
jul/08	E		1.830,47	2.062,78	-232,31

jan/09	ESPECIAL	III	1.945,26	2.062,78	-117,52
mar/09			1.945,26	2.160,78	-215,52
jun/10			2.135,26	2.160,78	-25,52
jul/08	ESPECIAL	II	1.787,50	2.044,52	-257,02
jan/09			1.875,29	2.044,52	-169,23
mar/09			1.875,29	2.142,52	-267,23
jun/10			2.093,29	2.142,52	-49,23
jul/08	ESPECIAL	I	1.746,41	2.026,46	-280,05
jan/09			1.809,20	2.026,46	-217,26
mar/09			1.809,20	2.146,78	-337,58
jun/10			2.051,20	2.146,78	-95,58

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Portaria nº 10830/GD/ 182/2008

Campinas, 22 de setembro de 2008

A DELEGADA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPINAS/SP, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 95, de 30 de abril de 2007, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, de 02 de maio de 2007, edição extra,

I - Considerando a necessidade de alocar servidores no Centro de Atendimento ao Contribuinte da DRF/Campinas com conhecimentos na área previdenciária em razão da elevada demanda de serviços por parte dos contribuintes e carência de recursos humanos para o referido atendimento;

II – Considerando o grande número de reclamações por parte dos mesmos contribuintes junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas, ao Ministério Público Federal e à Justiça Federal;

III - Considerando o recebimento de Ofício nº 2983/2008/PRM/CAMP, de 16 de setembro de 2008, oriundo do Ministério Público Federal em Campinas recomendando a esta Autoridade que implemente meios emergenciais para prestar atendimento aos contribuintes, na área previdenciária;

IV – Considerando que até o momento, em razão da grande demanda por serviços também na área de competência da antiga Secretaria da Receita Federal (SRF), não foi possível treinamento satisfatório aos servidores do CAC oriundos da ex SRF;

RESOLVE:

Artigo 1º **DESIGNAR**, no período de 23/09/2008 a 31/10/2008, os servidores abaixo relacionados para prestarem serviços no CAC/DRF/Campinas:

Nome	Cargo	Matrícula
Arielma Vilela de Barros Veloso	AFRFB	864222
Carla Saori Nakamura	AFRFB	880927
César Augusto Peluso	AFRFB	1184162
David Ramos Campos	AFRFB	877673
Francisco Carlos Veloso	AFRFB	865328
Liane Dias Soares Duarte da Conceição	AFRFB	865270
Lucia Helena Parreira Duarte	AFRFB	877742
Mario Seithi Hirano	AFRFB	877750
Solange Ribas D'Avila	AFRFB	877697
Valdir Francelino do Prado	AFRFB	877380

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Portaria nº 10830/GD/ 182/2008

Artigo 2º Caberá aos referidos servidores executar as atividades de competência do CAC/DRF/Campinas, na área previdenciária, e promover treinamento prático aos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil nesta área.

Artigo 3° - No desempenho dos trabalhos, os servidores deverão consultar os Manuais institucionais, o SISCAC/SISCO, assim como, se necessário, buscarão orientações perante as projeções da SRRF/8ªRF e, também, diretamente junto a outros funcionários, oriundos da extinta SRP, que tenham conhecimento técnico sobre o assunto.

Artigo 4º Todo o trabalho deve ater-se, rigorosamente, à legislação de regência.

Artigo 5º A coordenação das atividades ficará a cargo da Assistente Técnica do Gabinete AFRFB Altina Maria Vasconcelos Faria.

Artigo 6º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Dê ciência. Publique-se. Registre-se.

ANA VALESCA MINAS ASSUNÇÃO DE HARO
Delegada

PUBLICADO
BS/GRA/SP
N.º : 39
DATA: 26/09/2008

CONFERE COM O ORIGINAL
25/09/08
CEDOC - CORREIO BRAZILIENSE

93

RENDA

Estudo do Ipea realizado nas seis maiores regiões metropolitanas do país mostra que 3 milhões de pessoas saíram da situação de pobreza

Brasil tem menos pobres

MARIANA FLORES
DA EQUIPE DO CORREIO

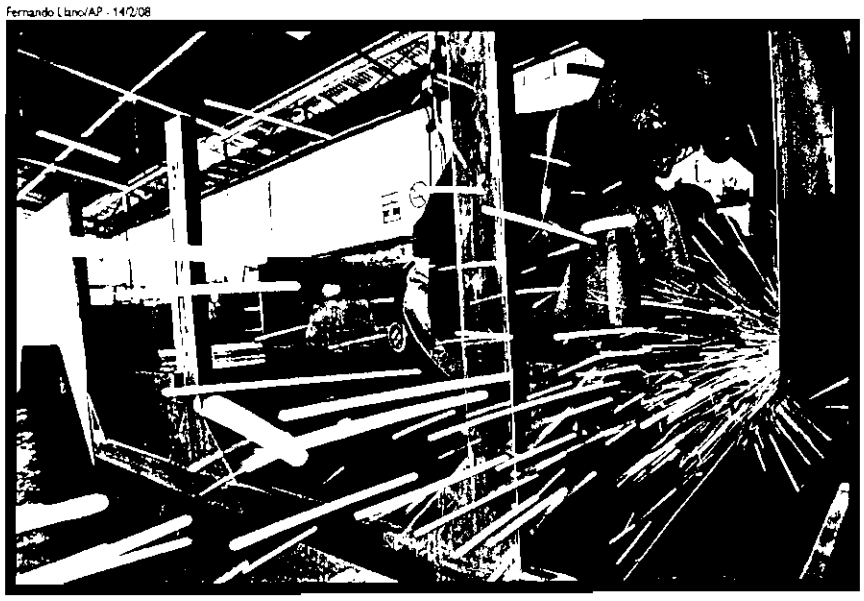
O aumento do contigente de pessoas na classe média mostra redução da desigualdade de renda. O estudo Pobreza e riqueza no Brasil metropolitano divulgado ontem constata que despencou a quantidade de pobres dentro da população total nas seis maiores regiões metropolitanas do país, enquanto o percentual de ricos permaneceu estável. Nas seis capitais e em seus entornos, 3 milhões de pessoas saíram da situação de pobreza entre 2002 e 2008, segundo estimativa feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Já o número de ricos sofreu um incremento de 28,1 mil brasileiros no período. São considerados no levantamento os moradores de Recife, Salvador, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

Em 2002, eram considerados pobres um terço dos moradores das seis regiões. Juntos, somavam 14,3 milhões de pessoas. Neste ano, a expectativa é de que 11,7 milhões de brasileiros, menos de um quarto da população, tenham renda per capita inferior a meio salário mínimo por mês, piso para entrar na linha de pobreza. Por outro lado, permanece relativamente estável a quantidade de ricos, pessoas integrantes de famílias que têm renda mensal superior a 40 salários mínimos, ou R$ 16,6 mil. Em 2002, eram 448 mil pessoas nas seis regiões, 1% da população total. No ano passado, foram 447,8 mil e neste ano, a estimativa é de que cheguem a 476,5 mil. O estudo considera dados das pesquisas Mensal de Emprego (PME) e Nacional de Amostra Domiciliar (PNAD), ambas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

A diminuição da pobreza está relacionada ao crescimento econômico, queda do desemprego, aumento do salário mínimo e da distribuição de renda via programas sociais, segundo o presidente do Ipea, Marcio Pochmann. "O Brasil está deixando de ser um país de pobreza absoluta para ser um país de pobreza relativa, diminuindo a distância entre o topo e a base da pirâmide". Por outro lado, segundo ele, a expansão dos ricos depende da continuidade do crescimento econômico. "Os ganhos de produtividade acumulados com o crescimento econômico ainda não estão sendo repassados plenamente aos salários", afirma Pochmann. Entre 2001 e 2008, por exemplo, o aumento da produtividade do trabalhador na indústria, que emprega cerca de um terço da população metropolitana, chegou a 22,6%, segundo o estudo. No mesmo período, no entanto, os salários tiveram ganhos reais de 10,5%.

Do total de ricos identificados nas seis regiões, 50,9% moram em São Paulo e 21,4% moram no Rio de Janeiro e em suas cidades vizinhas. As duas capitais também são as que reúnem o maior volume de pobres — 35,7% e 22,3%, respectivamente.

Fernando Llano/AP - 14/2/08



EMPREGADO NA INDÚSTRIA: PRODUTIVIDADE NO SETOR CRESCEU 22,6% E OS SALÁRIOS SUBIRAM 10,5%

MELHOR

Nos últimos seis anos diminuiu a participação de pobres na população brasileira enquanto a de ricos ficou estabilizada

Ano	Total de pobres (em % da população)*	Total de ricos (em % da população)**
2002	14.352.763 (32,9%)	448.493 (1,0%)
2003	15.443.528 (35,0%)	362.262 (0,8%)
2004	14.954.670 (33,4%)	348.751 (0,8%)
2005	13.752.994 (30,2%)	393.516 (0,9%)
2006	12.500.679 (27,1%)	437.847 (1,0%)
2007	11.756.563 (25,2%)	447.873 (1,0%)
2008***	11.356.714 (24,1%)	476.596 (1,0%)

*Pessoas de família cuja renda per capita é inferior a meio salário mínimo por mês.
**Pessoas cuja família tem renda total superior a 40 salário mínimos por mês, ou R$ 16,6 mil.
***Estimativa.

Fonte: Estudo Pobreza e riqueza no Brasil metropolitano, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

TRIBUTAÇÃO

Tabela do IR já está defasada em 43,4%

EDNA SIMÃO
DA EQUIPE DO CORREIO

O contribuinte pode até tentar, mas não consegue escapar das garras do Leão. A correção de 4,5% da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) neste ano será insuficiente para repor a perda do valor do dinheiro no período. A inflação deve fechar o ano em 6,54%. De 1996 até hoje, a defasagem da tabela do IR, segundo cálculos do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), chega a 43,41%.

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, aproveitou a mudança de chefia da Receita Federal para solicitar à nova secretária, Lina Maria Vieira, um estudo sobre a reformulação das regras do IRPF. A idéia é tornar a tabela mais progressiva, ou seja, com incidência maior para os que têm renda mais alta. Para isso, seria feito a redução da alíquota máxima de 27,5% e criação de percentuais intermediários. Apesar da iniciativa, não há previsão de que isso ocorra no curto prazo.

"Se não vão mexer nas alíquotas, o governo poderia corrigir a tabela de acordo com a inflação. Isso faria com que um número maior de pessoas se enquadrasse na faixa de isento", ressaltou o advogado tributarista Erio Umberto Saiani. Enquanto mudanças não são implementadas, a arrecadação do tributo não pára de crescer. No primeiro semestre de 2008, a receita de IR totalizou R$ 33,778 bilhões, aumento real de 18,9% ante o mesmo período do ano passado (R$ 28,408 bilhões).

"O IR não faz justiça tributária porque está fortemente concentrado na classe média", afirmou o presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), Gilberto Amaral. Segundo ele, a classe média é responsável por 60% do montante recolhido. A população de alta renda responde por 25% e a de baixa, por 15%.

Na avaliação de Amaral, já que a tabela não é corrigida pela inflação, o governo deveria, ao menos, permitir uma dedução maior dos gastos com instrução e saúde. Poderia ser autorizado, por exemplo, descontar as despesas com material escolar, o que beneficiaria famílias de classe média com filhos em escolas públicas. No caso da saúde, seria interessante incluir gastos com medicamentos. "Uma reformulação na tabela do IR com redução de alíquotas e criação de novas não atrapalharia a arrecadação da Receita Federal, que está crescendo mesmo com as pequenas correções concedidas nos últimos anos", destacou Amaral.

Cadu Gomes/CB/D.A Press - 31/7/08



LINA VIEIRA, NOVA SECRETÁRIA DA RECEITA, RECEBEU PEDIDO DE MANTEGA

LEÃO FAMINTO

Mesmo com a correção da tabela, arrecadação com Imposto de Renda não pára de crescer

1º semestre/2007	1º semestre/2008	Variação(%)
R$ 28,408 bi	R$ 33,778 bi	18,9
Ano	**Correção da tabela**	**Inflação no período**
2006	8%	3,14%
2007	4,5%	4,46%
2008	4,5%	6,54%*
2009	4,5%	5%*
2010	4,5%	4,5%**

* estimativa do Boletim Focus
** centro da meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN)

Fonte: Receita Federal

REFORMA EM DEBATE

O Sistema Fecomércio do Distrito Federal realiza amanhã um ciclo de debates sobre Reforma Tributária. Para debater a Proposta de Emenda Constitucional 233/2008, em tramitação no Congresso Nacional, o evento terá a presença do relator da PEC na Comissão Especial da Reforma Tributária na Câmara, deputado Sandro Mabel (PR/GO), o líder do governo na Câmara Legislativa, deputado Leonardo Prudente (DEM/DF), do secretário de Fazenda do DF, Ricardo Medina e do advogado tributarista Américo Lacombe. O encontro começa às 8h30 e termina às 11h no auditório do Senac-DF, na 903 Sul. As inscrições podem ser feitas por meio do telefone 3226-6977 (Da Redação)



por Antônio Machado
cidadebiz@correioweb.com.br

Fisco de saia

Por romper uma tradição machista, a nomeação de Lina Maria Vieira para a Secretaria da Receita Federal desperta simpatia, embora não baste para ocultar as razões da súbita demissão de Jorge Rachid do cargo que exerceu desde o início do governo Lula com a eficiência impessoal esperada dos funcionários. Em sua gestão, a arrecadação bateu vários recordes e a sonegação foi combatida implacavelmente.

Oficialmente, saiu a pedido. Pelos comentários de ex-assessores, Rachid sabia que jamais caiu nas graças do ministro Guido Mantega, ao contrário do juízo de seu ex-chefe Antonio Palocci, que o via com respeito. Só não acompanhou Palocci no bota-fora por ser um quadro efetivo da Receita e contar com apoio do presidente Lula.

Ministros têm mais ou menos liberdade, conforme delegação passada pelo presidente, para preencher os cargos de confiança. Como não o removera da Receita logo que assumiu a Fazenda, no entanto, supõe-se que Mantega o absorvera sem restrições. Se mudou de idéia mais de dois anos depois, deveria explicar o motivo com transparência.

Não para satisfazer curiosidade alheia. Mas tanto para esclarecer rumores que desabonam o ex-secretário, alvo de uma investigação da corregedoria da Receita inconclusa — por ter supostamente aceitado dois auditores já demitidos suspeitos de reduzir multa aplicada à empreiteira OAS —, como para atender ritos de passagem no Estado.

Uma coisa é dar bilhete azul a um funcionário comissionado, quase um terceirizado, já que contratado sem concurso. Outra é tirar da função um servidor concursado e, além disso, de carreira. Até se entende o constrangimento em um ou outro rolo, como o afastamento do delegado da Polícia Federal Protógenes Queiroz do caso Daniel Dantas. Ele fez barulho e a direção da PF não quis passar recibo.

Casos assim, porém, não melhoram a credibilidade das repartições do Estado e, seguramente, não ajudam a motivação dos funcionários.

O serviço público se assemelha à iniciativa privada em regras de conduta, hierarquia e dedicação e metas de desempenho, embora não seja incomum que chefias negligenciem a prática de tais quesitos.

Mas há algo que lhe é único, fruto direto do acesso privilegiado a informações sensíveis à sociedade e até ao poder de polícia, o que justifica a estabilidade no emprego que desfrutam as carreiras especiais de Estado, e somente elas, para protegê-las do assédio e arbítrio do governante da hora. Excepcionalidade banalizada pelo constituinte ao estender a qualquer servidor o regime especial.

DESAFIO DA NOVA CHEFA DA RECEITA É REPETIR A EFICIÊNCIA DE RACHID, DEMITIDO SEM EXPLICAÇÃO

Estabilidade viciada

A Receita Federal é uma dessas áreas nobres do Estado, e não são muitas. Policiais, militares, promotores, juízes, fiscais de renda e auditores do Banco Central e do Tesouro, por aí. O resto é arte de um Estado tomado por interesses "não republicanos", como gostam de argumentar os políticos diante de temas sobre os quais carecem de argumento, que a tudo embota e nivela por baixo. Órgãos como a Polícia Federal, Receita, o ministro da pasta ou o presidente pode nomear quem quiser, mesmo um "civil", e não prestar contas. Só que não é profissional. E pior fica quando o sindicato da categoria se acha avalista do nomeado ou responsável pela sua defenestração.

O PT que se perdeu

Curioso é que grupos temáticos do PT discutiam maneiras de melhor gerir o Estado e valorizar as carreiras típicas antes de 2002. Até o senso da estabilidade ampla e irrestrita se discutiu. As lições se perderam no contubérnio dos sindicatos do funcionalismo com a administração petista, rapidamente capturada pelos usos e costumes de todos os governos. É mais fácil aliciar pela sedução dos cargos e aumentos generosos de salários. Os princípios inovadores para a gestão pública decerto continuam no Instituto da Cidadania — órgão de estudos que Lula criara para pensar o país. Quem sabe algum dia um historiador se interesse em estudar esse PT que nunca foi.

Idéias de alto risco

A nova chefa da Receita tem o desafio de fazer melhor. Discutível é o caminho anunciado: ressuscitar a velha CPMF, "como instrumento de controle", o que o Fisco tem de sobra, e mudar as alíquotas do Imposto de Renda, hoje de 15% e 27,5%, tese de eficácia duvidosa.

Uma coisa é criar mais alíquotas dentro dessa faixa. Outra, elevar o teto, incentivando a sonegação. Se abater a burocracia do Fisco, o que também propôs fazer, fará muito. Já é uma boa agenda minorar a carga tributária. O resto só uma reforma ampla pode atender.

Neófitos em tributação, muitos no PT, alguns no Ipea, alegam que o teto do IR é baixo e isso se fez para privilegiar os ricos. No Brasil já houve alíquota de 65%, e poucos pagavam IR. A redução a 25%, provisoriamente elevada a 27,5% e como tudo que é provisório no país lá ficou, aumentou a arrecadação. A secretaria Lina Vieira deveria informar-se melhor. E também evitar comparações.

Na Europa estão as maiores tributações do IR. Mas os serviços do Estado são de qualidade. O cidadão não precisa dispor a sua renda pessoal em saúde e educação privadas. Além disso, a renda média é suficientemente alta para que a tributação direta seja maior que a indireta sobre o consumo. Aqui, se fosse assim, os ricos já teriam se evadido de mala e cuia, pois boa parte do capital se foi quando o IR estava no espaço, tamanha teria de ser a mordida do IR para compensar a perda de receita com a contração do ICMS, Cofins etc.

Super-Receita gerou 'caos' no atendimento, diz Vieira

Para nova secretária do órgão, "as coisas não foram bem feitas" na gestão de pessoal

Declarações em encontro interno, sem saber que estava sendo gravada, são uma crítica indireta ao antecessor, Jorge Rachid

JULIANA ROCHA
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA

Em uma crítica indireta ao seu antecessor, a nova secretária da Receita Federal, Lina Maria Vieira, disse ontem que a fusão da Receita Federal com a Receita Previdenciária gerou um "caos" no atendimento.

Ela citou que "as coisas não foram bem feitas" na gestão de pessoal desde a criação da Receita Federal do Brasil, no ano passado.

Vieira não mencionou diretamente, na crítica, o ex-secretário Jorge Rachid. Mas foi na gestão dele a criação da chamada Super-Receita, que uniu à Receita Federal a arrecadação previdenciária.

As declarações da secretária foram feitas em um encontro interno com os funcionários, no auditório do Ministério da Fazenda. Naquele momento, ela não sabia que suas declarações estavam sendo gravadas por jornalistas.

"Estamos correndo atrás do prejuízo em relação ao caos que estamos vivendo na ponta [no atendimento ao público]", disse a secretária.

"A Receita Federal é um órgão de excelência. Temos passado por muitas dificuldades, principalmente no atendimento. Algumas alterações e vivências constrangedoras para quem trabalha atendendo ao cidadão ocorreram após a fusão da Receita [com a arrecadação previdenciária]", completou.

Lula Marques - 31.jul.08/Folha Imagem



A nova secretária da Receita Federal, Lina Maria Vieira

Melhores salários

Durante o encontro, Vieira prometeu aos funcionários que vieram da Receita Previdenciária que iria encaminhar uma proposta ao ministro da Fazenda, Guido Mantega, para a edição de uma medida provisória para aumentar o salário dos servidores.

Com a incorporação à Receita Federal, os técnicos e analistas da arrecadação da Previdência Social mantiveram o mesmo salário, mas passaram a trabalhar duas horas a mais por dia. A carga horária no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é de seis horas diárias; na Receita, de oito horas.

Desde dezembro do ano passado o Ministério da Fazenda autorizou os funcionários que foram incorporados à Receita a retornarem ao INSS.

Já fizeram o caminho de volta 2.584 servidores, do total de 5.000 funcionários. Os que ficaram pedem a criação de uma carreira fazendária com salários equivalentes aos dos técnicos e analistas que já estavam na Receita Federal antes da fusão dos dois órgãos.

Elogios a Rachid

A Unaslaf (Associação Nacional dos Servidores da Secretaria da Receita Previdenciária) informou que a média salarial dos técnicos do INSS gira em torno de R$ 2.500 mensais.

A vice-presidente da associação, Valdete Rolim, disse que os analistas da Receita Federal ganham o dobro. A **Folha** pediu à Receita as tabelas de salários desses servidores, mas não foi atendida.

No início do discurso, Lina Vieira fez elogios a Rachid. Mas ressaltou que a troca de cargos é "salutar" para que outros servidores "tenham a chance de um dia administrar a casa".

"A saída do doutor Rachid foi uma perda para todos nós. Ele fez um excelente trabalho enquanto ficou à frente desta casa. Mas também temos de ver, enquanto integrantes de uma organização, a temporariedade no cargo", afirmou.

> **A Receita Federal é um órgão de excelência. Temos passado por muitas dificuldades, principalmente no atendimento. Algumas alterações e vivências constrangedoras para quem trabalha atendendo ao cidadão ocorreram após a fusão da Receita [com a arrecadação previdenciária]**
>
> LINA MARIA VIEIRA
> secretária da Receita Federal

Em outubro, imposto sobre as "bebidas quentes" subirá 30%

DA SUCURSAL DE BRASÍLIA

A partir de 1º de outubro, o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) cobrado dos produtores e importadores de bebidas alcoólicas será 30% maior. O governo federal deixou de fora do aumento a tributação da cerveja. A Receita justifica que o imposto não subia desde 2003 e estava defasado, por ser cobrado em reais e não por meio de alíquota em relação ao preço do produto.

A regulamentação do aumento do imposto foi publicada ontem no "Diário Oficial" da União. O setor já esperava a mudança porque o governo publicou um decreto no início de junho anunciando o reajuste do IPI para o setor de "bebidas quentes", que exclui a cerveja.

São 27 alíquotas diferentes do IPI sobre bebidas. O enquadramento de cada categoria varia de acordo com o preço, pela qualidade e pelo tamanho da garrafa, embora o imposto seja cobrado por litro do produto.

As bebidas enquadradas na faixa de alíquotas A vão pagar R$ 0,14 por litro —o piso do IPI para o setor. A maior alíquota cobrada é a classificada como Z, de R$ 17,39 por litro. Estão nessa categoria os uísques nacionais e importados.

O coordenador de Tributação sobre a Produção e Comércio Exterior da Receita, Helder Silva Cháves, explicou que, mesmo com a tabela, algumas bebidas têm outras regras de tributação. É o caso, por exemplo, da produção de vinho.

A Receita entende que a cobrança do IPI sobre o vinho não pode ultrapassar 10% do preço final. Embora seja um limitador, Cháves disse que, dessa forma, os rótulos mais caros têm maior incidência de imposto. No caso da cachaça e do uísque, o limite de tributação é de 60% do preço do produto.

Para o coordenador da Receita, o aumento do imposto não terá grande impacto no bolso do consumidor. "Se houver repasse será, no máximo, de 5% sobre o preço atual. Isso para as bebidas mais caras", comentou. No caso das cervejas, o reajuste será feito em janeiro próximo.

O superintendente do Sindibebidas (Sindicato da Indústria de Bebidas) de Minas Gerais, Cristiano Lamego, afirmou que o aumento do imposto será repassado ao consumidor. Ele disse que as empresas não terão como reduzir a margem de lucro para arcar com esse aumento de "custo de produção".

Lamego reclamou, ainda, da classificação das bebidas nas diferentes faixas de alíquotas. Ele citou também o exemplo da cachaça. Segundo o superintendente do sindicato, o IPI cobrado sobre a cachaça artesanal, produzida em alambique, será de R$ 2,23 por litro. E o imposto sobre a cachaça produzida industrialmente será de R$ 0,38. (JULIANA ROCHA)

CONFERE COM O ORIGINAL
25/09/08
CEDOC - Correio Braziliense

95

TRIBUTAÇÃO

Sistema desenvolvido pelo Serpro permitirá ao governo montar a declaração de renda de pessoas físicas, a exemplo do que é feito no Chile. Dentro de dois anos, caberá ao contribuinte concordar ou não com os cálculos

Receita oferecerá IR pronto

O ato de declarar Imposto de Renda pode estar prestes a acabar. Dentro de dois anos, o governo planeja oferecer a funcionários de alguns setores privados e a servidores públicos federais, estaduais e municipais a declaração de pessoa física já pronta. Caberá ao contribuinte concordar ou não com o tributo já calculado. Caso discorde, ele deverá fornecer as informações necessárias para a correção.

O modelo, que está sendo desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), é inspirado em um sistema implantado no Chile. Segundo o diretor-presidente do Serpro, Marcos Mazoni, para setores que já operam com a nota fiscal eletrônica — automobilístico, fumageiro e indústria farmacêutica — falta apenas implantar a escrituração eletrônica, o que deve ser feito a partir do próximo ano.

"A escrituração eletrônica vai substituir os livros de contabilidade das empresas e nos colocar em condições, pelo menos no mundo empresarial, de ter o Imposto de Renda pronto, como hoje ocorre no Chile. Isso é um trabalho de dois anos, porque atualmente já podemos oferecer para todos os funcionários públicos", destacou.

O contribuinte chileno recebe do governo a declaração do Imposto de Renda já montada, incluindo o imposto a pagar ou a restituir. Isso é possível porque lá o governo tem informações sobre o que foi pago de imposto e sobre o que cada um recebeu, além de um controle sobre as movimentações patrimoniais. "É uma experiência inovadora, uma experiência em que podemos nos espelhar para melhorar o nosso sistema", afirmou Mazoni.

No caso dos funcionários públicos, disse ele, seria preciso apenas sincronizar as bases de dados. "O Serpro já é responsável pela folha de pagamento. Também saem das máquinas do Serpro aquelas declarações de quanto cada funcionário recebeu por ano. Então, é possível fazer ofertar o Imposto de Renda pré-pronto. Quanto aos funcionário estaduais e municipais, é uma questão de sincronismo das bases de dados."

Mazoni destacou que, para o setor privado, a nota fiscal eletrônica e a escrituração eletrônica permitirão que se saiba quanto e a quem cada empresa pagou. No entanto, ainda é necessária uma articulação com cartórios para obter informações sobre a variação patrimonial. Quando a escrituração eletrônica estiver montada, será possível saber quanto as empresas pagaram às pessoas, explicou. "Ainda é necessário sincronizar os fluxos com cartórios. O quanto se pagou é fácil, a variação patrimonial é que é mais complicada."

O governo pretende ampliar a cobertura dos sistemas eletrônicos para outros setores privados da economia. "A nota fiscal eletrônica está em atividade, mas ainda em fase de implantação em alguns segmentos. À medida que aumentam os segmentos abrangidos, vamos cobrindo mais as relações econômicas no Brasil. Estamos, desde o ano passado, com a nota fiscal eletrônica operando em segmentos bastante pesados. Então, já representa um volume grande", destacou.

Cadu Gomes/CB/D.A Press - 31/7/08



LINA MARIA VIEIRA, DA RECEITA: CRÍTICAS À GESTÃO ANTERIOR DURANTE SEMINÁRIO INTERNO NA FAZENDA

Lina: atendimento é um caos

"Caos". Foi com essa palavra que a nova secretária da Receita Federal do Brasil, Lina Maria Vieira, traçou ontem um retrato do atendimento prestado pelo órgão no país. No primeiro discurso público depois de assumir o cargo, a secretária expôs, durante seminário interno, no Ministério da Fazenda, um panorama das dificuldades administrativas no fisco, surgidas após a fusão da Receita com a Secretaria de Receita Previdenciária do Ministério da Previdência, no ano passado.

"Temos passado por muitas dificuldades, principalmente no atendimento. Algumas alterações e vivências constrangedoras para quem trabalha atendendo o cidadão surgiram com a fusão da Receita", disse Lina Vieira, no seminário Planejamento Estratégico — Gestão de Riscos, falando a um grupo de funcionários da Coordenação de Tributação da Receita. A secretária lamentou o quadro e prometeu mudanças para resolver os problemas internos, principalmente os que surgiram com a chegada dos servidores que vieram da Previdência Social.

Há uma semana no cargo, a nova secretária criticou a administração anterior e o processo de fusão conduzido pelo ex-secretário da Receita Jorge Rachid. "Eu sei que muitos servidores estão magoados com a forma como foram recebidos na organização. Precisamos abrir a nossa casa e recebê-los bem. Essa foi a orientação que tivemos. Sinto, pelo que estamos colhendo, que algumas coisas não foram bem feitas nessa área de pessoas", disse. Segundo ela, a Receita precisa estar de "braços abertos" para acolher esses servidores. "Nós lamentamos todos esses acontecimentos. Estamos correndo atrás do prejuízo em relação ao caos que estamos vivendo na ponta", reconheceu.

A secretária disse que defenderá a criação da carreira fazendária, para contornar os problemas de insatisfação dos funcionários que vieram da Previdência. Apesar das críticas, Lina Vieira afirmou que a saída de Rachid foi uma "perda" para o órgão. Ela ponderou, no entanto, que mudanças são "salutares" para as organizações públicas. "A saída do doutor Rachid foi uma perda para todos nós. Ele fez um excelente trabalho enquanto ficou à frente dessa casa, mas também temos de ver, enquanto integrantes de uma organização, a temporariedade no cargo. Isso é salutar: que haja essas mudanças para que as pessoas tenham também a chance de um dia administrar a casa como delegado, superintendente e coordenador", disse.

INDICADORES ECONÔMICOS // 7 DE AGOSTO DE 2008

O MERCADO

QUEDA DE

VOLUME

PRINCIPAIS AÇÕES

Telemar PN	-2,74%
Petrobras PN	+2,88%
Embratel Par PN	-0,07%
Usiminas PNA	-0,33%
Vivo PN	-4,53%
Vale R.Doce PNA N1	-0,03%
Bradesco PN N1	-0,22%
Eletrobrás PNB	-3,56%
Sid. Nacional ON	-3,45%
Cemig PN N1	-1,37%

DÓLAR COMERCIAL

COMPRA

VENDA

ALTA DE 0,89%

	COMPRA	VENDA
Paralelo	R$ 1,67	R$ 1,77
Turismo	R$ 1,507	R$ 1,677

EUROS

	COMPRA	VENDA
Turismo	R$ 2,332	R$ 2,577

ALTA DE 0,78%

TR/ POUPANÇA

Período	TR Acum.	Período	Taxa Poup.
24/07	0,2067%	24/08	0,7077%
25/07	0,1740%	25/08	0,6749%
26/07	0,1712%	26/08	0,6721%
27/07	0,1980%	27/08	0,6990%
28/07	0,2207%	28/08	0,7218%
29/08	0,6582%	29/08	0,6582%
30/08	0,6582%	30/08	0,6582%
31/08	0,6582%	31/08	0,6582%
01/08	0,1574%	01/09	0,6582%
02/08	0,1633%	02/09	0,6641%
03/08	0,2001%	03/09	0,7011%
04/08	0,2443%	04/09	0,7455%
05/08	0,2344%	05/09	0,7356%
06/09	0,7097%		

Obs De acordo com norma do Banco Central, os rendimentos dos dias 29, 30 e 31 correspondem ao dia 1º do mês subsequente

OURO

NA BM&F

0 GRAMA

ALTA DE 1,10%

ALUGUEL

	Julho	Agosto
IGP-M (FGV)	1,1344	1,1512
IGP-DI (FGV)	1,1396	1,1396
IPC (FIPE)	1,0584	1,0603
IPCA (IBGE)	1,0606	—
INPC (IBGE)	1,0728	—

Obs Fatores válidos para contratos cujo último reajuste ou acordo ocorreu há um ano

IMPOSTO DE RENDA

BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	DEDUZIR (R$)
Até 1.372,81	Isento	—
De 1.372,82 a 2.743,25	15%	205,92
Acima de 2.743,25	27,5%	548,82

Dedução por dependente: R$ 137,99; R$ 1.372,81 — parcela isenta de rendimentos recebidos de órgãos públicos por aposentados com mais de 65 anos; pensão alimentícia integral; contribuição paga, no mês, à Previdência Social. Do resultado, aplique respectiva e subtraia a parcela a deduzir

JUROS

CDB

PREFIXADO DE 32 DIAS,

AO ANO

HOT MONEY	CAPITAL DE GIRO
AO MÊS:	AO ANO:
OVER	CDI
AO ANO:	AO ANO:

TITULO DA DÍVIDA EXTERNA

GLOBAL 40

ALTA DE 0,23%

DÓLAR

R$ 1,0641

INSS

Contribuinte individual e facultativos

Salário-de-contribuição	R$	%
Valor mínimo	415,00*	11 ou 20
Valor máximo	De 415,01 a 3.038,99	20

*Quem optar pela alíquota de 11% só pode se aposentar por idade

Segurados empregados, inclusive domésticos e trabalhadores avulsos

Salário de contribuições	Alíquotas (%)
Até 911,70	8,00
de 911,71 até 1.519,50	9,00
de 1.519,51 até 3.038,99	11,00

POUPANÇA/ CORREÇÃO

Dia	Índice
08/08	0,7057%
09/08	0,6972%
10/08	0,6672%
11/08	0,6434%
12/08	0,6485%
13/08	0,6739%
14/08	0,7038%
15/08	0,7110%
16/08	0,7128%
17/08	0,6784%
18/08	0,6605%
19/08	0,6483%
20/08	0,6841%
06/08	0,2087%

TBF

Taxa Básica Financeira

15/07	1,0417%
16/07	1,0535%
17/07	0,9990%
18/07	0,9710%
19/07	0,9588%
20/07	1,0047%
21/07	1,0372%
22/07	1,0131%
23/07	1,0654%
24/07	1,0384%
25/07	0,9954%
26/07	0,9826%
27/07	1,0296%
28/07	1,0626%
29/07	1,0701%
30/07	1,0489%
31/07	0,9989%
01/08	0,9687%
02/08	0,9846%
03/08	1,0318%
04/08	1,0964%
05/08	1,0864%
06/08	1,0505%

INFLAÇÃO

Mês	INPC IBGE	IPC FIPE	INCC (FGV)	ICV Dieese	IGP-DI FGV	IGP-M FGV	IPCA IBGE
AGO/07	0,59	0,07	0,26	0,40	1,39	0,98	0,47
SET/07	0,25	0,24	0,51	0,30	1,17	1,29	0,18
OUT/07	0,30	0,08	0,51	0,33	0,75	1,05	0,30
NOV/07	0,43	0,47	0,36	0,28	1,05	0,69	0,38
DEZ/07	0,97	0,82	0,59	1,09	1,47	1,76	0,74
JAN/08	0,69	0,52	0,38	0,88	0,99	1,09	0,54
FEV/08	0,48	0,19	0,40	0,03	0,38	0,53	0,49
MAR/08	0,51	0,31	0,66	0,45	0,70	0,74	0,48
ABRIL/08	0,64	0,54	0,87	0,42	1,12	0,69	0,55
MAI/08	0,96	1,23	2,02	0,87	1,88	1,61	0,79
JUN/08	0,91	0,96	1,92	0,97	1,89	1,98	0,74
JUL/08	—	0,45	1,46	0,87	1,12	1,76	—
NO ANO	4,26	4,27	7,96	4,51	8,35	8,71	3,64
12 MESES	7,28	6,03	10,38	7,05	14,81	15,12	6,06

Valores em %

VALORES

Mês	Sal./Mínimo	UPC
AGO/07	380,00	21,01
SET/07	380,00	21,01
OUT/07	380,00	21,26
NOV/07	380,00	21,26
DEZ/07	380,00	21,26
JAN/08	380,00	21,31
FEV/08	380,00	21,31
MAR/08	415,00	21,31
ABR/08	415,00	21,35
MAI/08	415,00	21,35
JUN/08	415,00	21,35
JUL/08	415,00	21,41

Valores em R$

TAXA SELIC

Vigência	Valores %
25/01/07	13,00 %
08/03/07	12,75 %
19/04/07	12,50 %
07/06/07	12,00 %
19/07/07	11,50 %
06/09/07	11,25%
17/10/07	11,25%
05/12/07	11,25%
24/01/08	11,25%
05/03/08	11,25%
17/04/08	11,75%
04/06/08	12,25%

SALÁRIO FAMÍLIA

Salário até R$ 472,43	R$ 24,23
Salário de R$ 472,44 a R$ 710,08	R$ 17,07

TJLP

Janeiro a março/2008	6,25% ao ano
Abril a junho/2008	6,25% ao ano
Julho a setembro/2008	6,25% ao ano

ECONOMIA

Marcello Casal Jr/ABr/31-7-2008



LINA VIEIRA: secretária quer estimular servidores do INSS a ficarem na Super-Receita

"Estamos correndo atrás do prejuízo em relação ao caos que estamos vivendo na ponta (final do atendimento ao contribuinte)"

LINA VIEIRA, secretária da Receita

"Os atendentes (na agência da Receita) nem esperaram que eu contasse meu problema, mandaram logo reclamar pelo site"

CLAUDIO SIQUEIRA LIMA, contribuinte

Luciana Paschoal



CLÁUDIO LIMA comprou pela internet peça de computador que foi retida pela Receita

Caos na Receita

Nova secretária diz que atendimento a contribuinte está caótico com saída em massa de servidores

Henrique Gomes Batista
e Cassia Almeida

BRASÍLIA e RIO

A nova secretária da Receita Federal, Lina Vieira, considera caótico o atendimento do Fisco ao consumidor. A avaliação foi feita ontem durante evento interno do órgão, ao qual jornalistas assistiam sem que ela soubesse. Lina atribuiu as dificuldades à fusão das estruturas de arrecadação tributária e previdenciária na Super-Receita, ocorrida no ano passado. Parte do problema é decorrente da debandada de servidores, que estão optando por voltar à Previdência em vez de ficar no Fisco, onde ganham menos e fazem trabalhos mais burocráticos.

— Estamos correndo atrás do prejuízo em relação ao caos que estamos vivendo na ponta (final do atendimento ao contribuinte) — afirmou a secretária, que assumiu o cargo na semana passada.

Ela afirmou ainda que está elaborando uma minuta de proposta de criação de carreira para a solução deste problema. Segundo a Associação Nacional dos Servidores da Receita Previdenciária (Unaslaf), dos 5.032 servidores que haviam migrado automaticamente para a Super-Receita, 2.584 já escolheram voltar à Previdência.

Além de não se enquadrarem nas carreiras de auditor ou de analista fiscal — ganhando menos do que os demais funcionários da Receita —, eles afirmam que se tornaram meros "batedores de carimbo", enquanto antes atuavam de forma efetiva na arrecadação previdenciária.

— Temos passado por muitas dificuldades, principalmente no atendimento. Sabemos de algumas alterações e vivências constrangedoras para quem trabalha atendendo ao cidadão, causadas pela fusão da Receita — disse Lina, em alusão às discrepâncias na nova estrutura. Ela, contudo, prometeu uma solução para os problemas.

— Estamos lutando para que saia logo a tal carreira fazendária para que eles (originários da Receita Previdenciária) possam enxergar alguma luz nessa organização que os acolheu.

Para Valdete Rolim, vice-presidente da Unaslaf, a solução poderá ser rápida se a carreira fazendária for criada:

— Tenho certeza de que os 5.032 vão querer se incorporar à Receita se forem reconhecidos e ganharem o equivalente às outras carreiras — disse, lembrando que o salário médio de sua categoria é de R$ 6 mil mensais, enquanto os analistas recebem por mês cerca de R$ 9 mil.

Para entidade, concurso é solução

Segundo fontes da Receita, a secretária ficou aborrecida com a participação de jornalistas no evento (fechado para 40 pessoas). Ela recomendou cuidado redobrado para evitar que opiniões e projetos sejam revelados antes do tempo desejado pelo órgão.

• Estes funcionários têm até junho de 2009 para optar em qual cargo ficarão. Os que já decidiram retornar à Previdência poderão desistir desta opção até o fim do prazo e voltar ao Fisco.

Para o presidente do SindiReceita, sindicato dos analistas, Paulo Antenor de Oliveira, a solução só virá quando o Fisco abrir concurso público para suprir a falta de pessoal:

— Reconheço a coragem da nova secretária em assumir o problema, mas agora é preciso buscar soluções.

Segundo fontes da Receita, a secretária ficou aborrecida com a participação de jornalistas no evento (fechado para 40 pessoas). Ela recomendou cuidado redobrado para evitar que opiniões e projetos sejam revelados antes do tempo desejado pelo órgão.

O caos reconhecido pela secretária está infernizando a vida de Claudio Siqueira Lima desde fevereiro. Ele comprou pela internet uma placa para computador, mas não chegou a receber a peça, que veio dos Estados Unidos. Segundo os Correios, a Receita mandou devolvê-la ao remetente. Então:

— Minha primeira providência foi procurar uma agência da Receita. Cheguei a ficar feliz quando vi que não tinha fila. Mas logo descobri o motivo. E na resposta ao e-mail, a Receita mandava procurar uma agência. Segundo Lima, ele passou a mandar os e-mails mais explicativos, pelo menos 30. E agora eles dizem que o problema foi com os Correios, que voltam a jogar a culpa na Receita.

— Já dei por perdido meus US$ 70 da placa do computador.

A situação de Lima — à espera da resposta da Receita — multiplica-se na seção "Defesa do Consumidor" do GLOBO. Este ano, das 19 cartas, apenas uma mereceu a atenção do órgão público. Duas estão no prazo para ter seu problema respondido e os 16 leitores restantes ficaram a ver navios até agora. No ano passado, a mesma atitude com as demandas dos contribuintes. Foram 39 reclamações, sendo que 23 não receberam satisfação. ■

Serpro quer banco de dados para declaração

Contribuinte poderia importar dados como IR na fonte

• BRASÍLIA. O Serpro, empresa de processamento de dados do governo, planeja criar até 2009 um banco de dados fiscais individualizado que permitirá à Receita entregar aos contribuintes a declaração anual do Imposto de Renda (IR) praticamente preenchida. Pelo modelo que está sendo desenvolvido, dados como o imposto retido na fonte, informado pelos empregadores, e as notas fiscais emitidas em favor do contribuinte poderão ser acessadas online e importadas para a declaração. O objetivo é facilitar a prestação de contas e evitar erros de preenchimento, o que agilizaria o trabalho do Fisco.

Esse modelo já existe no Chile, explicou o diretor-presidente do Serpro, Marcos Mazoni, mas pressupõe que o contribuinte utilize a certificação digital (senha personalizada).

— Temos condições de fazer isso a curto prazo, até devido aos projetos que nos foram encomendados, como a nota fiscal eletrônica — avaliou Mazoni.

Hoje, o contribuinte que tem certificação digital pode acessar, por exemplo, o valor de salário informado pelo empregador antes de preencher a declaração anual do IR. A implantação do projeto, porém, será gradual. *(Henrique Gomes Batista)*

• IMPOSTO SOBRE BEBIDAS QUENTES SUBIRÁ 30%, *na página 27*

O GLOBO NA INTERNET
Tributarista tira dúvidas sobre impostos.
http://oglobo.com.br/blogs/fisco/

D ALMEIDA, CPF 397.042.395-72; NILZA FERNANDES DE ASSIS, CPF: 055.957.895-49; ODETE CANARIO DE ARAUJO CAMARGO DIAS, CPF: 369.627.918-87; VALDELICE CERQUEIRA PASSOS, CPF: 105.941.245-49; WILSON DE ARAUJO DANTAS, CPF 006.191.325-15.

Advogado constituído nos autos: não há.

ACÓRDÃO Nº 499/2008 - TCU - 1ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, em 4/3/2008, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares, dar quitação plena ao(s) responsável(eis) e mandar fazer a(s) determinação(ões) sugeridas nos pareceres emitidos nos autos:

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Núcleo Estadual do Ministério da Saúde/BA

1. TC-023.069/2007-2 - ALOISIO MANOEL NASCIMENTO, CPF: 018.629.445-04; ALTAIR FIGUEIREDO SANTOS, CPF: 641.913.205-30; CARLOS PIRES DE ALMEIDA, CPF 020.838.505-30; DENISE MARIA CAETANO DA SILVA BAHIA, CPF: 001.094.795-72; MARIA EDUARDA SILVA ARAUJO, CPF: 472.628.265-49; MARINALVA ALVES DOS REIS FRAGA, CPF: 064.687.305-97; NEUZA ROCHA DE CERQUEIRA LIMA SOUZA, CPF 804.142.815-00

Exercício:

Advogado constituído nos autos: não há

Determinação:

1. ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde/BA para

1.1 em relação ao benefício instituído por Erondina Paixão Nascimento (fls.12/13), adotar providências no sentido de: a) pagar a parcela de PCCS sob a forma de vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI); e b) promover o ressarcimento dos valores pagos a título de PCCS em desacordo com a orientação da Lei nº 11.490/2007, e

1.2 observe o correto preenchimento dos formulários de concessões no Sistema SISAC, evitando a omissão de dados, sobretudo no tocante ao detalhamento dos proventos e do tempo de serviço do servidor, observando, também, a utilização de campo apropriado quanto à informação dos fundamentos legais nas concessões de pensão, fazendo constar todas as informações necessárias ao correto exame dos atos, bem como garantindo a consistência dos dados fornecidos, sob pena de aplicação, aos responsáveis, das penalidades previstas na Lei nº 8.443/92.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ACÓRDÃO Nº 500/2008 - TCU - 1ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, em 4/3/2008, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares, dar quitação plena ao(s) responsável(eis) e mandar fazer a(s) determinação(ões) sugeridas nos pareceres emitidos nos autos:

MINISTÉRIO DA FAZENDA

1. TC-019.462/2007-7 - Volume(s): 1

Classe de Assunto: II

Responsáveis: ADEMIRSON ARIOVALDO DA SILVA, CPF: 742.669.428-34; ALEXANDRA RESCHKE STANISLAU AFONSO, CPF: 066.195.378-55; ALINE DIEGUEZ BARREIRO DE MENESES SILVA, CPF: 504.680.571-53; ANDRÉ LUIZ DE SOUZA, CPF: 052.116.488-54; ANTONIO CARLOS GONÇALVES SILVA, CPF: 115.103.666-87; ANTONIO DE SOUZA BELTRÃO, CPF: 020.139.247-04; BERTRAND ROCHA DE OLIVEIRA, CPF: 640.059.507-44; BOLIVAR TARRAGO MOURA NETO, CPF: 543.836.500-82, CARLOS ALBERTO COTTA, CPF 004.185.446-20; CARLOS AUGUSTO BORGES, CPF: 124.632.643-49, CARLOS EDUARDO DUARTE FLEURY, CPF: 039.177.218-05, CARLOS KAWALL LEAL FERREIRA, CPF: 043.046.308-14; CESAR ALMEIDA DE MENESES SILVA, CPF: 504.680.571-53; CIDICE HASSELMANN, CPF: NÃO CONSTA, CLARICE COPPETTI, CPF: 354.995.240-68; DANIELE RUSSO BARBOSA FEIJÓ, CPF: 070.646.277-79; EDSON ROGERIO CORDEIRO, CPF: 003.721.818-21; FERNANDA DE CASSIA ARAUJO COSTA, CPF: 867.616.098-87, FERNANDO NOGUEIRA DA COSTA, CPF: 144.145.466-72; FRANCISCO EGIDIO PELUCIO MARTINS, CPF: 241.383.473-72; FÁBIO EIJI KATO, CPF: 268.581.518-00; FÁBIO LENZA, CPF 238.544.131-49; GUSTAVO PEDROSA DE MAIA GOMES, CPF: 532.404.728-72, HÉLCIO TOKESHI, CPF: 077.656.978-38; ISALTINO ALVES DA CRUZ, CPF: 068.048.611-91; JOAQUIM VIEIRA FERREIRA LEVY, CPF 727.920.007-91; JOEL ALMEIDA DA COSTA, CPF 223.415.101-59; JORGE EDUARDO LEVI MATTOSO, CPF 010.118.868-47, JORGE FONTES HEREDA, CPF 095.048.855-00, JOSÉ LOPES COELHO, CPF: 135.126.761-20, JOSÉ PEREIRA GONÇALVES, CPF 565.909.707-34; JOSÉLIA CRISTINA NOGUEIRA DE ARAÚJO ALMEIDA, CPF 245.170.461-68, JOÃO ALDEMIR DORNELLES, CPF 148.914.410-20, JOÃO CARLOS GARCIA, CPF 042.386.698-27, JULIANA DINIZ COELHO, CPF: 009.507.896-74, KARLA HANDREA FARAH MELO, CPF: 381.124.941-87, LUCIO DA SILVA SANTOS, CPF: 180.671.827-87; LUCIO DE OLIVEIRA FREITAS JUNIOR, CPF: 008.956.446-49, LUIS INACIO LUCENA ADAMS, CPF: 465.336.800-72, LUIZ ANTONIO DE CASTRO, CPF 084.491.391-04; LUIZ FREDERICO DE BESSA FLEURY, CPF 310.857.501-59, LUIZ HENRIQUE SANTOS DE PAULA, CPF 601.453.156-49, LUIZ PEDRO DA SILVA, CPF: 499.134.097-72, MANOEL FELIPE REGO BRANDÃO, CPF: 231.507.183-68; MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO FILHO, CPF 183.994.521-49; MARCELO ESTRELA FICHE, CPF: 018.510.107-00; MARCUS PEREIRA AUCÉLIO, CPF 393.486.601-87; MARGARIDA MARIA FERREIRA DE BARROS, CPF: 491.868.507-25; MARIA CARMOZITA BESSA MAIA, CPF: 213.635.363-20, MARIA FERNANDA RAMOS COELHO, CPF: 318.455.334-53; MARIA DA PENHA LOUREIRO RANGEL NEVES, CPF: 471.405.307-78; MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ARAUJO, CPF: 036.488.693-53; NEIVAL RODRIGUES FREITAS, CPF: 020.139.327-15, NORIVAL DA SILVA, CPF: 003.527.309-78; ONOFRE SOARES DOS SANTOS, CPF 210.814.766-72, OSVALDO CORREA FONSECA, CPF: 028.739.828-53; PAULO CESAR DA CONCEIÇÃO SILVA, CPF: 363.941.147-15, PAULO FONTOURA VALLE, CPF: 311.652.571-49; RAPHAEL REZENDE NETO, CPF: 318.777.021-53, RICARDO MENDONÇA CARDOSO, CPF: 597.129.611-68; RICARDO SORIANO DE AI ENCAR, CPF: 606.468.451-87, ROGERIO DE SANTOS CALDAS, CPF: 617.350.437-53; RONISE PEREIRA LOPES, CPF: 647.190.061-91, SERGIO TAVARES COELHO, CPF 300.084.177-68, SILVIO CARLOS DO AMARAL E SILVA, CPF 018.466.984-72; SORAYA DE FREITAS CAIXETA, CPF 266.567.791-15, SÉRGIO DE FÁTIMA MARTINS GOMES, CPF 175.422.199-87; TARCISIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY, CPF 316.688.601-04, TELMO MARQUES COSTA, CPF 071.158.733-72; VERA MELO ARAUJO, CPF: 175.848.686-49, WILLIAN DOS REIS SAFHR, CPF: 560.135.237-20, ZARAK DE OLIVEIRA FERREIRA, CPF: 284.995.491-87, ÁLVARO ARANTES SOBRINHO CPF: 105.547.267-34

Entidade: Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação - SH/SFH

Exercício: 2006

Advogado constituído nos autos: não há

Determinações

1 à Superintendência de Fundos e Seguros Sociais /GESEF da Caixa a adoção das providências abaixo registrando as medidas adotadas e os resultados alcançados na próxima prestação de contas do SH/SFH:

1.1 estude a possibilidade de diminuição do volume de float disponível aos agentes operadores do SH/SFH, sejam as seguradoras, sejam as instituições financeiras, pelos seguintes meios:

1.1.1 alteração da taxa usada para indexação dos recursos captados e recebidos por instituições financeiras, para as quais o custo de oportunidade das disponibilidades é, no mínimo, over-SELIC;

1.1.2 diminuição do período médio em que os recursos permanecem no caixa dos operadores, ou por outro meio tecnicamente viável;

1.2 procure estimar o volume anual de float, tomando a SELIC como teto referencial assim como a tendência futura do seu volume, tendo em vista a queda das taxas de juros, determinando ainda a significância em termos de volume e a relação custo benefício de restrição do float;

1.3 considere o impacto do float atual e sua tendência futura na rentabilidade das operações desses agentes no SH/SFH, na eventual reavaliação da remuneração dos agentes operadores, principalmente seguradoras.

2. à Centralizadora de Recursos Humanos - CERHU, da CAIXA, que nas próximas contas sejam apresentadas todas as declarações exigidas pelo art. 12, § 7º, da IN TCU nº 47/2004.

ACÓRDÃO Nº 501/2008 - TCU - 1ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, em 4/3/2008, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso I, 137, inciso II, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em:

I - julgar as contas dos Srs. EURÍPEDES RONALDO ANANIAS FERREIRA, CPF 255.419.436-04 e INAMARA GOMES DE ARAUJO LEAL, CPF 741.674.126-87, regulares com ressalva, dando-lhes quitação;

II - julgar as contas dos demais responsáveis abaixo relacionados, regulares dando-lhes quitação plena; e

III - mandar fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

1. TC-016.764/2006-6

Classe de Assunto: II

Responsáveis: ABADIO DOS REIS SILVA LEITE, CPF 405.968.426-00; ANGELA MARIA VIEIRA DA ROCHA ALVES, CPF 449.441.606-15, CELIA APARECIDA ALMEIDA ESTEVAM, CPF: 562.039.936-20; DEBORAH FREITAS ASSUNÇÃO CHAMAHUM, CPF: 452.534.986-72; MARCOS ANTONIO MARCACINE PEREIRA, CPF: 665.318.376-91, SERGIO DIB SABINO DE FREITAS, CPF: 452.590.626-04

Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Uberaba - MG

Exercício: 2005

Advogado constituído nos autos: não há

Determinações

1 ao Centro Federal de Educação Tecnologica de Uberaba/MG que

1.1 estude junto ao MEC alternativas para solucionar o desvio de função existente na Unidade;

1.2 efetue o pagamento de auxílio natalidade, de acordo com o art. 196 da Lei nº 8.112/90 e ofício circular SRH/MARE nº 11, de 12.4.2006.

ACÓRDÃO Nº 502/2008 - TCU - 1ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, em 4/3/2008, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso I, 137, inciso II, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em:

I - julgar as contas dos Srs. SÉRGIO CARLOS EDUARDO PINTO MACHADO, CPF: 002.117.610-87, AMARÍLIO VIEIRA DE MACEDO NETO, CPF: 289.473.470-00, FERNANDO ANDREATA TORELLY, CPF: 382.953.260-15 e ERNANI MENDES DA SILVA, CPF: 120.834.960-00, regulares com ressalva, dando-lhes quitação;

II - julgar as contas dos demais responsáveis abaixo relacionados, regulares dando-lhes quitação plena;

III - tornar insubsistente a determinação contida no item 1.4 do Acórdão nº 543/2007 - 1ª Câmara, de 20.3.2007, TC-018.752/2005-6, tendo em vista a harmonização de jurisprudência deste Tribunal no sentido da regularidade de aquisição de software por meio de Pregão, desde que seus padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, como é o caso dos chamados "softwares de prateleira"; e

IV - mandar fazer as determinações sugeridas pelo Ministério Público

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

1. TC-016.681/2006-1 - Volume(s): 7 Anexo: 1 Apenso(s) 018.752/2005-6 (c/ 3 vol, 1 anexo)

Classe de Assunto: II

Responsáveis: ADRIANO PEREIRA DE PAULA, CPF 743.481.327-04; ANA PAULA DO REGO MENEZES, CPF 349.985.194-68; ARIOSTO ANTUNES CULAU, CPF: 579.835.000-25; ARMANDO JOSÉ GASS, CPF 168.759.310-87, CLAUDIO PAIVA, CPF: 001.743.270-72, DARCI BARNECH CAMPANI, CPF 315.752.690-15, DENISE SEVERO DOS SANTOS, CPF 449.987.400-91; ELIANA DE ANDRADE TROTTA, CPF 222.059.770-91; GILBERTO GAIDA, CPF: 070.519.480-91; JOÃO ANTONIO PAIM RODRIGUES, CPF: 216.865.130-20; JOÃO JOSÉ CANDIDO DA SILVA, CPF: 047.355.369-49; JORGE LUIS BARJERSKI, CPF: 417.433.770-53, LAURO ROBERTO MALLMANN BORBA, CPF: 082.604.600-25; LILIANA LAUTERT, CPF 220.267.460-87; LUIZ ALBERTO DOS SANTOS RODRIGUES, CPF: 090.288.110-87; MARIA APARECIDA GRENDENE DE SOUZA, CPF: 253.454.600-78; MAURO ANTONIO CZEPIELEWSKI, CPF: 296.073.530-72, OSCAR SCHEFFER HERLZOG, CPF 120.068.400-10; PAULO DA CUNHA SERPA, CPF 139.309.070-20, PEDRO CEZAR DUTRA FONSECA, CPF: 199.259.050-87, ROBERTO SCALCO ISQUIERDO, CPF 405.587.700-53; SIMONE DALLA POZZA, CPF 595.854.470-53, WALDOMIRO CARLOS MANFROI, CPF: 001.977.180-00

Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA

Exercício: 2005

Advogado constituído nos autos: não há

Determinações

1 ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre que

1.1 promova a adequação dos artigos 24, caput e parágrafo único, e 47 do seu Regulamento Interno à Constituição Federal e à legislação indicada no Relatório de Auditoria (fl 691-vol.3), de modo a vedar a possibilidade de serem auferidas vantagens de natureza privada por servidores públicos, mediante o uso da infra-estrutura hospitalar e sob amparo regimental.

2. à Secex/RS para encaminhar à entidade, cópia do Relatório de Auditoria às fls. 687/691 - v.3.

RELATÓRIO DE AUDITORIA

ACÓRDÃO Nº 503/2008 - TCU - 1ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, em 4/3/2008, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 250, inciso II do Regimento Interno, em mandar fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com os ajustes de forma julgados necessários:

MINISTÉRIO DA FAZENDA

1. TC-006.576/2007-0 - Volume(s): 1

Classe de Assunto: III

Órgãos: Receita Federal do Brasil e Serviço Federal de Processamento de Dados

Advogado constituído nos autos: não há

Determinações

1 à Receita Federal do Brasil, ao Serpro, à Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, à Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que:

- em conjunto e no prazo máximo de 120 dias, contados a partir da ciência desta determinação, encaminhem ao Tribunal de Contas da União, por intermédio da 2ª SECEX, plano de execução de medidas que visem a solucionar a questão do desvio de função de empregados cedentes do Serpro, estagiários e servidores do PCC/PGTE, em atividade na RFB e em outros órgãos do Ministério da Fazenda, tendo em vista os potenciais riscos ao erário, advindos de demandas judiciais por desvio de função, e à integridade dos sistemas da Receita Federal do Brasil, decorrentes do acesso irrestrito a informações e dados sigilosos;

2 aos órgãos antes referidos que levem em conta, entre outros, os seguintes aspectos na implementação das medidas reclamadas no item anterior: a) as atribuições que os servidores de outros órgãos cedidos à RFB podem desempenhar; b) responsabilização das chefias imediatas por desvio de função; c) política de concursos de seleção e de remoção na RFB; d) controle do impacto financeiro das ações decorrentes de desvio de função; e) elaboração de normas e procedimentos que visem à sustentabilidade das providências a serem adotadas; e f) cronograma de implantação das propostas, com indicação dos percentuais a serem atingidos em cada etapa, para solução definitiva do problema;

3 à Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda que informe nas próximas contas anuais de cada exercício sobre a implantação do plano de que trata o item 1 acima destacando a evolução de suas etapas;

4. à 2ª Secex que:

4.1 envie cópia desta deliberação, bem como do Relatório de Auditoria de fls. 256/270, aos titulares dos seguintes órgãos/entidades:

4.1.1 Comissão de Trabalho, de Administração e de Serviço Público da Câmara dos Deputados;

4.1.2 Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados;

4.1.3 Ministério da Fazenda.

4.1.4 Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão;

4.1.5 Secretaria da Receita Federal do Brasil.

4.1.6 Serpro;

4.1.7 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

4.1.8 Procuradoria-Geral do Trabalho.

4.1.9 Controladoria-Geral da União,

4.2 dar ciência deste acórdão à Ouvidoria do TCU, em face a suas manifestações nºs 10.743, 11.131, 12.572, constantes do TC-017.311/2007-3, apenso, bem assim aos denunciantes indicados nos processos TC-008.231/2006-3 e TC-009.121/2007-4, apensos, e ainda, ao Sr. Procurador da República no Estado do Rio de Janeiro, Dr. Edson Abdon Peixoto Filho, em atenção ao pedido de que trata o documento de fl. 272;

4.3 à 2ª SECEX que monitore o cumprimento do contido nos itens 1, 2 e 3 supra, representando ao Tribunal.

REPRESENTAÇÃO

ACÓRDÃO Nº 504/2008 - TCU - 1ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, em 4/3/2008, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92 e os arts. 1º, inciso XXVI; 17, inciso IV, 143, inciso III; 237, parágrafo único, c/c o art. 235 do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e arquivar o processo, devendo ser dada ciência ao representante, acompanhada de cópia da instrução da Unidade Técnica (fls. 32/34), de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

ÓRGÃOS E ENTIDADES MUNICIPAIS

1. TC-021.255/2007-9 - Com 1 anexo

Classe de Assunto: VI

Interessado: Câmara de Vereadores do Município de Pedra/PE

Entidade: Prefeitura Municipal de Pedra - PE

Advogado constituído nos autos: não há

ACÓRDÃO Nº 505/2008 - TCU - 1ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, em 4/3/2008, ACORDAM, por unanimidade, com

a) conhecer da presente representação com fundamento no art. 237, IV, do Regimento Interno; e

b) nos termos dos arts. 1º, incisos II e IV; 10, § 1º e 12, inciso II e 47 da Lei nº 8.443/92 c/c os arts. 143, inciso V, "g", 202, inciso II e 252 do Regimento Interno/TCU, determinar a conversão destes autos em tomada de contas especial, autorizando, desde logo a citação do responsável, Sr. SEBASTIÃO MANOEL DOS SANTOS, CPF: 052.475.354-72, para apresentar alegações de defesa ou recolher a importância indicada, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as irregularidades apontadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:

1. TC 021.649/2007-1 - Anexo: 1

Classe de Assunto: VI

Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Responsável: SEBASTIÃO MANOEL DOS SANTOS, CPF 052.475.354-72, ex-Prefeito

Entidade: Prefeitura Municipal de João Alfredo - PE

Advogado constituído nos autos: não há

TOMADA DE CONTAS

ACÓRDÃO Nº 506/2008 - TCU - 1ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, em 4/3/2008, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares, dar quitação plena ao(s) responsável(eis) e mandar fazer a(s) determinação(ões) sugeridas nos pareceres emitidos nos autos:

MINISTÉRIO DA FAZENDA

1. TC-026.239/2007-8 - Volume(s): 1

Classe de Assunto: II

Responsáveis: AGOSTINHO TEIXEIRA VAREJAO JUNIOR, CPF: 083.988.548-20; ALBANETE FERNANDES SUASSUNA, CPF: 831.199.901-59; ALVARO ROBERTO SBRANÃ, CPF: 081.842.748-58; ANGELA MARIA REIS BARICHELLO, CPF: 070.345.458-71; CELSO LUIS MACHADO GARCEZ, CPF: 027.467.848-90; ELIANA ALEX, CPF: 305.118.287-72; JONAS VAGULA, CPF: 115.766.048-70, LUIZ OKUMURA, CPF 006.318.398-60; MARCOS ANTONIO LIMA DE SOUZA, CPF: 248.137.451-72; MARIA LUCIA GOMES CORREA, CPF: 029.027.718-35, PAULO ROGERIO CARREIRO LIMA FERREIRA, CPF: 145.607.538-14; PAULO ROGERIO PONTE NOGUEIRA DE AZEVEDO, CPF: 072.467.618-02; PEDRO LUIS RIBEIRO, CPF 028.011.278-50, ROBERTO SILVA E SOUZA, CPF: 063.686.888-58

Entidade: Delegacia da Receita Federal em São Sebastião/SP

Período: 1.1.2007 a 30.5.2007

Advogado constituído nos autos: não há

Determinação:

1. à Controladoria-Geral da União em São Paulo que,

1.1 nas próximas contas da Superintendência da Receita Federal - 8ª Região Fiscal, avalie o cumprimento das recomendações expedidas à DRF de São Sebastião no processo de prestação de contas consolidadas referente ao exercício de 2006, adotando as medidas cabíveis quanto à apuração da responsabilidade pelas irregularidades constatadas e não sanadas

ACÓRDÃO Nº 507/2008 - TCU - 1ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, em 4/3/2008, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso I, 137, inciso II, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, dar quitação ao(s) responsável(eis) e mandar fazer a(s) determinação(ões) sugeridas nos pareceres emitidos nos autos:

CD n.º	Contrato	Vigência	Valor global	Valores Empenhados	Valores pagos	Restos a p
052/99	004/00	10/3/00 a 09/3/05	R$ 4.000,00	R$ 16.508,00	R$ 13.508,00	R$ 3.
402/96	031/96	02/12/96 a 12/12/01	R$ 48.000,00	R$ 60.000,00	R$ 35.611,55	R$ 24.
234 a 319/99	23 a 108/99*	01/7/99 a 30/6/04	R$ 1.421.280,00	R$ 1.507.837,59	R$ 1.368.526,99	R$ 139.

Obs. Os valores globais, empenhados, pagos e restos a pagar informados para os Contratos 23 a 108/1999, (prestação de serviços em Fóruns e Varas Trabalhistas, nos valores unitários de R$ 16.920,00) representam a somatório dos 85 contratos referenciados.

ACÓRDÃO Nº 508/2008 - TCU - 1ª CÂMARA

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, em 4/3/2008, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em levantar o sobrestamento dos autos e julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, dar quitação ao(s) responsável(eis) e mandar fazer a(s) determinação(ões) sugeridas nos pareceres emitidos nos autos:

MINISTÉRIO DA FAZENDA

1. TC-013.617/2003-2 - Apenso(s): 001.212/2002-3 (c/ 1 volume)

Classe de Assunto: II

Responsáveis: ANTONIO MÁRCIO DE OLIVEIRA AGUIAR, CPF: 267.041.531-87, DOMINGOS SAVIO FERREIRA, CPF: 674.946.338-04; ELETA CORDERO PIVOTTO, CPF: 296.958.211-20, EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL, CPF: 018.711.614-87; EXPEDITO JOSE DE VASCONCELOS GONCALVES, CPF: 310.828.237-91; FELIX VALOIS RODRIGUES ARAUJO, CPF: 169.297.481-53; FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA, CPF: 016.698.423-04; JANIO CASTANHEIRA, CPF: 098.110.791-53; JOSE GERALDO FERRAZ GANGANA, CPF: 084.405.811-49; JOSE RIBAMAR MENDES DINIZ, CPF: 046.700.511-72; MARCELO NASCIMENTO ARAUJO, CPF 343.238.721-00; MARCOS ANTONIO LIMA DE SOUZA, CPF: 248.137.451-72, MARIA CRISTINA DE ARAÚJO, CPF: 059.677.751-53, MARIA DAS GRACAS PAULO DA SILVA, CPF: 121.182.731-34, MIC HASHIMURA, CPF: 115.510.621-00

Entidade: Secretaria da Receita Federal do Brasil

Exercício: 2002

Advogado constituído nos autos: não há

Determinações:

1. ao responsável pelo órgão a adoção das seguintes medidas:

1.1 doravante, nas aquisições que vier a realizar mediante contratação ou compra direta, promova a competente pesquisa de preços, juntando os comprovantes ao respectivo processo, a fim de demonstrar objetivamente a compatibilidade dos preços praticados com o mercado;

1.2 por ocasião da liquidação de despesas, faça constar dos documentos elencados no § 2º do art. 63 da Lei nº 4.32 competente atesto comprobatório do recebimento do material ou serviço recebido;

1.3 aperfeiçoe os controles documentais do órgão, a fim de evitar o extravio de comprovantes ou atraso no pagamento de despesas efetivadas, haja vista ocorrência dessa natureza consignada no subitem 7.2.2.1 do Relatório de Auditoria de Avaliação de C da Secretaria Federal de Controle Interno, integrante destas d

1.4 mantenha em arquivo, devidamente assinados pelos signatários, os termos de responsabilidade atinentes ao materia observando, inclusive a atualização necessária desses termos sos de redistribuição de material permanente ou equipamen obediência aos itens 7.11 e 7.13.3 da Instrução Normativa nº 8.4.1988, da Secretaria da Administração Pública da Presidê República;